



Service Public
Fédéral
FINANCES

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

MIS À JOUR JUSQUES ET Y COMPRIS LA LOI DU 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026)

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

WWW.FISCONETPLUS.BE



WWW.FIN.BELGIUM.BE

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES

.be

Expertise et Support stratégiques

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE

Législation applicable en *REGION de BRUXELLES-CAPITALE*

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Législation applicable en *REGION de BRUXELLES-CAPITALE*

(coordination officielle)

(A.R. n° 64 du 30.11.1939 (M.B., 01.12.1939) err. (M.B., 03.12.1939) et (M.B., 13.12.1939), pris en exécution de l'art. 1^{er}, I, litt. d, de la loi du 1^{er} mai 1939, confirmé par l'art. 2 de la loi du 16 juin 1947)

TITRE I^{ER} - DROIT D'ENREGISTREMENT.....	6
CHAPITRE I ^{er} - Formalité de l'enregistrement et établissement de l'impôt.....	6
CHAPITRE II - Division des droits et règles générales de perception.....	10
CHAPITRE III - Obligation de l'enregistrement.....	13
Section I ^{re} - Actes et déclarations assujettis à la formalité.....	13
Section II - Délais pour la présentation à la formalité.....	18
Section III - Personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement.....	21
Section IV - Lieu de l'enregistrement.....	23
Section V - Sanctions.....	24
CHAPITRE IV - Fixation des droits.....	26
Section I ^{re} - Transmissions à titre onéreux de biens immeubles.....	26
Section II - Ventes publiques de biens meubles corporels.....	41
Section III (...)	43
Section IV - Baux.....	43
Section V - (...)	45
Section VI - Constitutions d'hypothèque.....	45
Section VII - (...)	48
Section VIII.....	49
Section IX - Mainlevées.....	49
Section X - Partages.....	51
Section XI - Sociétés.....	53
Section XII - Donations.....	62
Section XIII - Contrats de mariage et testaments.....	76
Section XIV - Jugements et arrêts.....	76
Section XV - (...)	79
Section XVI - (...)	80
Section XVII - (...)	80
Section XVIII - (...)	80
Section XIX - Protêts.....	81
Section XIXbis - Actes et écrits annexés.....	81
Section XX - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général.....	81
Section XXI - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis à un droit fixe spécifique de 10 euros.....	84
CHAPITRE V - Enregistrement en débet.....	85
CHAPITRE VI - Enregistrement gratuit.....	86
CHAPITRE VII - Exemption de la formalité de l'enregistrement.....	89
CHAPITRE VIII - Dispositions diverses relatives à la liquidation des droits et au paiement du montant dû.....	95

CHAPITRE IX - Obligations en vue d'assurer la perception des droits.....	97
Section I ^{re} - Mentions à insérer dans certains actes.....	97
Section II - Prescriptions relatives à la délivrance des expéditions	98
Section III - Répertoire des actes.....	99
Section IV - Devoir de communication.....	102
Section V - Obligations imposées aux officiers publics en vue d'assurer le recouvrement du droit d'enregistrement.....	105
CHAPITRE X - Moyens de preuve.....	106
Section I ^{re} - Dispositions générales.....	107
Section II - Expertise de contrôle	108
CHAPITRE XI - Insuffisance d'estimation, dissimulation et simulation. Sanctions.....	112
CHAPITRE XII - Peines correctionnelles.....	114
CHAPITRE XIII - Restitution	118
CHAPITRE XIV - Prescription	124
CHAPITRE XV - Poursuites et instances.....	128
CHAPITRE XVI - Dispositions particulières relatives aux ventes publiques de meubles	131
CHAPITRE XVII - Renseignements à fournir par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale	134
CHAPITRE XVIII - Droit spécial sur la nationalité, les lettres patentes de noblesse et les demandes de changement de nom.....	136
Section 1 ^{re} - Nationalité	136
Section II - Lettres patentes de noblesse et demandes de changement de nom.....	139
Section III - Dispositions communes aux sections I et II.....	141
CHAPITRE XIX - Amende spéciale pour dépôt tardif des actes de société soumis à publication	141
TITRE II - DROIT D'HYPOTHEQUE	142
TITRE III - DROIT DE GREFFE	144
CHAPITRE 1 ^{ER} - Etablissement de l'impôt et fixation des droits.....	144
Section 1 ^{re} - Droit de mise au rôle	145
Section Ibis - Droit de rédaction.....	147
Section II - Droit d'expédition	148
Section III - Droits de légalisation et de recherche	150
Section IV - Droit d'inscription au registre du commerce	150
CHAPITRE II - Exemptions	151
CHAPITRE III - Dispositions diverses.....	153
TITRE IV - DIGITALISATION DES RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES, LES CITOYENS ET CERTAINS TIERS	156
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPÔTS	160
DISPOSITION ABROGATOIRE	212
DISPOSITIONS TEMPORAIRES	212
Section 1 ^{re} - Mesures tendant à favoriser, par une réduction des droits d'enregistrement, la construction de nouveaux bâtiments	212
Section II - Dispositions diverses.....	213
DISPOSITIONS TRANSITOIRES	217
Section 1 ^{ère} - Mesures générales.....	217

Section II – Mesures particulières.....	219
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE	220
ENTREE EN VIGUEUR	220

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

Législation applicable en *REGION de BRUXELLES-CAPITALE*

(coordination officielle)

(Arrêté royal n° 64 du 30.11.1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (M.B., 01.12.1939) err. (M.B., 03.12.1939 et M.B., 13.12.1939). Cet AR a été confirmé par l'art. 2 de la loi du 16.06.1947 (M.B., 14.08.1947) err. (M.B., 26.10.1947))

TITRE I^{ER} - DROIT D'ENREGISTREMENT

CHAPITRE I^{er} - Formalité de l'enregistrement et établissement de l'impôt

Article 1^{er} *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 79 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

L'enregistrement est une formalité qui consiste dans la copie, l'analyse ou la mention d'un acte ou d'un écrit, dans un registre à ce destiné de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ou sur tout autre support déterminé par le Roi.

Cette formalité donne lieu à la perception d'un impôt dénommé droit d'enregistrement.

Article 2 *(applicable à partir du 17.08.2020)*

(modifié par l'art. 111 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Les actes sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Toutefois, sont enregistrés sur les expéditions, copies ou extraits, les actes authentiques en minute passés en pays étranger.

Le Roi peut, pour les catégories qu'il désigne, d'actes, d'écrits et de déclarations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, déterminer qu'ils peuvent ou doivent être présentés à l'enregistrement en minute, expédition ou copie et de manière dématérialisée ou non. Pour les catégories ainsi désignées d'actes, d'écrits et de déclarations, Il détermine les modalités de la présentation à la formalité et de l'exécution de la formalité ainsi que les mesures

nécessaires à la juste perception des droits dus. A cet effet, Il peut déroger aux dispositions des articles 6, alinéa 2, 8, 9, 26, 39, 40, 168, 171 et 172 du présent Code. Il ne peut toutefois, en cas d'infraction aux dispositions qu'il a établies en dérogation aux articles 171 et 172, fixer une amende d'un montant supérieur à 25 euros.

Le Roi peut déterminer que la présentation à l'enregistrement des actes ou de certaines catégories d'actes de manière dématérialisée, doit être accompagnée de métadonnées structurées relatives à l'acte, dont en particulier, pour chaque partie à l'acte, son numéro d'identification dans le Registre national ou son numéro d'identification dans le registre bis, attribué en application de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou encore, pour une personne morale, son numéro d'entreprise visé à l'article III. 17 du Code de droit économique.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les jugements et arrêts sont enregistrés sur une copie certifiée conforme par le greffier, présentée par voie électronique sauf cas de force majeure ou dysfonctionnement technique, auquel cas la présentation se fait sur papier. La relation de l'enregistrement est envoyée au greffier avec le jugement ou l'arrêt enregistré et de la même manière que celui-ci a été présenté.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les actes sous seing privé sont enregistrés sur un original ou une copie, à l'exception des actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3^o qui le sont sur une copie.

Article 2bis (applicable à partir du 10.01.2014)

(inséré par l'art. 43 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2014 (art. 87, 1^o))

L'enregistrement des actes notariés est subordonné à la mention du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, de chacune des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.

Cette mention est faite dans l'acte ou, au plus tard lors de sa présentation à l'enregistrement, dans une déclaration complétive au pied de l'acte, signée par la partie intéressée ou, en son nom, par le notaire instrumentant.

Article 2ter (applicable à partir des 01.04.2014 et 01.06.2014)

(inséré par l'art. 44 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir 01.04.2014 (actes visés à l'art. 19, al. 1^{er}, 3^o, a), C. enr.) et à partir 01.06.2014 (actes visés à l'art. 19, al. 1^{er}, 3^o, b) C. enr.) (art. 87, 4^o, a et b))

L'obligation de mention visée à l'article 2bis, alinéa 1^{er}, s'applique aussi pour l'enregistrement des actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3^o, en ce qui concerne des personnes morales.

Lorsqu'une partie à un tel acte ne s'est pas encore vu attribuer de numéro d'entreprise, elle le certifie dans l'acte ou dans une déclaration complétive signée au pied de l'acte.

Article 2quater (applicable à partir du 09.06.2024)

(al. 3, remplacé par l'art. 58 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

L'enregistrement d'un acte visé à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3^o, avec ou sans annexes, ou d'un état des lieux présenté séparément de l'acte visé ci-avant, est subordonné, en cas de présentation sur un support papier, à la présentation en même temps que les documents à enregistrer, d'un formulaire, entièrement et lisiblement complété, dont le Roi établit le modèle.

Le formulaire peut comprendre la mention obligatoire du numéro d'identification ou du numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, des parties à l'acte, lorsque ce numéro est disponible.

La présentation à l'enregistrement des documents visés à l'alinéa 1^{er} a lieu par envoi via un prestataire de service postal à l'adresse à déterminer par le Roi.

En cas de refus d'exécuter la formalité de l'enregistrement en raison du non-respect des dispositions qui précèdent, le requérant en est informé.

Le présent article n'est pas d'application dans le cas visé à l'article 25.

Article 3 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 80 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

S'il est présenté à l'enregistrement un acte ou écrit rédigé dans une langue autre que les langues nationales, le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale peut exiger qu'il y soit annexé, aux frais de la personne qui requiert la formalité, une traduction certifiée par un traducteur juré.

Article 4 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

L'enregistrement est indivisible : il s'applique à l'entièreté de l'acte ou de l'écrit présenté à la formalité.

Article 5 *(applicable à partir du 29.06.2020)*

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 11.06.2020 (M.B., 19.06.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 29.06.2020 (art. -))

(...)

Article 5bis *(applicable à partir du 07.02.2022)*

(remplacé par l'art. 93 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Un acte présenté à l'enregistrement et à la transcription hypothécaire, l'est simultanément aux deux formalités, sauf délais de présentation différents.

En cas de présentation simultanée aux formalités, l'enregistrement de l'acte est refusé tant que la transcription est refusée dans ce bureau.

Les alinéas 1^{er} et 2 ne sont pas applicables à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visée par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Article 6 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 82 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale est tenu d'enregistrer les actes ou écrits à la date où ils sont présentés à la formalité dans les conditions légales.

Un acte ou un écrit présenté en dehors des heures d'ouverture des bureaux, est réputé présenté lors de la première ouverture des bureaux qui suit.

Le bureau ne peut les retenir au-delà du temps nécessaire.

Article 7 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 83 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Si un acte ou écrit dont il n'y a pas de minute contient des renseignements utiles pour la découverte de sommes dues au Trésor, le bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale a le droit d'en tirer une copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier public instrumentant ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, par la personne intéressée qui a requis la formalité. En cas de refus, le bureau compétent certifie lui-même la conformité de la copie, avec mention de ce refus. La copie ainsi certifiée est réputée conforme jusqu'à preuve contraire.

Article 8 *(applicable à partir du 29.06.2020)*

(modifié par l'art. 4 de la loi du 11.06.2020 (M.B., 19.06.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 29.06.2020 (art. -))

La relation de l'enregistrement est mise sur l'acte ou l'écrit selon un libellé qui est déterminé par le ministre des Finances.

Pour les actes et écrits visés à l'article 2^{quater}, la relation de l'enregistrement est établie selon les modalités à déterminer par le Roi.

Lorsqu'il est fait application de la dispense prévue à l'article 8^{bis}, la relation de l'enregistrement est remplacée par la mention du paiement à effectuer selon les modalités prévues en exécution de cet article. Cette mention se fait selon un libellé déterminé par le Ministre des Finances.

Article 8^{bis} *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(inséré par l'art. 135 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le Roi peut dispenser de la formalité de l'enregistrement certaines catégories des actes visés aux articles 19, 1^o et 6^o, 26 et 29, sans que cette dispense entraîne exemption des droits applicables à ces actes, et à régler les modalités du paiement desdits droits dans les délais qu'il détermine, en dérogeant, le cas échéant, aux dispositions des chapitres III et IX du présent titre. Lorsqu'il est fait application de cette disposition, le Roi peut prescrire le dépôt d'une copie des actes et fixer des règles complémentaires de nature à assurer l'exacte perception de l'impôt.

Article 9 *(applicable à partir du 01.03.2021)*

(modifié par l'art. 12 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Lorsque le dernier jour du délai fixé par le présent Code pour l'exécution d'une formalité est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour d'ouverture des bureaux qui suit l'expiration du délai.

CHAPITRE II - Division des droits et règles générales de perception

Article 10 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 136 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Les droits d'enregistrement sont proportionnels ou fixes.

Les droits fixes se divisent en droit fixe général et droits fixes spécifiques.

Article 11 *(applicable à partir du 01.07.2013)*

(modifié par l'art. 11 de la loi-programme du 28.06.2013 (M.B., 01.07.2013 – éd. 2). Texte applicable à tous les actes et écrits présentés à la formalité à partir du 01.07.2013 (art. 13))

Les droits proportionnels ou fixes spécifiques sont perçus suivant le tarif établi par le présent Code.

Le droit fixe général est applicable à tous les actes et écrits non prévus dans ce tarif.

Le montant du droit fixe général est de 50 EUR.

Article 12 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le droit proportionnel ou fixe spécifique n'est perçu qu'une seule fois sur un acte juridique, quel que soit le nombre des écrits qui le constatent.

Article 13 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Ne donnent lieu qu'au droit fixe général, à moins qu'ils ne renferment une addition ou une modification de nature à entraîner la perception d'un droit nouveau ou complémentaire :

1° Tout écrit nouveau dressé pour constater un acte juridique qui a déjà subi le droit proportionnel ou fixe spécifique ;

2° Tout écrit contenant la ratification, la confirmation, l'exécution, le complément ou la consommation d'actes antérieurs enregistrés, s'il ne constate pas des actes juridiques nouveaux assujettis comme tels à un droit proportionnel ou fixe spécifique.

Ne donnent également lieu qu'au droit fixe général, les actes juridiques refaits pour cause de nullité, résolution ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur, à moins que le droit proportionnel perçu sur le premier acte n'ait été restitué ou ne soit sujet à restitution.

Article 14 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 2 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions dépendantes ou dérivant nécessairement les unes des autres et qui sont intervenues entre les mêmes contractants, il n'est dû qu'un droit pour l'ensemble de ces dispositions.

Le droit est perçu d'après celle de ces dispositions qui donne lieu au droit le plus élevé.

Article 15 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Lorsque, dans un acte, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon sa nature un droit particulier.

Cette règle n'est pas applicable au droit fixe général.

Article 16 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

L'acte juridique tarifé au droit proportionnel, mais soumis à une condition suspensive, ne donne lieu qu'au droit fixe général aussi longtemps que la condition n'est pas accomplie.

Lorsque la condition se réalise, le droit auquel l'acte est tarifé est dû, sauf imputation du droit déjà perçu. Il est calculé d'après le tarif en vigueur à la date où il eût été acquis à l'Etat si ledit acte avait été pur et simple et sur la base imposable déterminée par le présent code, considérée à la date de l'accomplissement de la condition.

Article 17 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Pour l'application du présent code, est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive, l'acte juridique fait par une personne morale et sujet à l'autorisation, l'approbation ou l'homologation de l'autorité supérieure.

Article 18 *(applicable à partir du 01.06.2012)*

(§ 2, remplacé par l'art. 168 de la loi-programme du 29.03.2012 (M.B., 06.04.2012 - éd. 3). Texte applicable aux actes ou ensembles d'actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à dater du 01.06.2012 (art. 169))

§ 1. La date des actes sous seing privé en général ou des conventions assujetties obligatoirement à l'enregistrement par le seul fait de leur existence n'est opposable à l'administration que dans la mesure où elle est opposable aux tiers. L'enregistrement n'implique pas reconnaissance, par l'administration, de la date de l'acte ou de la convention.

§ 2. N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ; ou
2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits d'enregistrement.

Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.

CHAPITRE III - Obligation de l'enregistrement

Section I^e - Actes et déclarations assujettis à la formalité

Article 19 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(al. 1^{er}, 5^o, modifié par l'art. 20 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Doivent être enregistrés dans les délais fixés par l'article 32 :

1^o les actes des notaires ; les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice, à l'exception des protêts visés par la loi du 3 juin 1997 sur les protêts ; les arrêts et jugements des cours et tribunaux qui contiennent des dispositions assujetties par le présent titre à un droit proportionnel ;

2^o Les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique ;

3^o a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule ;

b) les actes, autres que ceux visés sous a), portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou de parties d'immeubles situés en Belgique.

4^o Les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels ;

5° Les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ;

6° les actes notariés passés en pays étranger qui font titre d'une donation entre vifs de biens meubles par un habitant du royaume.

Sans préjudice du 6° de l'alinéa 1^{er} et sauf en ce qui concerne les 2°, 3° et 5° du même alinéa, le présent article ne vise que les actes passés en Belgique.

Article 20 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 2 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 21¹ *(applicable à partir du 09.06.2024)*

(remplacé par l'art. 59 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

Le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale prend une copie lors de la présentation à l'enregistrement sur support papier d'actes, de leurs annexes et toutes autres pièces à présenter en même temps, d'écrits et de déclarations suivants :

1° l'état des lieux visé à l'article 2^{quater}, alinéa 1^{er} ;

2° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 2°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;

3° les actes sous signature privée ou passés en pays étranger, visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 3°, 5° et 6°, sauf s'il s'agit d'un acte déposé au rang des minutes d'un notaire en Belgique ou annexé à ses minutes ;

4° les déclarations visées à l'article 31.

Le Roi peut compléter ou modifier les catégories d'actes, d'écrits et de déclarations visées à l'alinéa 1^{er}.

La copie visée à l'alinéa 1^{er} est conservée au moins pendant dix ans par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, à moins qu'elle ne soit transférée aux Archives de l'Etat ou détruite en exécution des articles 1^{er} et 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Article 21² *(applicable à partir du 01.01.1971)*

(modifié par l'art. 1^{er} de la loi du 10.07.1969 (M.B., 25.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 10, modifié par l'art. 3 de la loi du 19.12.1969 (M.B., 20.12.1969))

Ne sont pas considérés comme immeubles :

1° Pour l'application des articles 19, 3° et 83, les coffres-forts donnés en location par des personnes, des associations, collectivités ou sociétés se livrant habituellement à la location de coffres-forts ;

2° Pour l'application du présent Code, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles.

Article 22 *(applicable à partir du 23.09.1997)*

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 10.06.1997 (M.B., 19.07.1997). Texte applicable pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23.09.1997 (art. 10, AR du 15.09.1997 (M.B., 23.09.1997)))

(...)

Article 23 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les exequatur des sentences arbitrales et ceux des décisions judiciaires rendues en pays étranger doivent, lors de la présentation à l'enregistrement, être accompagnés des sentences ou décisions auxquelles ils se rapportent.

Article 24 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 2 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 25 *(applicable à partir du 15.12.2020)*

(modifié par l'art. 3 de la loi du 03.12.2020 (M.B., 11.12.2020 – éd. 1). Texte applicable à partir du 15.12.2020 (art. 5))

Lorsqu'un acte, sous seing privé ou passé en pays étranger, visé à l'article 19, alinéa 1^{er}, 2°, 3°, 5° ou 6°, constate en même temps une convention non obligatoirement enregistrable en Belgique, les intéressés ont la faculté de

faire enregistrer seulement un extrait analytique de l'acte, certifié par eux, relatant les conventions obligatoirement enregistrables en Belgique.

L'extrait est dressé en deux exemplaires. Lors de leur présentation à l'enregistrement, ils doivent être accompagnés de l'original de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte authentique passé en minute à l'étranger, d'une expédition de celui-ci. La perception du droit est limitée aux biens qui font l'objet de l'extrait. Un exemplaire de ce dernier reste déposé au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

Article 26 *(applicable à partir du 10.01.2014)*

(dernier al. remplacé par l'art. 47 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2014 (art. 87, 1°))

Aucun acte ou écrit quelconque ne peut être annexé à l'un des actes obligatoirement enregistrables en vertu de l'article 19, 1°, autre qu'un jugement ou arrêt, ou déposé au rang des minutes d'un notaire sans être préalablement enregistré.

Toutefois, les notaires et les huissiers de justice ont la faculté de présenter à l'enregistrement l'acte annexé ou déposé, en même temps que l'acte qui s'y rapporte.

L'obligation visée à l'alinéa 1^{er} n'est pas applicable :

1° en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait ;

2° en cas d'annexe ou de dépôt d'un plan qui est repris dans la base de données des plans de délimitation de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, à condition que l'acte, ou une déclaration au pied de l'acte signée par les parties ou, en leur nom, par le fonctionnaire instrumentant, fasse référence à cette reprise, mentionne le numéro de référence du plan et certifie que ce plan n'a pas été modifié depuis lors.

Article 27 *(applicable à partir du 18.07.1983)*

(abrogé par l'art. 19 de la loi du 01.07.1983 (M.B., 08.07.1983). Texte applicable à partir du 18.07.1983 (art. -))

(...)

Article 28 *(applicable à partir du 01.01.1969)*

(abrogé par l'art. 2/art. 28 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968)))

(...)

Article 29 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 87 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Hors le cas prévu par l'article 173, 1°, aucune transcription, inscription, radiation ou mention marginale dans les registres de la publicité hypothécaire ne peut être effectuée en vertu d'actes qui n'ont pas été préalablement enregistrés.

Article 30 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 88 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Il est fait exception à l'article précédent en ce qui concerne les transcriptions, inscriptions, radiations ou mentions marginales effectuées en vertu d'actes se rattachant à des opérations de crédit maritime faites sous le bénéfice de la loi du 23 août 1948 ou à des opérations de crédit faites sous le bénéfice de la loi favorisant le financement des stocks des charbonnages.

Il est aussi fait exception à l'article précédent en ce qui concerne les actes judiciaires et les actes de l'état civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait.

Article 31 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(al. 1^{er}, 1° bis, modifié par l'art. 21 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Il y a obligation de souscrire et de présenter à la formalité de l'enregistrement, dans les délais fixés par l'article 33, une déclaration dans les cas ci-après :

1° Lorsqu'une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique n'est pas constatée par un acte ;

1° bis lorsqu'un apport de biens à une société possédant la personnalité juridique et qui a soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, n'est pas constaté par un acte ;

1° ter (...)

2° Lorsque la condition qui a tenu en suspens la perception d'un droit vient à se réaliser ;

3° Dans les cas visés aux articles 74 et 75.

Cette déclaration, signée par les parties contractantes ou par l'une d'elles, mentionne la nature et l'objet de la convention, la date de celle-ci ou celle du fait nouveau qui a déterminé la déduction du droit, la désignation des parties, la consistance des biens, la base imposable et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

A partir de l'expiration des délais ci-dessus visés, est réputée émaner de toutes les parties, la déclaration souscrite par l'une d'elles.

Section II - Délais pour la présentation à la formalité

Article 32 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(7°, modifié par l'art. 22 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Les délais pour la présentation à l'enregistrement des actes obligatoirement enregistrables sont :

1° de quinze jours pour les actes des notaires ;

Le délai est toutefois :

a) de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :

i. l'absence de surenchère ;

ii. l'adjudication définitive ;

iii. l'exercice ou non d'un droit de préemption ;

iv. la constatation de l'obtention d'un financement ;

b) de quatre mois à partir du décès des testateurs ou donateurs pour :

i. les testaments ;

ii. les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage, autres que par contrat de mariage ;

iii. la révocation des actes visés sous i et ii ;

iv. les attestations relatives aux testaments à forme internationale ;

v. les actes constatant le dépôt d'un testament par le testateur.

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1^{er}, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification au notaire de ce refus. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1^{er} ou à l'alinéa 2, a) ;

2° De quatre jours, pour les actes des huissiers de justice ;

3° De dix jours, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux ;

3° bis de quinze jours, pour les actes des autorités administratives et des agents de l'État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, soumis obligatoirement à la formalité de l'enregistrement et à celle de la transcription hypothécaire ;

Le délai est toutefois de deux mois pour les procès-verbaux, dressés dans le cadre d'une vente publique immobilière et relatifs à :

a) l'absence de surenchère ;

b) l'adjudication définitive ;

c) l'exercice ou non d'un droit de préemption ;

d) la constatation de l'obtention d'un financement.

Pour les actes présentés simultanément aux formalités de l'enregistrement et de la transcription hypothécaire, qui, lors de la présentation à l'enregistrement dans le délai fixé à l'alinéa 1^{er}, n'ont pas été enregistrés pour cause de refus de transcription, le délai est de sept jours à compter de la date de la notification de ce refus aux autorités administratives ou agents de l'État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics. Ce délai n'expire pas avant la fin du délai fixé, selon le cas, à l'alinéa 1^{er} ou à l'alinéa 2 ;

4° De quatre mois, pour les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique ;

5° De deux mois, pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, a), et de quatre mois pour les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail visés à l'article 19, 3°, b) ;

6° D'un mois, pour les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers corporels dressés par les autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics ;

7° De quatre mois, pour les actes contenant apport de biens à des sociétés possédant la personnalité juridique et qui ont soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ;

8° de quatre mois, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 6°.

Article 33 *(applicable à partir du 01.04.1999)*

(modifié par l'art. 60 de la loi 22.12.1998 (M.B., 15.01.1999). Texte applicable à partir du 01.04.1999 (art. 80, § 31))

Le délai pour faire enregistrer les déclarations prévues à l'article 31 est de quatre mois à partir de la date de la convention ou, le cas échéant, de l'accomplissement de la condition qui a tenu en suspens la perception du droit.

Article 34 *(applicable à partir du 07.01.2016)*

(abrogé par l'art. 77 de la loi du 18.12.2015 (M.B., 28.12.2015 – éd. 2). Texte applicable à partir du 07.01.2016 (art. -))

(...)

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Section III - Personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement

Article 35 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 5, remplacé par l'art. 61 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

L'obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir :

1° Aux notaires et aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère ;

2° (...)

3° (...)

4° Aux notaires, huissiers de justice et greffiers, pour les actes qui sont annexés à leurs propres actes ou déposés en leurs mains, selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés ;

5° Aux autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ;

6° Aux parties contractantes, pour les actes sous seing privé ou passés en pays étranger visés à l'article 19, 2°, 3°, b) et 5°, et pour les déclarations prévues à l'article 31 ;

7° Au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a) ;

8° aux parties contractantes, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 6°.

L'obligation de faire enregistrer les arrêts et les jugements des cours et tribunaux incombe aux greffiers. Par dérogation à l'article 169^{ter}, ces arrêts et jugements sont enregistrés en débet.

L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire.

Si des droits et amendes dus sur un jugement ou arrêt s'appliquent à une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ces droits et amendes sont dus indivisiblement par les personnes qui ont été parties à la convention.

Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'envoi recommandé de l'avis de paiement par le receveur.

Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, l'avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.

Section III - Personnes tenues de l'obligation de l'enregistrement

Article 35 *(applicable à partir du 07.02.2022)*

(modifié par l'art. 95 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

L'obligation de faire enregistrer les actes ou déclarations et de payer les droits y afférents et éventuellement les amendes, dont l'exigibilité résulte des dits actes ou déclarations, incombe indivisiblement, savoir :

1° Aux notaires et aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère ;

2° (...)

3° (...)

4° Aux notaires, huissiers de justice et greffiers, pour les actes qui sont annexés à leurs propres actes ou déposés en leurs mains, selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés ;

5° Aux autorités administratives et agents de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, pour les actes dressés par eux ;

6° Aux parties contractantes, pour les actes sous seing privé ou passés en pays étranger visés à l'article 19, 2°, 3°, b) et 5°, et pour les déclarations prévues à l'article 31 ;

7° Au bailleur pour les actes sous seing privé ou passés à l'étranger visés à l'article 19, 3°, a) ;

8° aux parties contractantes, pour les actes visés à l'article 19, alinéa 1^{er}, 6°.

L'obligation de faire enregistrer les arrêts et les jugements des cours et tribunaux incombe aux greffiers. Par dérogation à l'article 169^{ter}, ces arrêts et jugements sont enregistrés en débet.

L'obligation de payer les droits et les amendes dont l'exigibilité résulte des arrêts et jugements des cours et tribunaux, incombe aux défendeurs, chacun dans la mesure des condamnations, liquidations ou collocations prononcées ou établies à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire.

Si des droits et amendes dus sur un jugement ou arrêt s'appliquent à une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique, ces droits et amendes sont dus indivisiblement par les personnes qui ont été parties à la convention.

Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d'un mois à compter du jour de l'envoi par lettre recommandée à la poste de l'avis de paiement par le receveur.

Lorsque le redevable des droits et, le cas échéant, des amendes n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, l'avis de paiement est adressé au procureur du Roi à Bruxelles.

Article 36 *(applicable à partir du 07.02.2022)*

(modifié par l'art. 96 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

L'article 35, alinéa 1^{er}, n'est pas applicable aux testaments et autres actes visés à l'article 32, 1°, alinéa 2, b), passés devant notaires lorsque les intéressés n'ont pas consigné en mains des notaires, au plus tard la veille de l'expiration du délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits et, le cas échéant, des amendes.

Article 37 *(applicable à partir du 07.02.2022)*

(modifié par l'art. 97 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Lorsque les droits se rapportant aux testaments et autres actes visés à l'article 32, 1°, alinéa 2, b), n'ont pas été consignés en mains des notaires, ils sont dus indivisiblement par les héritiers, légataires ou donataires et par les exécuteurs testamentaires.

Article 38 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 140 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Section IV - Lieu de l'enregistrement

Article 39 *(applicable à partir du 07.02.2022)*

(modifié par l'art. 98 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Les actes et déclarations sont enregistrés, savoir :

1° Les actes des notaires et des huissiers de justice, au bureau compétent pour leur résidence ;

Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

- a) rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;
- b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon cette résidence ;
- c) est présenté simultanément à la transcription.

L'alinéa 2 n'est pas applicable à un acte constatant exclusivement l'insaisissabilité du domicile d'un indépendant visé par la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) ;

1° bis (...)

2° Les arrêts et jugements des cours et tribunaux, au bureau dans le ressort duquel se trouve le siège de la cour ou du tribunal ;

3° Les actes qui sont annexés ou déposés selon les prévisions de l'article 26, sans avoir été préalablement enregistrés, au bureau où doit être enregistré l'acte du notaire ou de l'huissier de justice ;

4° Les actes des autorités administratives et agents de l'État, des entités fédérées, des provinces, des communes et des établissements publics, au bureau compétent pour leur siège ou résidence ;

Toutefois, est enregistré au bureau compétent pour la situation du premier immeuble qu'il mentionne, l'acte qui, cumulativement :

a) rentre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 14 mars 2014 portant réglementation de la présentation à la formalité de l'enregistrement et à la publicité hypothécaire d'actes de certains fonctionnaires instrumentants ;

b) concerne des immeubles tous situés en dehors du ressort du bureau compétent selon ce siège ou cette résidence ;

c) est présenté simultanément à la transcription ;

5° Les actes sous seing privé ou passés en pays étranger et les déclarations portant sur des immeubles situés en Belgique et qui sont visés à l'article 19, 2° et 3°, et à l'article 31, 1° et 3°, au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés. Si les biens sont situés dans le ressort de plusieurs bureaux, les actes et déclarations peuvent être enregistrés indifféremment dans l'un ou l'autre de ces bureaux ;

6° Les déclarations de réalisation d'une condition suspensive prévue à l'article 31, 2°, au bureau où a été enregistré l'acte constatant la convention ou, à défaut d'acte enregistré, au bureau désigné au 5° ci-avant ;

7° Les actes autres que ceux qui précèdent, dans tous les bureaux indifféremment.

Article 40 *(applicable à partir du 08.01.2018)*

(abrogé par l'art. 27 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1). Texte applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))

(...)

Section V - Sanctions

Article 41 *(applicable à partir du 01.01.2015)*

(modifié par l'art. 4 de la loi du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2015 (art. 8))

Encourent indivisiblement une amende égale au montant des droits, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR :

1° les personnes qui n'ont pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou déclarations qu'elles sont tenues de soumettre à la formalité ou qui n'ont pas effectué le paiement visé à l'article 169^{ter}, alinéa 2 ⁽¹⁾ ;

2° Les personnes désignées à l'article 37 qui n'ont pas fait, dans le délai qui leur est assigné à cet effet, la consignation prévue par l'article 36.

3° Les personnes désignées à l'article 35, alinéas trois et quatre, qui n'ont pas fait, dans le délai prescrit, le paiement prévu par l'alinéa cinq dudit article.

Article 41^{bis} *(applicable à partir du 16.05.2016)*

(modifié par l'art. 54 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les personnes qui n'ont pas acquitté, de la manière et dans les délais prescrits, les droits dus pour les actes dispensés de la formalité de l'enregistrement ou, qui n'ont pas déposé une copie desdits actes ou qui ne se sont pas conformées aux règles complémentaires fixées par le Roi en exécution de l'article 8^{bis}, encourent indivisiblement une amende de 25 EUR à 250 EUR par infraction.

Le montant de l'amende est fixé, dans ces limites, par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Les personnes visées à l'alinéa 1^{er} encourent indivisiblement une amende égale au droit éludé pour tout acte auquel elles ont appliqué à tort la dispense de la formalité prévue à l'article 8^{bis}.

Article 42 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru une amende de 25 EUR par les notaires et huissiers de justice, pour toute contravention à l'article 26.

Article 43 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Encourent une amende de 25 EUR par contravention, les greffiers qui n'ont pas fait enregistrer dans le délai prescrit, les arrêts et jugements qu'ils sont tenus de soumettre à la formalité.

CHAPITRE IV - Fixation des droits

Section I^{re} - Transmissions à titre onéreux de biens immeubles

§ 1^{er}. Dispositions générales

Article 44 *(applicable à partir du 10.04.1994)*

(modifié par l'art. 40 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux, de propriété ou d'usufruit de biens immeubles.

Article 45 *(applicable à partir du 10.04.1994)*

(complété par l'art. 41 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Le droit est liquidé, savoir :

- en ce qui concerne les ventes, sur le montant du prix et des charges stipulés ;
 - en ce qui concerne les échanges, sur la valeur conventionnelle des biens compris dans l'une des prestations, en ayant égard à celle qui donnerait lieu au droit le plus élevé si toutes deux étaient consenties moyennant un prix en argent fixé d'après cette valeur ;
 - en ce qui concerne les apports de biens immeubles en société autres que les apports visés à l'article 115bis, sur la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société ;
 - en ce qui concerne les autres conventions translatives, sur la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l'acquéreur de l'immeuble.
-

Article 46 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Toutefois, la base imposable ne peut, en aucun cas, être inférieure à la valeur vénale des immeubles transmis.

Article 46bis (applicable à partir du 24.07.2025)

(al. 7, modifié par l'art. 6 de l'ordonnance du 17.07.2025 (M.B., 24.07.2025). Texte applicable à partir du 24.07.2025 (art. 15))

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 200.000 euros en cas d'acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, en vue d'y établir la résidence principale de l'acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 600.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d'acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 600.000 euros.

Pour l'application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d'inscription dans ces registres vaut comme date d'établissement de la résidence principale.

Par dérogation aux alinéas 1^{er} et 2, la réduction de la base imposable se limite, en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir, à un montant de 100.000 euros, et ne peut être appliquée que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles 45 et 46 n'excède pas 300.000 euros. Pour l'application de cet alinéa, l'acquisition d'une maison ou d'un appartement en construction ou sur plan n'est pas considérée comme l'acquisition d'un terrain à bâtir.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l'acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ; lorsque l'acquisition est faite par plus d'une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu'ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis dans les trois ans ou, en cas de demande d'application de l'article 46ter, dans les cinq ans :

- soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

- soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet ;

c) s'engager à maintenir leur résidence principale dans l'immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S'il s'avère que la déclaration visée au 2°, a), de l'alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d'une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé au 2°, b), de l'alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l'amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l'immeuble acquis. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte de la force majeure ; il en est de même, par voie de restitution conformément à l'article 209, alinéa 1^{er}, 7°, des droits complémentaires, lorsque le délai visé à l'alinéa 5, 2°, b), n'est pas respecté en raison d'un cas de force majeure, à condition toutefois que les acquéreurs établissent leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis dès que cesse la force majeure. Lorsque l'application de l'article 46^{ter} a été demandée, il est tenu compte, pour apprécier si l'engagement visé à l'alinéa 5, 2°, b), a été respecté, d'un délai de cinq ans lorsque la condition visée à l'article 46^{ter}, alinéa 4, 1°, n'a pas été respectée.

Sauf cas de force majeure, des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé à l'alinéa 5, 2°, c). Ces droits complémentaires sont réduits en proportion du nombre d'années ininterrompues complètes durant lesquelles l'engagement précité a été respecté.

Article 46^{ter} (applicable à partir du 01.04.2024)

(al. 1^{er}, 1°, modifié par l'art. 77 de l'ordonnance du 07.03.2024 (M.B., 22.03.2024). Texte applicable à partir du 01.04.2024 (art. -))

Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre :

1° par « classe énergétique » : la ou les classe(s) énergétique(s) regroupées sous une même lettre exprimant le niveau de performance énergétique au sens de l'article 2.1.1, 1°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, telle(s) que déterminée(s) par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en exécution des articles 2.2.2, § 1^{er}, et 2.2.4/1, § 3 du même Code ;

2° par « certificat PEB » : le certificat PEB au sens de l'article 2.1.1, 11°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

La réduction de la base imposable visée à l'article 46*bis*, alinéas 1^{er} et 2, est majorée en cas d'amélioration de la performance énergétique de l'immeuble acquis, selon les modalités et conditions fixées par le présent article.

Le montant de la majoration de la réduction de la base imposable visée à l'alinéa 2 est égal à 25.000 euros pour chaque amélioration de classe énergétique réalisée. La majoration de la réduction de la base imposable est déterminée en fonction de l'amélioration de la performance énergétique mentionnée dans l'engagement visé à l'alinéa 4, 2°, b).

La majoration de la réduction de la base imposable visée à l'alinéa 2 est subordonnée au respect, outre des conditions visées à l'article 46*bis*, alinéa 5, des conditions suivantes :

1° la performance énergétique de l'immeuble acquis est améliorée d'au moins deux classes énergétiques dans les cinq ans à compter :

- soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

- soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

- a) mentionner les données relatives à la performance énergétique de l'immeuble acquis selon le certificat PEB valide le plus récent à la date de la convention d'acquisition, à savoir le numéro du certificat PEB, sa date d'émission et la classe énergétique reprise au certificat ;

- b) s'engager à satisfaire à l'obligation visée au 1°, en mentionnant l'amélioration des classes énergétiques, avec un minimum de deux, à prendre en compte pour la détermination du montant de la majoration de la réduction de la base imposable visé à l'alinéa 3 ;

3° le certificat PEB dont les données sont mentionnées au 2°, a), est joint au document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel.

La vérification du respect de la condition visée à l'alinéa 4, 1°, est réalisée en tenant compte de la classe énergétique reprise au certificat PEB visé à l'alinéa 4, 2°, a), et de la classe énergétique reprise au certificat PEB valide le plus récent établi pour l'immeuble acquis à l'échéance du délai. Les acquéreurs sont tenus de communiquer ce certificat PEB dans un délai de six mois à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4, 1°, au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale.

S'il s'avère qu'une des conditions visées à l'article 46*bis*, alinéa 5, n'est pas respectée, les droits complémentaires et les amendes dus en application de l'article 46*bis*, alinéas 6, 7 ou 8, sont, selon le cas, également dus, en tenant toutefois compte du montant de la majoration de la réduction de la base imposable visé à l'alinéa 3.

S'il s'avère que les données mentionnées à l'alinéa 4, 2°, a), sont inexactes, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la majoration de la réduction de la base imposable visé à l'alinéa 3, et d'une amende égale à la moitié de ces droits complémentaires, sans qu'elle puisse être inférieure à 625 euros.

S'il s'avère que l'engagement visé à l'alinéa 4, 2°, b), n'est pas respecté, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la majoration de la réduction de la base imposable visé à l'alinéa 3 et d'une amende égale à dix pour cent de ces droits sans qu'elle puisse, lorsque l'engagement qui n'a pas été respecté consiste à ne pas avoir amélioré la classe énergétique à concurrence du minimum visé à l'alinéa 4, 1°, être inférieure à 625 euros. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte de la force majeure.

Article 47 (applicable à partir du 17.01.1959)

(modifié par l'art. 3 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Lorsque la convention a pour objet l'usufruit d'un immeuble, la valeur vénale prévue à l'article 46 est représentée par la somme obtenue en multipliant le revenu annuel du bien ou, à son défaut, sa valeur locative, par le coefficient porté au tableau ci-après et déterminé par l'âge au jour de l'acte de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué :

Coefficient	Âge
18	20 ans ou moins
17	plus de 20 ans sans dépasser 30 ans ;
16	plus de 30 ans sans dépasser 40 ans ;
14	plus de 40 ans sans dépasser 50 ans ;
13	plus de 50 ans sans dépasser 55 ans ;
11	plus de 55 ans sans dépasser 60 ans ;
9,5	plus de 60 ans sans dépasser 65 ans ;
8	plus de 65 ans sans dépasser 70 ans ;
6	plus de 70 ans sans dépasser 75 ans ;
4	plus de 75 ans sans dépasser 80 ans ;
2	plus de 80 ans.

Si l'usufruit est établi pour un temps limité, la valeur vénale est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 p.c. le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention, mais sans pouvoir excéder soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu, si l'usufruit est établi au profit d'une personne morale.

En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur vénale supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété.

Article 48 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d'un immeuble dont l'usufruit est réservé par l'aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété.

Article 49 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Lorsque la convention a pour objet la nue-propriété d'un immeuble, sans que l'usufruit soit réservé par l'aliénateur, la base imposable ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculée conformément à l'article 47.

Article 50 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Si l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour l'application des articles 47 et 49 est celui de la personne la plus jeune.

§ 2. Ventes aux sociétés immobilières de service public

Article 51 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(complété par l'art. 145 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 6 p.c. pour les ventes faites en vue de la réalisation de leur objet social :

1° aux sociétés agréées soit par la Société nationale du Logement, soit par la Société nationale terrienne soit par les Sociétés régionales créées en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public ;

2° à la société coopérative « Fonds du Logement de la Ligue des familles nombreuses de Belgique », aux sociétés coopératives Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise.

En ce qui concerne les sociétés visées sous le 1° ci-dessus, la réduction est subordonnée à la justification de l'agrément de la société acquéreuse.

Article 51 bis *(applicable à partir du 19.09.2013)*

(inséré par l'art. 2 de l'ordonnance du 26.07.2013 (M.B., 09.09.2013). Texte applicable à partir du 19.09.2013 (art. -))

Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 0 % pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles conclus entre des sociétés immobilières de service public agréées.

§ 3. Ventes aux acheteurs bénéficiaires de la prime gouvernementale

Article 52 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 146 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le droit est réduit à 1.50 p.c. pour les ventes d'habitations consenties par la Société nationale du Logement, Société nationale terrienne, les sociétés agréées par elles ou par les Sociétés Régionales créées en exécution de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, les administrations ou établissements publics, à une personne bénéficiant de la prime à l'achat accordée par l'Etat.

Le retrait éventuel de cette prime entraîne l'obligation pour l'acquéreur de compléter le paiement du droit à concurrence du taux fixé par l'article 44.

§ 4. Ventes de petites propriétés rurales et d'habitations modestes

Article 53 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 54 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 55 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 56 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 57 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 58 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 59 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 60 *(applicable à partir du 01.01.2003)*

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 61¹ (applicable à partir du 01.01.2003)

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3) err. (M.B., 16.01.2003). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

Article 61² (applicable à partir du 01.01.2003)

(abrogé par l'art. 11 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3) err. (M.B., 16.01.2003). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

(...)

§ 5. Ventes aux personnes faisant profession d'acheter des immeubles en vue de la revente

Article 62 (applicable à partir du 01.01.2003)

(modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 20.12.2002 (M.B., 31.12.2002 - éd. 3) err. (M.B., 16.01.2003). Texte applicable à partir du 01.01.2003 (art. 13))

Le droit fixé par l'article 44 est réduit à 8 p.c. pour les ventes faites de gré à gré et par acte authentique à des personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.

Cette réduction n'est toutefois pas applicable aux ventes de biens ruraux dont la valeur vénale n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le Roi.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 63¹ (applicable à partir du 01.01.2028)

(al. 1^{er}, 1^o, remplacé par l'art. 62 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article précédent, le professionnel doit :

1° souscrire et transmettre une déclaration de profession dans la forme et au bureau à déterminer par arrêté royal ;

2° Constituer, à ses frais, une garantie pour le recouvrement des sommes pouvant devenir exigibles par application de l'article 64 et des articles suivants du présent paragraphe ;

3° avoir fait agréé un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec lui, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :

a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;

b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen.

L'accomplissement de ces conditions doit être affirmé soit dans l'acte d'acquisition, soit dans une déclaration faite au pied de l'acte ou dans un écrit y annexé. La déclaration est signée, avant l'enregistrement, par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire instrumentant.

Lorsque l'acquisition a pour objet des immeubles ruraux, un extrait de la matrice cadastrale relatif aux biens acquis doit être annexé à l'acte lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement.

L'acte qui ne contient pas l'affirmation ou auquel ne sont pas joints la déclaration et, le cas échéant, l'extrait de la matrice cadastrale prévus aux alinéas qui précèdent, est enregistré au droit ordinaire et aucune demande en restitution n'est recevable.

Les professionnels non visés à l'alinéa 1^{er}, 3°, peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

Article 63¹ *(applicable à partir du 16.05.2011)*

(modifié par l'art. 62 de la loi du 14.04.2011 (M.B., 06.05.2011). Texte applicable à partir du 16.05.2011 (art. -))

Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article précédent, le professionnel doit :

1° Souscrire et déposer une déclaration de profession dans la forme et au bureau à déterminer par arrêté royal ;

2° Constituer, à ses frais, une garantie pour le recouvrement des sommes pouvant devenir exigibles par application de l'article 64 et des articles suivants du présent paragraphe ;

3° avoir fait agréé un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec lui, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :

a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;

b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen.

L'accomplissement de ces conditions doit être affirmé soit dans l'acte d'acquisition, soit dans une déclaration faite au pied de l'acte ou dans un écrit y annexé. La déclaration est signée, avant l'enregistrement, par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire instrumentant.

Lorsque l'acquisition a pour objet des immeubles ruraux, un extrait de la matrice cadastrale relatif aux biens acquis doit être annexé à l'acte lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement.

L'acte qui ne contient pas l'affirmation ou auquel ne sont pas joints la déclaration et, le cas échéant, l'extrait de la matrice cadastrale prévus aux alinéas qui précèdent, est enregistré au droit ordinaire et aucune demande en restitution n'est recevable.

Les professionnels non visés à l'alinéa 1^{er}, 3^o, peuvent faire agréer un représentant responsable établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.

Article 63² *(applicable à partir du 24.02.1959)*

(inséré par l'art. 3 de la loi du 03.02.1959 (M.B., 14.02.1959). Texte applicable à partir du 24.02.1959 (art. -))

Lorsqu'il est établi, par une expertise faite conformément aux articles 190 à 199, que la valeur vénale de biens ruraux acquis avec application du droit réduit prévu à l'article 62 n'excédait pas, à la date de l'acquisition, la limite fixée par cet article, l'acquéreur est redevable du droit supplémentaire calculé sur la base ayant servi pour la perception du droit réduit, d'une somme égale à titre d'amende et des frais de la procédure.

Article 64 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le droit établi par l'article 44 devient exigible à charge de l'acquéreur de l'immeuble ayant bénéficié de l'article 62, si le dit acquéreur ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, autre que l'apport en société, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit la date de l'acte d'achat.

Ne met pas obstacle à cette exigibilité la revente faite à un professionnel avec application de l'article 62.

Article 65 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

L'acquéreur peut offrir de payer le droit ordinaire avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article précédent.

Article 66 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le droit qui a été payé pour l'acquisition du bien ne peut être imputé sur ceux qui sont dus en vertu des articles 64 et 65.

Article 67 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les droits exigibles conformément aux articles 64 et 65 sont calculés sur la valeur qui a servi de base au droit payé pour l'acquisition et selon le tarif en vigueur à la date de celle-ci.

Si des immeubles qui ont été achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata de la contenance.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 68 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 3, remplacé par l'art. 63 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Dans le cas de l'article 64, les droits ordinaires sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement dans les quatre premiers mois après expiration de la dixième année et sous peine d'une amende égale aux droits, au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés.

Dans le cas de l'article 65, l'acquéreur doit présenter à l'enregistrement au dit bureau une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter les droits.

Les déclarations prescrites par le présent article sont signées par l'intéressé ou son représentant agréé et mentionnent l'acte ou les actes d'acquisition, le fait nouveau qui détermine la débit du droit et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt. Une copie est conservée par le service compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Article 68 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 152 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Dans le cas de l'article 64, les droits ordinaires sont liquidés sur une déclaration qui doit être présentée à l'enregistrement dans les quatre premiers mois après expiration de la dixième année et sous peine d'une amende égale aux droits, au bureau dans le ressort duquel les biens sont situés.

Dans le cas de l'article 65, l'acquéreur doit présenter à l'enregistrement au dit bureau une déclaration déterminant la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter les droits.

Les déclarations prescrites par le présent article, signées par l'intéressé ou son représentant agréé, sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement. Elles mentionnent l'acte ou les actes d'acquisition, le fait nouveau qui détermine la déduction du droit et tous éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.

Article 69 *(applicable à partir du 16.05.2011)*

(modifié par l'art. 63 de la loi du 14.04.2011 (M.B., 06.05.2011). Texte applicable à partir du 16.05.2011 (art. -))

En cas de décès du représentant d'un professionnel visé à l'article 63¹, alinéa 1^{er}, 3^o, du retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les six mois.

Lorsque la garantie constituée par l'acquéreur devient insuffisante, il doit fournir un supplément de garantie, dans le délai imparti par l'administration.

S'il n'est pas satisfait aux prescriptions qui précèdent, le droit ordinaire, calculée comme il est dit aux articles 66 et 67 sur les biens non encore revendus, devient exigible.

Article 70 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Le ministre des Finances ou son délégué fixe la nature et le montant de la garantie ou du supplément de garantie à constituer en exécution des articles 63¹, 2^o, et 69. Cette garantie doit être fournie dans les conditions déterminées par le ministre ou son délégué et ne peut être inférieure à 5.000 EUR.

Article 71 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Si celui qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par une succession de reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, il devient débiteur des droits ordinaires sur ses achats, sous déduction des droits déjà perçus, et en outre d'une somme égale aux droits complémentaires à titre d'amende.

§ 6. Echanges d'immeubles ruraux non bâtis

Article 72 *(applicable à partir du 30.11.1978)*

(modifié et complété par l'art. 2 de la loi du 27.04.1978 (M.B., 30.11.1978). Texte applicable à partir du 30.11.1978 (art. 2, AR du 13.11.1978 (M.B., 30.11.1978)))

Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général, les échanges d'immeubles ruraux non bâtis dont la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le Roi.

Toutefois, le droit fixé par l'article 44 est perçu en cas d'inégalité des lots sur la différence de valeur ou sur la soulte si celle-ci est supérieure à cette différence. Ce droit est réduit à 6 p.c. si la différence de valeur ou la soulte n'excède pas le quart de la valeur vénale du moindre lot.

L'application du présent article est subordonnée à la triple condition :

1° que la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° qu'un extrait de la matrice cadastrale soit annexé à l'acte au moment de l'enregistrement.

3° que, dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les immeubles échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un écrit annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.

Article 73¹ *(applicable à partir du 09.09.1952)*

(remplacé par l'art. 3 de la loi du 26.07.1952 (M.B., 30.08.1952). Texte applicable à partir du 09.09.1952 (art. -))

Toute insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible, outre le droit éludé, une amende égale à celui-ci.

Il en est de même de toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit.

Toutefois, l'amende n'est pas due si l'écart entre la valeur vénale des lots et l'estimation qui en a été déclarée n'atteint pas le huitième de celle-ci.

Les dispositions des articles 189 à 201 sont applicables au contrôle des estimations prévues au présent article.

Article 73² *(applicable à partir du 30.11.1978)*

(rétabli par l'art. 3 de la loi du 27.04.1978 (M.B., 30.11.1978). Texte applicable à partir du 30.11.1978 (art. 2, AR du 13.11.1978 (M.B., 30.11.1978)))

En cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des immeubles échangés, les parties sont tenues indivisiblement au paiement de la différence entre le droit ordinaire et le droit perçu, ainsi que d'une amende égale à cette différence.

§ 7. Acquisitions séparées du fonds et de la superficie ou des objets affectés au service de l'immeuble

Article 74 *(applicable à partir du 10.04.1994)*

(modifié par l'art. 42 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Celui qui, ayant acquis par une convention translatrice à titre onéreux autre qu'un apport en société visé à l'article 115bis, la propriété soit de bois sur pied avec obligation de les abattre, soit de constructions avec obligation de les démolir, acquiert ultérieurement entre vifs la propriété du fonds avant que les bois soient entièrement abattus ou que les constructions soient complètement démolies doit acquitter, en raison de la première acquisition et sur la base indiquée aux articles 45 et suivants, le droit fixé pour les ventes d'immeubles déduction faite du droit proportionnel d'enregistrement éventuellement acquitté sur cette acquisition.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable s'il est justifié que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée pour la livraison des bois sur pied ou des constructions à démolir.

Article 75 *(applicable à partir du 10.04.1994)*

(modifié par l'art. 43 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Est considérée comme une transmission d'immeuble, celle qui, résultant d'une convention entre vifs à titre onéreux autre qu'un apport en société visé à l'article 115bis, porte sur la propriété soit de bois sur pied, soit de constructions, si ladite transmission est consentie au profit du propriétaire du fonds.

Cette disposition n'est pas applicable si la taxe sur la valeur ajoutée est due pour la livraison des biens faisant l'objet de la convention. La perception du droit fixe est toutefois subordonnée à l'indication dans l'acte ou dans un écrit y annexé, avant l'enregistrement, du bureau auquel le vendeur dépose périodiquement les déclarations requises pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

§ 8 (...)

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

Article 76 *(applicable à partir du 31.07.1960)*

(abrogé par l'art. 3 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

(...)

Section II – Ventes publiques de biens meubles corporels

(intitulé remplacé par l'art. 4 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Article 77 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 4 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Le droit est fixé à 5 p.c. pour les ventes publiques de biens meubles corporels.

Article 78 *(applicable à partir du 01.01.1971)*

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 10.07.1969 (M.B., 25.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 10, modifié par l'art. 3 de la loi du 19.12.1969 (M.B., 20.12.1969)))

(...)

Article 79 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 4 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

La base de perception est déterminée ainsi qu'il est dit aux articles 45 et 231.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 80 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 2, modifié par l'art. 64 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Sont exemptées du droit de 5 p.c. et soumises au droit fixe général :

- 1°** les ventes publiques faites à la requête d'une personne qui agit en qualité d'assujetti au sens de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- 2°** les ventes publiques de biens visés aux articles 2 et 3 du titre I^{er} du Code des taxes assimilées au timbre ;
- 3°** les ventes publiques des bois indigènes livrés sur pied ou abattus.

Dans les ventes visées au 1°, la perception du droit fixe est subordonnée à l'indication dans le procès-verbal ou dans un écrit y annexé avant l'enregistrement, du bureau auquel le vendeur est tenu de transmettre les déclarations périodiques pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 80 *(applicable à partir du 01.01.1978)*

(remplacé par l'art. 42 de la loi du 27.12.1977 (M.B., 30.12.1977) err. (M.B., 10.05.1978). Texte applicable à partir du 01.01.1978 (art. 43))

Sont exemptées du droit de 5 p.c. et soumises au droit fixe général :

- 1°** les ventes publiques faites à la requête d'une personne qui agit en qualité d'assujetti au sens de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- 2°** les ventes publiques de biens visés aux articles 2 et 3 du titre I^{er} du Code des taxes assimilées au timbre ;
- 3°** les ventes publiques des bois indigènes livrés sur pied ou abattus.

Dans les ventes visées au 1°, la perception du droit fixe est subordonnée à l'indication dans le procès-verbal ou dans un écrit y annexé avant l'enregistrement, du bureau auquel le vendeur est tenu de déposer les déclarations périodiques pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Section III (...)

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

Article 81 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

(...)

Article 82 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

(...)

Section IV - Baux

Article 83 *(applicable à partir du 01.01.2024)*

(al. 1^{er}, 3^o, modifié par l'art. 5 de la loi du 22.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 6))

Le droit est fixé à :

1° 0,20 p.c. pour les baux, sous-baux et cessions de baux de biens immeubles ;

2° 1,50 p.c. pour les baux de chasse et de pêche ;

3° 5 p.c. pour les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions, sauf lorsque la constitution ou la cession du droit est consentie à une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une personne morale analogue créée conformément et assujettie à la législation d'un autre État membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen, auquel cas le droit est fixé à 0,50 p.c.

Par personne morale analogue à une ASBL, il faut entendre une personne morale dont, cumulativement :

1° le but de la personne morale est désintéressé, non lucratif ;

2° l'activité de la personne morale ne peut enrichir matériellement :

a) ni ses fondateurs, ses membres ou ses administrateurs ;

b) ni les conjoints, cohabitants légaux, parents en ligne directe, parents en ligne collatérale jusqu'à un degré permettant de succéder légalement aux fondateurs ni d'autres ayants droit éventuels des fondateurs ;

c) ni les conjoints ou cohabitants légaux des personnes visées sous a) et b) ;

3° les biens ne peuvent pas revenir aux personnes visées au 2° en cas de dissolution ou liquidation de la personne morale, mais doivent être transmis :

a) soit à une personne morale analogue, elle-même créée conformément et assujettie à la législation d'un autre État membre de l'Espace économique européen et qui a en outre son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'Espace économique européen ;

b) soit à un État membre de l'Espace économique européen ou une subdivision politique d'un État membre EEE ou encore à un établissement public relevant d'une telle personne morale de droit public.

Les contrats constitutifs de droits d'emphytéose ou de superficie et leurs cessions sont, pour le surplus, assimilés aux baux et aux cessions de baux pour l'application du présent Code, sauf pour l'application des articles 2^{quater} et 161, 12°.

Ce droit n'est toutefois pas dû en cas d'application de l'article 140bis⁽¹⁾.

Note :

(1) Selon l'art. 20, § 2, de l'Ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3) : « Chaque mention de l'article 140bis faite dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doit être lue comme une mention des articles 140/1 et suivants ».

Article 84 (applicable à partir du 27.09.1947)

(seul le texte en néerlandais a été modifié par l'art. 22 de loi du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))

La base imposable est déterminée, savoir :

Si le bail est à durée limitée, par le montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour toute la durée du bail ou, s'il s'agit d'une cession, pour la période restant à courir ;

S'il est à vie ou à durée illimitée, par une somme formée de dix fois le loyer et les charges annuels, sans que cette somme puisse être inférieure au montant cumulé des loyers et des charges imposées au preneur pour la durée minimum prévue dans l'acte de bail.

En cas de cession de bail, le montant ou la valeur des prestations éventuellement stipulées au profit du cédant est ajouté à la base de perception telle qu'elle est déterminée ci-avant.

Section V - (...)

(abrogé par l'art. 7 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Article 85 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 7 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 86 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 7 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Section VI - Constitutions d'hypothèque

(modifié par l'art. 55 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

Article 87 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 8 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Sont assujetties à un droit de 1 p.c. les constitutions d'hypothèque sur un immeuble situé en Belgique.

Article 88 *(applicable à partir du 01.01.2018)*

(remplacé par l'art. 56 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))⁽¹⁾

Les constitutions d'hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, sont assujetties à un droit de 0,50 p.c.

Note (1) – Disposition transitoire :

Le droit de 0,5 p.c., perçu conformément à l'art. 88 C. enr. avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est déductible du droit dû en vertu de l'art. 87 du même Code lorsqu'une hypothèque est constituée ultérieurement pour sûreté de la même dette (art. 69).

Article 89 (applicable à partir du 01.01.2018)

(modifié par l'art. 57 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

Les droits établis par les articles 87 et 88 sont applicables même lorsque l'hypothèque est constituée pour sûreté d'une dette future, d'une dette conditionnelle ou éventuelle ou d'une obligation de faire.

Article 90 (applicable à partir du 17.01.1959)

(remplacé par l'art. 8 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Les droits établis par les articles 87 et 88 ne sont pas dus si l'obligation garantie procède d'un contrat qui a subi la perception d'un droit proportionnel atteignant au moins 1 p.c.

Article 91 (applicable à partir du 01.01.2018)

(modifié par l'art. 58 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

La constitution d'une hypothèque sur un immeuble situé en Belgique pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime est assujettie au droit de 1 p.c., sous déduction, le cas échéant, du droit de 0,50 p.c. perçu en vertu de l'article 88.

Article 92¹ (applicable à partir du 21.12.2018)

(remplacé par l'art. 2 de l'ordonnance du 13.12.2018 (M.B., 21.12.2018). Texte applicable à partir du 21.12.2018 (art. 6))

Sans préjudice de l'article 91, le droit visé à l'article 88 et à l'article 3, alinéa 1^{er}, 7^o, a), de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions couvre toute constitution d'hypothèque qui serait

consentie dans la suite pour sûreté d'une même créance et du même montant garanti.

Article 92² *(applicable à partir du 01.01.2018)*

(modifié par l'art. 60 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

La transmission d'une hypothèque sur un bien immobilier situé en Belgique, en ce compris les privilèges visés à l'article 27 de la loi du 16 décembre 1851 ou d'une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par suite de la cession à titre onéreux de la créance, de la subrogation conventionnelle ou de toute autre convention à titre onéreux, est assujettie à un droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c., selon que la transmission se rapporte ou non à une hypothèque sur un immeuble.

Article 93 *(applicable à partir du 01.01.2018)*

(modifié par l'art. 61 de la loi du 25.12.2016 (M.B., 30.12.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 70))

Le droit de 1 p.c. ou de 0,50 p.c. est liquidé sur le montant des sommes garanties par l'hypothèque, à l'exclusion des intérêts ou arrérages de trois années garantis par l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851.

Article 94 *(applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019)*

(modifié par l'art. 12 de la loi du 03.07.2018 (M.B., 19.07.2018). Texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 (art. 13))

Les navires ne sont pas soumis au droit fixé à l'article 88 à condition que :

1° un certificat, délivré par le Registre naval belge compétent, attestant que le navire est enregistré dans le registre belge des navires ou qu'une déclaration d'enregistrement dans le registre belge des navires a été introduite pour le navire, soit annexé à l'acte ;

2° l'acte, ou une déclaration certifiée et signée par le constituant de l'hypothèque au pied de l'acte mentionne expressément :

a) que le navire est destiné par nature au transport maritime ;

b) que le constituant de l'hypothèque s'engage à respecter pendant une durée de cinq ans, à compter de la date d'enregistrement de l'acte, les conditions relatives au maintien ou à l'augmentation du tonnage ainsi qu'à l'administration de la preuve du respect de la part de tonnage et, pour chaque navire de la flotte, du respect des normes internationales et communautaires y afférentes, conformément aux conditions décrites de manière plus précise au point 3.1, alinéas 8 et 9 de la Communication C(2004) de la Commission européenne.

Lorsque la déclaration, visée à l'alinéa 1^{er}, 2^o, a), apparaît comme incorrecte ou lorsque l'engagement, visé à l'alinéa 1^{er}, 2^o, b), n'est pas respecté, le constituant de l'hypothèque est tenu au paiement du droit proportionnel, augmenté des intérêts.

Le constituant de l'hypothèque peut proposer de payer le droit proportionnel augmenté des intérêts avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa 1^{er}, 2^o, b).

Section VII - (...)

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

Article 95 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

(...)

Article 96 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

(...)

Article 97 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

(...)

Article 98 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art -))

(...)

Section VIII

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Article 99 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 100 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 101 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 102 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Section IX - Mainlevées

Article 103 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 92 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

§ 1^{er}. Chaque mainlevée totale ou partielle d'une inscription hypothécaire prise en Belgique, donnée par un acte visé à l'article 19, 1^o, est soumise à un droit fixe spécifique de 75 euros.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, ne donnent lieu qu'à une seule fois la perception du droit établi par le paragraphe 1^{er}, les mainlevées constatées dans un seul et même acte :

1^o d'inscriptions prises contre un même débiteur affectant ;

2^o d'inscriptions prises contre un débiteur affectant et une personne affectant à titre de caution du premier nommé ;

3^o d'inscriptions d'hypothèques légales contre un même débiteur ;

4^o d'inscriptions d'office par un conservateur des hypothèques ou l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

5^o intervenant dans le cadre d'une vente publique sur saisie ou d'une vente de gré à gré visée à l'article 1580^{bis} du Code judiciaire.

Article 104 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 105 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 153, 1^o, de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 106 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 153, 2^o, de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 107 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 10 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 108 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 153, 3°, de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Section X - Partages

Article 109 *(applicable à partir du 01.07.2022)*

(3°, modifié par l'art. 20 de l'ordonnance du 13.10.2022 (M.B., 19.10.2022). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 24))

Le droit est fixé à 1 p. c. pour :

1° les partages, partiels ou totaux, de biens immeubles ;

2° les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles ;

3° la conversion prévue au Livre 4, titre 1^{er}, sous-titre 7 du Code civil, même s'il n'y a pas indivision.

Article 110 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 16 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

En ce qui concerne les biens pour lesquels l'acte fait cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, le droit est liquidé sur la valeur de ces biens.

En ce qui concerne les biens pour lesquels l'acte ne fait pas cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, le droit est liquidé sur la valeur des quotités cédées.

Article 111 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 16 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

La base imposable est déterminée par la valeur conventionnelle des biens, telle qu'elle résulte des stipulations de l'acte, sans qu'elle puisse être inférieure à la valeur vénale.

Lorsque les stipulations de l'acte ne permettent pas de déterminer la valeur conventionnelle, il y est suppléé conformément à l'article 168.

Le cas échéant, la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété est déterminée conformément aux articles 47 à 50.

Article 112 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(abrogé par l'art. 16 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

(...)

Article 113 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(remplacé par l'art. 17 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

En cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu, par dérogation à l'article 109, au taux prévu pour les transmissions à titre onéreux sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention et selon les règles fixées aux articles 45 à 50.

Cette disposition est applicable dans le cas où l'attribution des biens ou la cession des parts indivises est consentie aux héritiers ou légataires du tiers acquéreur décédé. Elle n'est pas applicable dans le cas où le tiers attributaire ou cessionnaire a acquis avec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens.

Article 114 *(applicable depuis le 01.02.1940)*

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la réalisation d'une clause de réversion ou d'accroissement.

Section XI - Sociétés

Article 115 *(applicable à partir du 25.11.2025)*

(al. 1^{er}, modifié et al. 3, abrogé par l'art. 22 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

Sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement.

Le droit est liquidé sur le montant total des apports.

Article 115bis *(applicable à partir du 25.11.2025)*

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 23 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

Sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique.

En cas de déclaration inexacte concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits.

Article 116 *(applicable à partir du 25.11.2025)*

(modifié par l'art. 24 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

Est assujettie à un droit de 0 p.c. l'augmentation du capital, sans apport nouveau, d'une société ayant soit son siège de direction effective en Belgique, soit son siège statutaire en Belgique et son siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne.

Le droit est liquidé sur le montant de l'augmentation.

Le droit n'est pas dû dans la mesure où le capital est augmenté par incorporation de réserves ou de provisions constituées, à l'occasion d'apports effectués à la société, en représentation de tout ou partie du montant de ces apports qui a été assujéti au droit prévu aux articles 115 et 115*bis*.

Article 117 *(applicable à partir du 25.11.2025)*

(modifié par l'art. 25 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

§ 1^{er}. Le droit prévu aux articles 115 et 115*bis* n'est pas dû en cas d'apport de l'universalité des biens d'une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes.

Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à condition :

1° que la société qui effectue l'apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

2° a) que l'acte juridique soit assimilé par l'article 12:7 du Code des sociétés et des associations à une fusion par absorption ; ou

b) que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport par la société apporteuse, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions, soit par l'attribution d'actions accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autre que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions.

§ 2. Le droit visé aux articles 115 et 115*bis* n'est de même pas dû pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité, dans les conditions suivantes :

1° que l'apport ait pour objet l'ensemble des biens qui sont affectés par la société apporteuse à une ou plusieurs divisions de son entreprise, qui, d'un point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exercent chacune une activité autonome, et sont susceptible de fonctionner par leurs propres moyens ; et

2° que, déduction faite le cas échéant des sommes dues lors de l'apport, par la société apporteuse et qui se rapportent aux branches d'activité apportées, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions, soit par l'attribution d'actions accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable la valeur d'apport, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas

échéant augmentée des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions.

Le 2° n'est pas applicable aux actes juridiques assimilés à des scissions par l'article 12:8, 2°, du Code des sociétés et des associations.

N'est pas considérée comme une division de l'entreprise la gestion des participations et des valeurs de portefeuille. Les participations et valeurs de portefeuille sont considérées comme appartenant à une branche d'activité seulement si elles sont normalement intégrées à l'exploitation de cette branche d'activité.

Sous réserve du droit de contrôle, la réalisation des conditions doit être affirmée soit dans l'acte d'apport, soit dans une déclaration au pied de cet acte, signée avant l'enregistrement par les parties ou, en leur nom, par le notaire instrumentant. A défaut de pareille affirmation, l'acte est enregistré moyennant paiement du droit calculé sans tenir compte de l'exemption du droit proportionnel ou de l'exception, selon le cas, sauf restitution ultérieure.

§ 3. Le droit visé aux articles 115 et 115*bis* n'est de même pas dû pour les apports d'actions ou certificats d'actions ayant pour effet que la société à qui est fait l'apport obtient au moins 75 p.c. du capital ou des capitaux propres de la société dont les actions ou certificats d'actions sont apportés.

Lorsque ce pourcentage est acquis à la suite de plusieurs opérations d'apport, seuls les apports permettant d'atteindre ce pourcentage ainsi que les apports subséquents bénéficient de l'application du présent paragraphe.

L'application du présent paragraphe est en outre subordonnée aux conditions suivantes :

1° la société acquéreuse et la société dont les actions ou parts sont apportées doivent toutes deux avoir leur siège de direction effectif ou leur siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

2° l'apport doit être rémunéré exclusivement par l'émission d'actions de la société acquéreuse, accompagné d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions attribuées. Si le droit belge ou étranger qui régit la société bénéficiaire ne prévoit pas une notion analogue à celle du capital d'une société anonyme, est assimilée au pair comptable, la valeur, telle qu'elle résulte des comptes annuels, de tous les apports en numéraire ou en nature, autres que les apports en industrie, consentis par les actionnaires ou associés, le cas échéant augmenté des réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, ne peuvent être distribuées aux actionnaires ou associés que moyennant une modification des statuts, le tout divisé par le nombre des actions ;

3° l'acte d'apport doit porter la mention que la société acquéreuse obtient à l'occasion de cet apport au moins 75 p.c. du capital ou des capitaux propres de la société dont les actions sont apportées ;

4° une attestation d'un réviseur d'entreprise confirmant le fait énoncé conformément au présent alinéa, 3°, doit être annexée à l'acte.

A défaut de respect d'une des conditions de l'application du présent paragraphe au plus tard lors de la présentation de l'acte de formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire.

Article 118 *(applicable à partir du 01.01.1972)*

(remplacé par l'art. 7 de la loi du 03.07.1972 (M.B., 01.08.1972). Texte applicable à partir du 01.01.1972 (art. 11))

Pour l'application du présent Code, sont considérés comme des constitutions de société nouvelle :

- 1° le transfert en Belgique du siège de direction effective d'une société dont le siège statutaire est à l'étranger ;
- 2° le transfert en Belgique du siège statutaire d'une société dont le siège de direction effective est à l'étranger ;
- 3° le transfert, de l'étranger en Belgique, du siège statutaire et du siège de direction effective d'une société.

Dans ces cas, l'apport comprend les biens de toute nature appartenant à la société au moment du transfert.

Article 119 *(applicable à partir du 10.04.1994)*

(modifié par l'art. 46 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Dans les cas visés aux articles 115, 115**bis** et 118, la base imposable est déterminée en tenant compte de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à la valeur vénale des biens, déduction faite des charges, autres que l'attribution des droits sociaux, supportées par la société.

Les apports ayant pour objet des choses autres que du numéraire ou que des biens en nature sont évalués par comparaison avec les apports de numéraire ou de biens en nature, eu égard aux parts respectives des apportants dans les bénéfices.

La valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété d'immeubles situés en Belgique est déterminée conformément aux articles 47 à 50.

Article 120 *(applicable à partir du 10.04.1994)*

(modifié par l'art. 47 de la loi du 30.03.1994 (M.B., 31.03.1994 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.04.1994 (art. -))

Lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature.

Si un apport comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115**bis** et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres

biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés, sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117.

Article 121 *(applicable à partir du 25.11.2025)*

(al. 1^{er}, 3^o, modifié par l'art. 26 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

Par dérogation aux articles 115, 115**bis**, 118 et 120, sont exemptés du droit proportionnel :

1° la transformation d'une société possédant la personnalité juridique en une société d'une espèce différente et la transformation d'une association sans but lucratif en une entreprise sociale. Cette disposition est applicable même lorsque la transformation est réalisée par voie de liquidation suivie de constitution, d'une société nouvelle, pour autant que cette reconstitution soit prévue dans l'acte de mise en liquidation et soit réalisée dans les quinze jours de cet acte ;

2° le changement de l'objet d'une société ;

3° le transfert du siège de direction effective ou du siège statutaire d'une société, lorsque ce transfert s'effectue depuis le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsqu'il s'agit du transfert en Belgique du siège de direction effective d'une société dont le siège statutaire se trouve déjà sur le territoire de l'Union européenne. Cette disposition n'est applicable que dans la mesure où il est établi que la société appartient à la catégorie de celles qui sont assujetties à un impôt frappant les rassemblements de capitaux dans le pays à prendre en considération pour l'octroi de l'exemption.

Dans tous les cas, le droit est perçu sur l'augmentation du capital de la société, sans apport nouveau, ou sur les apports de biens nouveaux, effectués à l'occasion de la transformation, du changement d'objet ou du transfert de siège.

Article 122 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(al. 1^{er}, 1^o et 3^o, remplacés, al. 1^{er}, 4^o et al. 2, modifiés par l'art. 28 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sous réserve des dispositions de l'article 120, sont exemptés du droit proportionnel les apports effectués :

1° aux sociétés agréées par la Société wallonne du logement, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou Wonen in Vlaanderen ;

2° aux sociétés ayant pour objet exclusif de faire des prêts en vue de la construction, de l'achat ou de

l'aménagement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées ainsi que de leur équipement mobilier approprié ;

3° à la société à responsabilité limitée Vlaams Woningfonds, la société coopérative Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et la société coopérative Fonds du logement de la Région de Bruxelles-capitale ;

3° aux sociétés coopératives Fonds du logement de la ligue des familles nombreuses de Belgique, Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et Fonds du logement des familles de la Région bruxelloise.

4° aux sociétés d'investissement visées à l'article 6 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances.

Toutefois, le droit proportionnel, sans déduction du droit fixe général déjà perçu, devient exigible lorsque la société d'investissement visée à l'alinéa 1^{er}, 4°, n'obtient pas ou perd, selon le cas, l'agrément prévu conformément à la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et ce à compter de la date de la décision de refus ou de retrait de l'agrément.

Article 122² (applicable depuis le 04.05.1965)

(abrogé par l'art. 14, 1°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 123 (applicable à partir du 01.05.2019)

(modifié par l'art. 93 de la loi du 17.03.2019 (M.B., 10.05.2019). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 119, § 1^{er}))(1)

Sous réserve des dispositions des articles 44 et 120, est exempté du droit proportionnel l'augmentation de capital ou des capitaux propres, avec apport nouveau, d'une société visée à l'article 201, alinéa 1^{er}, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que des actions de cette société ou autres valeurs mobilières assimilables à des actions, soient admises à la cotation auprès d'une bourse de valeurs mobilières belge.

Cette exonération n'est applicable que pour autant qu'il soit énoncé dans l'acte ou dans un écrit joint à l'acte avant l'enregistrement que les conditions d'application sont remplies.

En cas d'inexactitude de cette mention la société encourt une amende égale au droit éludé.

Note (1) – Dispositions transitoires :

Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23.03.2019, le Code des sociétés et des associations ne s'applique pas à une société, association ou fondation, toute référence à une disposition du Code des sociétés et des associations ou de son arrêté d'exécution qui figure dans une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution doit se lire, pour ce qui concerne cette société, association ou fondation, comme une référence à la disposition du Code des sociétés, de son arrêté d'exécution ou autre législation particulière qui figurait dans cette disposition fiscale avant l'entrée en vigueur de la présente loi (art. 119, § 2) ; Aussi longtemps que, conformément au chapitre IV, section II, de la loi du 23.03.2019, une société, association ou fondation régie par le droit belge conserve une forme légale que le Code des sociétés et des associations ne reconnaît pas, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession, du Code des droits et taxes divers, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de la législation particulière relative à ces impôts ou des arrêtés pris pour leur exécution qui mentionnaient cette forme légale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées continuer à la mentionner comme avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui concerne cette société, association ou fondation (art. 119, § 3).

Article 124 (applicable à partir du 01.01.2002)

(rétabli par l'art. 31 de la loi du 22.05.2001 (M.B., 09.06.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 4, AR du 19.12.2001 (M.B., 29.12.2001- éd. 2)))

Sous réserve des dispositions des articles 44 et 120, sont exemptés du droit proportionnel :

1° l'augmentation de capital statutaire effectuée en application d'un plan de participation visé à l'article 2, 7°, de la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés et à concurrence des participations au capital visées à l'article 2, 17°, de la même loi ;

2° l'apport à une société coopérative de participation effectué conformément à l'article 12, § 2, de la même loi.

Cette exemption n'est applicable que pour autant qu'il soit énoncé dans l'acte ou dans un écrit joint à l'acte avant l'enregistrement que les conditions d'application sont remplies.

En cas d'absence ou d'inexactitude de cette mention, la société encourt une amende égale au droit éludé.

Article 125 (applicable à partir du 04.05.1965)

(abrogé par l'art. 14, 3°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 126 (applicable à partir du 04.05.1965)

(abrogé par l'art. 14, 4°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 127 *(applicable à partir du 04.05.1965)*

(abrogé par l'art. 14, 5°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

Article 128 *(applicable à partir du 04.05.1965)*

(modifié par l'art. 15 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

Par dérogation à l'article 2, les actes sous seing privé ayant pour objet les conventions visées aux articles 115 à 122 peuvent être enregistrés sur originaux ou sur copies ou extraits. Lors de leur présentation à l'enregistrement, les copies ou extraits, doivent être accompagnés de l'original de l'acte.

L'article 21¹ est rendu applicable aux actes sous seing privé ou passés en pays étranger ayant pour objet les mêmes conventions, encore que celles-ci ne se rapporteraient pas à des immeubles situés en Belgique.

Article 129 *(applicable à partir du 01.05.2019 et à partir du 12.07.2023 (en ce qui concerne la société coopérative))*

(al. 1^{er}, modifié par l'art. 2 de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B., 12.07.2023). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 15, al. 1^{er}) et à partir du 12.07.2023 en ce qui concerne la société coopérative (art. 15, al. 2))⁽¹⁾

L'acquisition par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.

En cas de remise des biens sociaux, par le liquidateur de la société en liquidation à tous les associés, l'alinéa qui précède s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable en ce qui concerne :

1° les immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué l'apport ;

2° les immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition par celle-ci.

Note (1) – Dispositions transitoires :

Par dérogation à l'art. 15, al. 1^{er}, pour les sociétés, à l'exception des sociétés agricoles, dont la constitution est antérieure à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations conformément à l'art. 38, al. 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, les art. 2 et 3 produisent leurs effets le 01.01.2020. Pour les sociétés agricoles dont la constitution est antérieure à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations conformément à l'art. 38, al. 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'art. 2 produit ses effets le 01.01.2024 (art. 16, al. 1^{er}).

Par dérogation à l'al. 1^{er}, lorsque la société, à l'exception de la société agricole, constituée antérieurement au 01.05.2019 a décidé, conformément à l'art. 39, § 1^{er}, al. 2, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d'appliquer les dispositions dudit Code avant le 01.01.2020, les art. 2 et 3 sont d'application aux acquisitions constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de la modification des statuts entérinant cette décision. Lorsque la société constituée antérieurement au 01.05.2019 est une société agricole qui s'est transformée avant le 01.01.2024 conformément à l'art. 41, § 4, al. 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'article 2 est d'application aux acquisitions constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de l'acte authentique de transformation (art. 16, al. 2).

Article 130 (applicable à partir du 01.05.2019 et à partir du 12.07.2023 (en ce qui concerne la société coopérative))

(modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B., 12.07.2023). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 15, al. 1^{er}) et à partir du 12.07.2023 en ce qui concerne la société coopérative (art. 15, al. 2))⁽¹⁾

L'acquisition par un ou plusieurs associés, autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes.

Note (1) – Dispositions transitoires :

Par dérogation à l'art. 15, al. 1^{er}, pour les sociétés, à l'exception des sociétés agricoles, dont la constitution est antérieure à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations conformément à l'art. 38, al. 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, les art. 2 et 3 produisent leurs effets le 01.01.2020. Pour les sociétés agricoles dont la constitution est antérieure à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations conformément à l'art. 38, al. 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'art. 2 produit ses effets le 01.01.2024 (art. 16, al. 1^{er}).

Par dérogation à l'al. 1^{er}, lorsque la société, à l'exception de la société agricole, constituée antérieurement au 01.05.2019 a décidé, conformément à l'art. 39, § 1^{er}, al. 2, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d'appliquer les dispositions dudit Code avant le 01.01.2020, les art. 2 et 3 sont d'application aux acquisitions constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de la modification des statuts entérinant cette décision. Lorsque la société constituée antérieurement au 01.05.2019 est une société agricole qui s'est transformée avant le 01.01.2024 conformément à l'art. 41, § 4, al. 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'art. 2 est d'application aux acquisitions constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de l'acte authentique de transformation (art. 16, al. 2).

Section XII - Donations

Sous-section première - Dispositions générales

Article 131 (applicable à partir du 01.01.2024)

(modifié par l'art. 14 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B., 27.09.2023). Texte applicable à partir du 01.01.2024 et aux donations conclues à partir de cette date (art. 19))

§ 1^{er}. Pour les donations de biens immeubles, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires d'après le tarif indiqué dans les tableaux ci-après.

Ceux-ci mentionnent sous la lettre « a » le pourcentage applicable à la tranche correspondante.

Pour l'application de la présente section, on entend, par "partenaire" :

- a) la personne qui, au jour de la donation, est mariée avec le donateur ;
- b) la personne qui, au jour de la donation, se trouve en situation de cohabitation légale avec le donateur au sens du titre *Vbis* du livre III de l'ancien Code civil ;
- c) la personne qui, au jour de la donation, cohabite avec le donateur de façon ininterrompue et forme avec lui un ménage commun depuis au moins un an ou, pour l'application des articles 140/1 à 140/3, trois ans.

Pour l'application de l'alinéa 3, c), l'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à la même adresse que le donateur constitue une présomption réfragable de cohabitation et de formation d'un ménage commun avec le donateur. Ces conditions sont également réputées respectées si la cohabitation et la formation d'un ménage commun avec le donateur à l'issue de la période visée à l'alinéa 3, c), jusqu'au jour de la donation est devenue impossible en raison d'un cas de force majeure.

Tableau I

Tarif en ligne directe et entre partenaires

Tranche de la donation		a
de	à (inclus)	
0,01 EUR	150.000 EUR	3 %
150.000,01 EUR	250.000 EUR	9 %
250.000,01 EUR	450.000 EUR	18 %
Au-delà de 450.000 EUR		27 %

Tableau II

Tarif entre toutes autres personnes

Tranche de la donation		a
de	à (inclus)	
0,01 EUR	150.000 EUR	10 %
150.000,01 EUR	250.000 EUR	20 %
250.000,01 EUR	450.000 EUR	30 %
Au-delà de 450.000 EUR		40 %

§ 2. Pour les donations de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit de :

1° 3 % pour les donations en ligne directe et entre partenaires ;

2° 7 % pour les donations à d'autres personnes.

Toutefois, ce tarif n'est pas applicable aux donations de biens meubles faites sous une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur, et qui, en vertu de l'article 4, 3°, du Code des droits de succession, sont assimilées aux legs pour la perception du droit de succession.

Article 131 bis (applicable à partir du 01.07.2022)

(modifié par l'art. 22 de l'ordonnance du 13.10.2022 (M.B., 19.10.2022). Texte applicable à partir du 01.07.2022 (art. 24))

Par dérogation à l'article 131, § 2, est exemptée de droits de donation la valeur des donations de biens meubles mentionnées dans un pacte successoral visé aux articles 4.242 à 4.259 du Code civil ou dans la convention visée à l'article 4.84 du même Code.

L'exemption ne s'applique que si, dans ou au pied de l'acte, les parties déclarent que la donation a été consentie antérieurement à la date de conclusion du pacte successoral ou de la convention.

L'exemption ne s'applique pas si les parties déclarent explicitement que la mention de la donation antérieure a pour objectif de procurer un titre de la donation au donataire.

Article 132¹ (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 156 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 132² (applicable à partir du 01.01.2024)

(1° et 3°, modifiés par l'art. 15 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B., 27.09.2023). Texte applicable à partir du 01.01.2024 et aux donations conclues à partir de cette date (art. 19))

Pour l'application de la présente section, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

Toutefois, moyennant justification à fournir par les intéressés, il est tenu compte de cette filiation adoptive :

1° lorsque l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;

2° lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'aide sociale, ou orphelin d'un père ou d'une mère morts pour la Belgique ;

3° lorsque l'enfant adopté a, avant l'âge de vingt et un ans, pendant une année ininterrompue, reçu de l'adoptant ou de l'adoptant et de son partenaire ensemble les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

4° lorsque l'adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.

Article 133 (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 17 de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 2))

Le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges.

Toutefois, si la donation a pour objet des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa 1^{er}, 4°, de la loi précitée, la base imposable est déterminée selon leur valeur boursière à la date du dernier jour du mois qui précède celui lors duquel a eu lieu la donation. Par valeur boursière, on entend le cours de clôture tel qu'établi sur la base de l'information des cours publiée par la bourse concernée ou, à défaut, par les médias spécialisés. Lorsqu'il n'y a pas de cotation à cette date, c'est la valeur en bourse du jour suivant auquel une cotation est à nouveau établie qui vaut. Lorsque, à la date du dernier jour du mois qui précède celui lors duquel a eu lieu la donation, il y a une cotation pour certaines des valeurs données et pas pour d'autres, la base imposable de ces dernières valeurs est déterminée selon les valeurs boursières au prochain jour auquel il y a une cotation.

Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donateur, du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 % de la pleine propriété des biens, par le coefficient mentionné à l'article 47, alinéa premier, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi.

Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant aux taux de 4 % le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit par la convention. Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 % de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon l'alinéa 4, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique.

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens.

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon l'alinéa 4 ou 5.

Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient indiqué, selon l'âge du bénéficiaire, au tableau à l'article 47.

Pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt.

Article 134 *(applicable à partir du 09.03.2005)*

(modifié par l'art. 4 de l'ordonnance du 24 fév. 2005 (M.B., 09.03.2005) err. (M.B., 15.03.2005). Texte applicable à partir du 09.03.2005 (art. 9))

Pour l'application des articles 131 à 133, la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d'un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef dudit tiers et déduite de l'émolument du donataire principal.

Dans la mesure où la donation a pour objet des biens immeubles, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131, § 1^{er}.

Article 135 *(applicable à partir du 01.01.2024)*

(al. 2, modifié par l'art. 16 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B., 27.09.2023). Texte applicable à partir du 01.01.2024 et aux donations conclues à partir de cette date (art. 19))

Le montant du droit fixé à l'article 131, § 1^{er}, liquidé à charge du donataire qui a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où l'impôt est acquis à l'État, est réduit de 2 p.c. pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 EUR par enfant.

Cette réduction est portée, en faveur du partenaire donataire, à 4 p.c. par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 EUR par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.

Article 136 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 159 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le bénéfice des réductions prévues à l'article précédent est subordonné à l'énonciation, dans l'acte de donation, des nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des enfants du donataire visés à l'article 135.

Cette énonciation peut être faite dans une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire ou, en son nom, par le notaire instrumentant, avant l'enregistrement.

En cas de naissance, après l'enregistrement, d'un enfant conçu avant l'exigibilité de l'impôt, ce qui a été perçu en trop est restitué sur demande de l'intéressé faite dans les deux ans de la naissance de l'enfant.

Le donataire qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses descendants légitimes ⁽¹⁾ encourt une amende égale au droit éludé.

Note :

(1) Il a été omis de supprimer le mot « légitimes ».

Article 137 *(applicable depuis le 09.03.2005)*

(modifié par l'art. 6 de l'ordonnance du 24.02.2005 (M.B., 09.03.2005) err. (M.B., 15.03.2005). Texte applicable à partir du 09.03.2005 (art. 9))

Pour déterminer le tarif applicable à la donation de biens immeubles, la base imposable de celle-ci est ajoutée à la somme qui a servi de base de perception sur les donations de biens immeubles déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Article 138¹ *(applicable à partir du 09.03.2005)*

(modifié par l'art. 7 de l'ordonnance du 24.02.2005 (M.B., 09.03.2005) err. (M.B., 15.03.2005). Texte applicable à partir du 09.03.2005 (art. 9))

Les actes de donation de biens immeubles, qu'ils soient obligatoirement enregistrables ou présentés volontairement à la formalité, doivent énoncer s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations de biens immeubles constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Dans l'affirmative, ils doivent mentionner la date de ces actes ainsi que la base sur laquelle l'impôt a été ou doit être perçu.

Les énonciations et mentions prévues au présent article peuvent être faites dans une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte par le donataire ou, en son nom, par le notaire instrumentant, avec l'enregistrement.

Si lesdites énonciations et mentions font défaut ou si elles sont inexactes ou incomplètes, les parties encourent indivisiblement une amende égale au droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR.

Article 138² *(applicable à partir du 27.09.1947)*

(inséré par l'art. 7 de la loi du 14.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))

Pour l'application des articles 137 et 138¹ aux donations soumises à une condition suspensive, la date de l'accomplissement de la condition est substituée à la date de l'acte.

Article 139 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

En cas de désignation inexacte du degré de parenté entre le donateur et le donataire, il est dû indivisiblement par ceux-ci, outre le droit éludé, une amende égale au dit droit.

Article 140 *(applicable à partir du 12.02.2012)*

(modifié par l'art. 3 de l'ordonnance du 16.12.2011 (M.B., 02.02.2012). Texte applicable à partir du 12.02.2012 (art. -))

Les droits fixés à l'article 131 sont réduits à :

1° 6,6 % pour les donations faites aux communes situées en région de Bruxelles-Capitale et à leurs établissements publics, aux sociétés agréées par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, à la société coopérative à responsabilité limitée Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, aux intercommunales de la région de Bruxelles-Capitale et aux fondations d'utilité publique ;

2° 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, de biens immeubles faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations privées ;

3° 100 EUR pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations d'utilité publique ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales ;

4° 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créés par elles sous forme d'associations sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle.

Les réductions visées aux 1°, 2° et 3°, sont également applicables aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.

Sous-section II - Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

Article 140bis (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Article 140ter (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Article 140quater (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Article 140quinquies (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Article 140sexies (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Article 140septies (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Article 140octies (applicable à partir du 01.01.2017)

(modifié par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

La sous-section II de la section XII du chapitre IV du titre I^{er} du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, portant le titre « Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises » et contenant les articles 140bis à 140octies, est remplacée par une sous-section II du même titre, contenant les articles 140/1 à 140/6.

Sous-section II - Dispositions spécifiques aux donations d'entreprises

Article 140/1 *(applicable à partir du 01.01.2024)*

(§ 2, 5°, abrogé par l'art. 17 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B., 27.09.2023). Texte applicable à partir du 01.01.2024 et aux donations conclues à partir de cette date (art. 19))

§ 1^{er}. Par dérogation à l'article 131, sont exonérées du droit de donation :

1° la donation de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actifs investis à titre professionnel par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette exonération n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;

2° la donation de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions d'une société familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société.

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, 2°, les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille doivent représenter au moins 30 % des droits de vote dans cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :

1° soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, plein propriétaire des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;

2° soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, plein propriétaire des actions de la société représentant au moins 90 % des droits de vote dans cette société.

Pour l'application de l'alinéa 2, les actions qui appartiennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être ajoutées aux actions qui appartiennent au donateur.

§ 2. Pour l'application du présent article, de l'article 140/2 et de l'article 140/3, il faut entendre par :

1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exercée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;

2° société familiale : une société ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.

Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient des actions d'au moins une filiale directe répondant à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, et que ces actions représentent au moins 30 % des droits de vote dans cette filiale, elle est également considérée comme une société familiale.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de l'exonération visée au paragraphe 1^{er}. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan, soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 1^{er}, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, d'au moins un des trois exercices précédant la date de la donation :

a. que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ; et

b. que les terrains et constructions représentent plus de 50% des actifs totaux. Le donataire peut fournir la preuve du contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :

a. rémunérations, charges sociales et pensions : la valeur inscrite au poste similaire du compte de résultat des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par « valeur », la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;

b. terrains et constructions : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultat des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;

c. actif total : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;

3° actions :

a. chaque action ou part avec droit de vote qui, lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue à la notion de capital, représente une partie du capital ;

b. les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;

4° famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° :

a. le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;

b. les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;

c. les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré, de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;

d. les enfants de frères et sœurs du donateur ou de l'actionnaire.

5° (...).

§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au paragraphe 2, 2°, alinéa 2, comme une société familiale, l'exonération est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales ayant pour objet l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 4. Pour l'application des articles 140/1 à 140/6, l'apport d'actifs dans la société familiale ou l'affectation à titre professionnel d'actifs dans l'entreprise familiale dans l'année précédant la donation, est présumée être un acte juridique non opposable à l'administration, tel que visé à l'article 18, paragraphe 2.

Article 140/2 (*applicable à partir du 01.05.2019 (art. 5, § 1^{er}, 2°) et le 22.07.2023 (art. 5, § 1^{er}, 1°)*)

(§ 2, 1°, modifié par l'art. 5, § 1^{er}, 1° et § 2, 3°, remplacé par l'art. 5, § 1^{er}, 2° de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B., 12.07.2023). Texte applicable à partir du 01.05.2019 (art. 15, al. 1^{er}), à l'exception de l'art. 5, § 1^{er}, 1°, à partir du 22.07.2023 (art. -) et dispositions transitoires (art. 17))⁽¹⁾

§ 1^{er}. L'exonération mentionnée à l'article 140/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° l'activité de l'entreprise familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;

2° les biens immeubles transmis en application de l'exonération ne sont pas affectés principalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.

§ 2. L'exonération mentionnée à l'article 140/1, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1^o la société familiale continue à répondre, pendant une durée de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, aux conditions visées à l'article 140/1, § 2, 2^o ;

2^o l'activité de la société familiale est poursuivie pendant une durée ininterrompue de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacune des trois années et, le cas échéant, publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la donation, qui a également été utilisé comme justificatif dans le cadre de la déclaration de l'impôt sur les revenus.

Les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment de l'acte authentique de donation ;

3^o selon le cas :

a. lorsque la société familiale est, soit une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, soit une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue : le capital ne diminue pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;

b. lorsque la société familiale a une forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas la notion de capital ou une notion analogue : les capitaux propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements sous le montant des apports effectués à la date de l'acte authentique de donation, tel qu'il résulte des comptes annuels.

4^o si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.

Note :

(1) Les articles 2, 3, 4, 1^o à 3^o, 5, § 1^{er}, 2^o, 7, 1^o, b) et c), 2^o et 3^o, 8 et 11 à 13 produisent leurs effets le 01.05.2019 (art. 15, al. 1^{er}).

Par dérogation à l'article 15, alinéa 1^{er}, pour les sociétés dont la constitution est antérieure à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations conformément à l'article 38, alinéa 1^{er}, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, les articles 4, 1^o et 2^o, a), ii), et b), 5, § 1^{er}, 2^o, 7, 1^o, b) et c), 2^o, a), ii), et b), et 8 produisent leurs effets le 01.01.2020 (art. 17, al. 1^{er}).

Par dérogation à l'alinéa 1^{er}, lorsque la société constituée antérieurement au 01.05.2019, dont les actions sont données, a décidé, conformément à l'article 39, § 1^{er}, alinéa 2, de la loi du 23.03.2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, d'appliquer les dispositions dudit Code avant le 01.01.2020, l'article 4, 1^o et 2^o, a), ii), et b), est d'application aux donations constatées par acte authentique à partir du jour de la publication de la modification des statuts entérinant cette décision. L'article 5, § 1^{er}, 2^o, est d'application à partir du jour de la publication de la modification des statuts entérinant cette décision (art. 17, al. 2).

Article 140/3 (applicable à partir du 22.07.2023)

(al. 1^{er}, 2^o, b., 2., modifié par l'art. 5, § 2 de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B., 12.07.2023). Texte applicable à partir du 22.07.2023 (art. -))

L'exonération mentionnée à l'article 140/1 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° la donation des actifs ou actions de l'entreprise ou de la société familiale est constatée par acte authentique ;

2° les formalités suivantes sont remplies :

a. les parties déclarent dans l'acte ou dans une mention au pied de l'acte qu'elles demandent l'application de l'article 140/1 ;

b. si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 140/1, § 1^{er}, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entreprise familiale ou du paquet d'actions de la société familiale pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il faut également mentionner :

1. la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'exonération est demandée ;

2. soit les actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à l'habitation ou utilisés comme tel, soit le nombre d'actions et de droits de vote et la nature exacte de toutes les actions de la société familiale avec, d'une part, la mention du nombre d'actions et de droits de vote étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.

Si les documents, visés à l'alinéa 2 sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.

Article 140/4 (applicable à partir du 01.01.2017)

(inséré par l'art. 20, § 1^{er}, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

Pour l'application de l'article 140/1 et de l'article 140/5, § 1^{er}, 2^o, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptible de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.

Article 140/5 *(applicable à partir du 01.01.2018)*

(modifié par l'art. 5 de l'ordonnance du 01.03.2018 (M.B., 09.03.2018). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 21))

§ 1^{er}. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les conditions, posées pour le maintien de l'exonération, ont été remplies. Il en avise le receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de cet avis.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'alinéa 1^{er}, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 140/2, § 2, 3^o, le droit de donation est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

§ 2. Si les conditions posées en vue du maintien de l'exonération, ne sont plus satisfaites, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 140/2, § 2, 3^o, le droit de donation est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

Article 140/6 *(applicable à partir du 01.01.2018)*

(modifié par l'art. 6 de l'ordonnance du 01.03.2018 (M.B., 09.03.2018). Texte applicable à partir du 01.01.2018 (art. 21))

§ 1^{er}. Une attestation délivrée par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises sont remplies est remise au moment de l'enregistrement de l'acte de donation. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance de ladite attestation.

Si cette attestation n'est pas fournie avant que les droits deviennent exigibles, ces droits doivent être calculés au tarif normal. Dans ce cas de figure, les droits perçus à défaut par les parties d'avoir fourni l'attestation dont question dans ce paragraphe, sont sujets à restitution prévue par l'article 209 si cette attestation est remise au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale dans l'année à partir du paiement de l'impôt.

§ 2. Les donataires ayant bénéficié de l'exonération prévue par les articles 140/1, 140/2 et 140/3 doivent en outre :

1° fournir au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale avant le cinq centième jour qui suit la date de l'acte authentique de donation une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire quant à ce désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises étaient remplies durant les trois cent soixante-cinq premiers jours qui ont suivi la date de l'acte authentique de donation ;

2° fournir au receveur du bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale avant le huit cent soixante-cinquième jour qui suit la date de l'acte authentique de donation une attestation qui est délivrée par le fonctionnaire quant à ce désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui confirme que les conditions requises étaient remplies entre le trois cent soixante-sixième jour et le sept cent trentième jour qui ont suivi la date de l'acte authentique de donation.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités de la demande, du contrôle et de la délivrance desdites attestations.

Si les donataires ne respectent pas une des obligations susmentionnées, le droit de donation, qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 131, sans application de l'exonération.

Section XIII - Contrats de mariage et testaments

Article 141 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 162 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Section XIV - Jugements et arrêts

Article 142 *(applicable à partir du 01.01.1994)*

(modifié par l'art. 4 de la loi du 24.12.1993 (M.B., 31.12.1993 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.1994 (art. 26))

Le droit est fixé à 3 p.c. pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les décisions de l'autorité judiciaire portant collocation des mêmes sommes et valeurs.

Le droit est liquidé, en cas de condamnation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, sur le montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées ou des liquidations établies à charge d'une même personne, abstraction faite des intérêts dont le montant n'est pas chiffré par le juge et des dépens, et, en cas de collocation,

sur le montant total des sommes distribuées aux créanciers.

Article 143 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

La disposition de l'article 142 n'est pas applicable :

- 1° aux ordonnances de référé et aux arrêts rendus sur appel celles-ci ;
- 2° aux jugements et arrêts en tant qu'ils prononcent des amendes pénales, civiles ou disciplinaires ;
- 3° aux jugements et arrêts en tant qu'ils portent condamnation au paiement d'une pension alimentaire.

Elle n'est pas applicable lorsque le montant cumulé des condamnations prononcées et des liquidations établies à charge d'une même personne, ou des sommes distribuées aux créanciers d'une même personne ne dépasse pas 12.500 EUR.

Article 144 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Lorsque le droit établi par l'article 142 a été perçu sur un jugement ou arrêt ultérieurement qui est ultérieurement réformé, la nouvelle décision n'est passible du droit de 3 p.c. que sur le supplément de condamnation, de liquidation ou de collocation de sommes ou valeurs prononcées ou établies à charge d'une même personne et pour autant que ce supplément dépasse 12.500 EUR.

Lorsque les droits dus sur un jugement ou arrêt prononçant une condamnation solidaire ont été payés totalement ou partiellement par un des condamnés, la décision mettant hors cause celui qui effectue le paiement rend exigible à charge des autres condamnés solidaires les droits qu'il a payés ; le tout sans préjudice de l'application des dispositions reprises à l'alinéa premier.

Article 145 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Lorsque le droit établi par l'article 142 a été perçu sur un jugement ou arrêt, toute autre condamnation, à charge de la même personne ou d'un tiers, qui est fondée soit sur la même cause, soit sur une obligation de garantir et plus généralement sur tout droit de recours exercé par la personne condamnée en premier lieu, n'est passible du droit de 3 p.c. que sur le supplément de condamnation de sommes ou valeurs et pour autant que ce supplément dépasse 12.500 EUR.

Article 146 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 167 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Les jugements et arrêts faisant titre d'une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique qui n'a pas subi l'impôt y afférent, donnent lieu, indépendamment du droit établi par l'article 142, au droit et éventuellement à l'amende auxquels la convention serait assujettie si elle était constatée dans un acte amiable.

Il en est ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Article 147 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(remplacé par l'art. 10, § 2, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Les jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention translatrice ou déclarative de propriété ou d'usufruit d'immeubles, situés en Belgique ne donnent pas lieu au droit proportionnel du chef de cette mise à néant, à moins qu'elle ne soit prononcée au profit d'une personne autre que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou légataires. En ce dernier cas, sont perçus les droits qui eussent été exigibles si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte amiable.

Article 148 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(remplacé par l'art. 10, § 2, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Les exequatur des sentences arbitrales et ceux des décisions judiciaires rendues en pays étranger sont considérés, pour l'application du présent Code, comme formant un tout avec l'acte auquel ils se rapportent et sont assujettis aux mêmes droits que les jugements et arrêts rendus en Belgique.

Ces droits sont également applicables en cas de présentation à l'enregistrement d'une décision judiciaire rendue en pays étranger si celle-ci est exécutoire de plein droit en Belgique.

Article 149 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(remplacé par l'art. 10, § 2, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Sauf dans les cas visés aux articles 146 à 148, les jugements et arrêts ne rendent pas exigible un droit proportionnel à raison des conventions dont ils constatent l'existence.

Article 150 *(applicable à partir du 01.11.1986)*

(rétabli par l'art. 12 de la loi du 19.06.1986 (M.B., 24.07.1986). Texte applicable à partir du 01.11.1986 (art. 15))

Il est établi au profit de l'Etat, pour garantir le recouvrement des droits et éventuellement des amendes exigibles en vertu de la présente section, un privilège sur les sommes et valeurs qui font l'objet de la condamnation, liquidation ou collocation.

Les droits et amendes visés à l'alinéa 1^{er} priment toutes les créances des bénéficiaires des condamnations, liquidations ou collocations.

Article 151 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 10, § 3, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 152 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 10, § 3, de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Section XV - (...)

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

Article 153 *(applicable à partir du 01.01.1969)*

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

(...)

Section XVI - (...)

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

Article 154 *(applicable à partir du 01.01.1969)*

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

(...)

Section XVII - (...)

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

Article 155 *(applicable à partir du 01.01.1969)*

(abrogé par l'art. 2/art. 29 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 3, 28°, AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968))

(...)

Section XVIII - (...)

(abrogé par l'art. 11 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

Article 156 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 11 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Section XIX - Protêts

Article 157 *(applicable à partir du 01.09.2013)*

(abrogé par l'art. 73 de la loi du 14.01.2013 (M.B., 01.03.2013). Texte applicable à partir du 01.09.2013 (art. 85))

(...)

Section XIXbis - Actes et écrits annexés

(inséré par l'art. 51 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (art. 87, 3^o))

Article 158 *(applicable à partir du 01.04.2014)*

(rétabli par l'art. 51 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (art. 87, 3^o))

Les actes ou écrits annexés, visés à l'article 26, alinéa 2, sont enregistrés moyennant paiement d'un droit fixe spécifique de 100 euros pour tous ces documents ensemble, sauf si certains d'entre eux rendent exigibles un ou plusieurs autres droits établis dans ce chapitre, auquel cas, outre les droits dus pour l'enregistrement de ces derniers documents, le droit fixe spécifique de 100 euros est dû, une fois, pour l'enregistrement des autres documents.

Section XX - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis au droit fixe général

Article 159 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(14^o, modifié par l'art. 23 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général :

1° les déclarations de command, à condition :

a) que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;

b) que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat ;

c) (...).

A défaut d'exécution de ces conditions, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent Code.

Par dérogation à ce qui précède :

a) la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, doit, pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;

b) la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit pour être exemptée du droit proportionnel, être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au receveur de l'enregistrement ;

2° les adjudications ensuite de folle enchère, de biens meubles ou immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à un droit proportionnel supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication. Dans le cas contraire, ce dernier droit est imputé sur le montant de l'impôt auquel donne lieu l'adjudication subséquente.

Le même régime est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans les cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive ;

3° Les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou le droit de succession a été payé par le nu propriétaire, ou par un précédent nu propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;

4° (...)

5° (...)

6° (...)

7° les conventions translatives ou déclaratives autres que les apports soumises au droit prévu par l'article 115*bis*, ayant pour objet des immeubles situés en pays étranger, ainsi que les baux de pareils immeubles ;

8° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115*bis*, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1^{er}, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1^{er}, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible pour la livraison de ces biens ou pour la constitution, cession ou rétrocession de ces droits.

L'application de cette exemption est subordonnée à l'indication, dans ou au pied de l'acte ou dans un écrit annexé à cet acte avant l'enregistrement, des mentions suivantes :

a) la date de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment sur lequel porte la convention ;

b) le cas échéant, une déclaration de l'aliénateur, contresignée par l'acquéreur, qu'il a l'intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe sur la valeur ajoutée.

c) (...)

Au cas où l'aliénation ou la constitution, cession ou rétrocession de droits réels porte également sur des biens pour lesquels cette exemption du droit proportionnel ne s'applique pas, l'acte ou l'écrit annexé à cet acte doit le mentionner expressément et donner la désignation précise de ces biens au moyen de leur description cadastrale.

En cas d'inexactitude de ces mentions, le cédant encourt une amende égale au droit éludé ;

9° (...)

10° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

11° les apports de biens à un groupement européen d'intérêt économique ;

12° la remise aux membres du groupement européen d'intérêt économique des immeubles qu'ils ont apportés, lorsque celle-ci intervient ensuite du retrait de ces membres ou de la dissolution du groupement.

Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au droit établi pour les ventes ;

13° (...)

14° les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective et leur siège statutaire en dehors de la Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne, de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l'habitation et apportés par une personne physique, dans la mesure où il y a attribution de parts sociales en rémunération de l'apport effectué. Lorsque l'apport porte à la fois sur des immeubles en Belgique et sur

d'autres biens, la rémunération qui est faite autrement que par l'attribution de droits sociaux est réputée se répartir proportionnellement, nonobstant toute clause contraire, entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens et est imposée au droit prévu pour les ventes dans la mesure où elle se rapporte aux immeubles en Belgique.

En cas de déclaration inexacte, concernant l'affectation ou la destination de l'immeuble, les droits complémentaires sont exigibles et chacune des parties encourt une amende égale aux droits.

Section XXI - Actes exemptés du droit proportionnel et assujettis à un droit fixe spécifique de 10 euros

(inséré par l'art. 18 de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à toutes les conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux art. 44 à 71, 72, al. 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies C. enr. qui ne sont pas antérieures au 29.12.2016 (art. 40, § 3))

Article 159bis *(applicable à partir du 29.12.2016)*

(inséré par l'art. 18 de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à toutes les conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux art. 44 à 71, 72, al. 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies C. enr. qui ne sont pas antérieures au 29.12.2016 (art. 40, § 3))

§ 1^{er}. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :

1° les conventions visées aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, mais dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions suivantes :

a) la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation est également présentée à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée, avec application à cette convention du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent paragraphe ;

b) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'a pas encore été constatée par un acte authentique ;

c) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'est pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation ;

2° les conventions d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, ou de conventions soumises au droit fixe du point 1° du présent paragraphe, aux conditions suivantes :

a) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'a pas encore été constatée par un acte authentique ;

b) la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'est pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation.

§ 2. Sont exemptés du droit proportionnel et soumis à un droit fixe spécifique de 10 euros :

1° les conventions visées aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140*octies*, mais dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit intervenue au plus tard au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement, aux conditions suivantes :

a) la réalisation de la condition résolutoire est constatée dans un acte signé par toutes les parties, également présenté à l'enregistrement, au plus tard en même temps que la convention résolue, avec application à cet acte écrit du droit fixe spécifique prévu par le 2° du présent paragraphe ; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, cette réalisation de ladite condition résolutoire doit être constatée dans un acte authentique, signé par toutes les parties ;

la convention résolue n'est pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire ;

2° les actes constatant la réalisation d'une condition résolutoire de plein droit entraînant la résolution de conventions soumises aux droits proportionnels prévus aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140*octies*, ou de conventions soumises au droit fixe du 1° du présent paragraphe, aux conditions suivantes :

a. lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire est également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties ;

b. la convention résolue n'est pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de la condition résolutoire.

CHAPITRE V - Enregistrement en débet

Article 160 *(applicable à partir du 01.01.2015)*

(modifié par l'art. 5 de la loi du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2015 (art. 8))

Par dérogation à l'article 169*ter*, sont enregistrés en débet :

1° Les actes faits à la requête de la personne qui a obtenu l'assistance judiciaire pour la procédure à laquelle lesdits actes se rattachent, y compris les actes d'exécution du jugement ou de l'arrêt.

Il en est de même de la décision judiciaire si l'assistance a été accordée au demandeur. Lorsque celle-ci a été accordée au défendeur et que le demandeur est en défaut de consigner les droits dus sur le jugement ou l'arrêt, le défendeur peut en obtenir l'enregistrement en débet.

Il doit être fait mention de l'admission à l'assistance dans tous les actes qui en bénéficient. Cette mention doit indiquer la date de la décision et la juridiction ou le bureau d'assistance qui l'a rendue.

Les droits sont recouvrés, ainsi que les autres frais, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

2° Les actes et jugements relatifs aux procédures en matière de faillite lorsque la gratuité a été ordonnée par le tribunal.

Il doit être fait mention de la gratuité de la procédure dans tous les actes qui en bénéficient.

Les droits sont recouvrés, ainsi que les autres frais, conformément aux dispositions du Code judiciaire.

3° Les actes relatifs aux demandes en interprétation ou en rectification d'un jugement ou arrêt.

Les droits sont recouvrés conformément aux dispositions du Code judiciaire.

4° Les actes faits à la requête et pour la défense des prévenus ou accusés en matière criminelle, correctionnelle ou de police, qu'il y ait ou non partie civile en cause, y compris les actes auxquels donne lieu le cautionnement à fournir pour obtenir la mise en liberté provisoire d'un inculpé détenu préventivement.

Les droits sont compris dans les frais de justice et recouvrés à ce titre sur la partie condamnée à les supporter.

CHAPITRE VI - Enregistrement gratuit

Article 161 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(12°, modifié par l'art. 29 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont enregistrés gratuitement :

1° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des entités fédérées et de leurs établissements publics.

Les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.

Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière T.G.V.

Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D

Les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO.

Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau, pour autant que ces actes emportent déduction d'un impôt régional au sens de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de " l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ".

Les actes relatifs à des biens immobiliers situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, passés au nom ou en faveur de la Société d'aménagement urbain.

Il en est de même des actes - à l'exception de ceux portant donation entre vifs - passés au nom ou en faveur de la Société nationale du logement, de la Société nationale terrienne et de la Société nationale des chemins de fer belges.

Cette disposition n'est toutefois applicable qu'aux actes dont les frais incombent légalement auxdits organismes.

L'enregistrement gratuit ne vaut pas pour les actes portant donations entre vifs aux institutions visées à cette rubrique, autres que la Région de Bruxelles-Capitale, l'Agglomération bruxelloise, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, ainsi que les établissements publics de ces personnes morales de droit public et la société anonyme de droit public Société bruxelloise de Gestion de l'Eau ;

1° bis les jugements et arrêts portant condamnation de l'État, des Communautés et des Régions, des établissements publics de l'État et des organismes des Communautés et des Régions ;

2° les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique à l'État, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ; les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où cette rétrocession est autorisée par la loi ; les actes constatant un remembrement ou un relotissement effectué en exécution du chapitre VI du titre I^{er} de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ; les actes constatant la cession d'un site d'activité économique désaffecté à l'État ou à une autre personne de droit public ;

3° les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de la Société nationale des Distributions d'eau, des associations formées selon les prévisions des lois du 18 août 1907 et du 1^{er} mars 1922, de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, des sociétés de transports intercommunaux régies par la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains, de la Société nationale d'investissement et des Sociétés régionales d'investissement et de la Société anonyme belge d'Exploitation de la Navigation aérienne (Sabena) ;

4° les actes qui, par application de la loi organique des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics d'aide sociale ou aux associations créées en vertu de la loi précitée, ou portent partage, après dissolution ou division d'une association susvisée ;

5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ;

6° les actes portant acquisition par les États étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique, ou à l'habitation du chef de poste.

La gratuité est toutefois subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'État belge ;

7° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux ;

8° (...)

9° les actes, jugements et arrêtés relatifs à l'exécution de la loi sur le remembrement légal de biens ruraux et de la loi portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;

10° les actes constatant une réunion de concessions de mines de houille, une cession, un échange ou une amodiation d'une partie de ces concessions.

La gratuité est subordonnée à l'annexe à l'acte, au moment de l'enregistrement, d'une copie certifiée conforme de l'arrêté royal qui autorise ou qui ordonne l'opération.

Le premier alinéa est également applicable lorsque les actes précités constatent en même temps la cession des biens affectés à l'exploitation de la concession ou partie de concession cédée ;

11° Les actes et attestations à annexer aux actes de donation d'entreprise.

12°

a) les actes portant bail, sous-bail ou cession de bail d'immeubles ou des parties d'immeubles situés en Belgique, affectés exclusivement au logement d'une famille ou d'une personne seule ;

b) (...)

c) les états des lieux dressés à l'occasion d'un acte visé sous a) ;

d) les documents qui, en vertu de dispositions légales, décrets ou ordonnances, sont joints à un acte visé sous a) au moment de sa présentation à l'enregistrement.

13° les conventions visées à l'article 132 *bis* du Code des impôts sur les revenus 1992.

14° une procuration authentique destinée exclusivement à représenter une ou plusieurs parties lors de la passation d'un acte authentique, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais pour la passation de la procuration et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.

15° la déclaration de renonciation devant un notaire visée à l'article 4.44, alinéa 1^{er}, du Code civil, dans les conditions visées à l'alinéa 3 du même article. ⁽¹⁾

Les annexes à une telle déclaration sont enregistrées gratuitement aussi, sauf si elles rendent exigibles un droit établi dans le Titre I^{er}, Chapitre IV du Code, autre que celui établi par l'article 158.

16° les actes d'hérédité visés à l'article 3.30, § 1^{er}, 7°, du Code civil, à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.

Note :

(1) Du 03.08.2017 au 02.08.2020, l'actif net de la succession ne peut dépasser 5.000 EUR. Du 03.08.2020 au 31.07.2023, le montant indexé est de 5.219,21 euros. Du 01.08.2023 au 31.07.2026, le montant indexé est de 6.093,20 euros. Du 01.08.2026 au 31.07.2029, le montant indexé est de 6.664,95 euros (EE/107.394).

Article 161/1 (*applicable à partir du 09.11.2019*)

(modifié par l'art. 1^{er} de l'AR du 03.10.2019 (M.B., 30.10.2019). Texte applicable à partir du 09.11.2019 (art. -))

Sans préjudice de l'article 162, 51°, sont exemptés des droits d'enregistrement non visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les actes, jugements et arrêts relatifs à une procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément au Livre XX, Titre V du Code de droit économique.

CHAPITRE VII - Exemption de la formalité de l'enregistrement

Article 162 (*applicable à partir du 02.09.2023*)

(10°, abrogé par l'art. 4 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 23.08.2023). Texte applicable à partir du 02.09.2023 (art. -))

Sous la réserve indiquée à l'article 163, sont exemptés de la formalité de l'enregistrement :

1° Les actes, jugements et arrêts en matière électorale ;

2° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur la milice, la rémunération en matière de milice et les réquisitions militaires ;

3° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements se rapportant à la mobilisation de la nation et la protection de la population en cas de guerre, aux réquisitions et engagements volontaires civils et aux contrats différés passés en temps de paix ;

4° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements en matière d'impôts au profit de l'Etat, des entités fédérées, des provinces, des communes, des polders et wateringues ;

5° Les exploits et autres actes faits, en matière répressive, à la requête des officiers du ministère public et des autres fonctionnaires ou administrations auxquels la loi confie l'action pour l'application des peines ; il est mis en tête des dits actes les mots *Pro Justitia* ;

5° bis Les actes auxquels donnent lieu les procédures en matière civile ou disciplinaire, lorsque le ministère public ou le juge de paix agit d'office ;

6° (...)

6° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi sur la réhabilitation en matière pénale et ceux relatifs à l'exécution de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude ;

7° Les actes, jugements et arrêts en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et ceux relatifs à l'exécution du Titre I^{er} de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, à l'exception des actes prévus à l'article 161, 2° ;

8° Les actes, jugements et arrêts en matière d'occupation de terrains par l'Etat en vue de l'organisation défensive du territoire ;

9° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant le Conseil d'enquête maritime ;

10° (...)

11° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de dessaisissement du juge visée au Code judiciaire, troisième partie, titre IV, chapitre III ;

12° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de récusation visée au Code judiciaire, quatrième partie, livre II, titre III, chapitre V ;

13° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de paix, lorsque le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort, ou lorsqu'il s'agit d'une procédure en matière de pension alimentaire ou formée conformément à l'article 221 du Code civil ; Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les tribunaux de l'entreprise, lorsqu'il s'agit de contestations basées sur les dispositions du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses ou de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial, si le montant de la demande principale n'excède pas le taux du dernier ressort en justice de paix ;

13° bis les exploits d'huissier de justice dressés en remplacement d'un pli judiciaire dans le cas prévu à l'article 46, § 3 du Code judiciaire ;

L'exploit doit mentionner, en tête, qu'il est signifié en remplacement d'un pli judiciaire et indiquer l'article du Code judiciaire en vertu duquel la signification est faite ;

14° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par les lois du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, du 7 août 1922 sur le contrat d'emploi et du 5 juin 1928 portant réglementation du contrat d'engagement maritime, au sujet de la capacité du mineur d'engager son travail et de toucher son salaire ou rémunération ;

15° Les actes faits à la requête des officiers du ministère public et relatifs à l'exécution de commissions rogatoires, émanées de juges étrangers ;

16° (...)

17° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles ;

18° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures instituées par la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux et par les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X du Code judiciaire.

19° les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures d'autorisation visée à l'article 4.40, § 3 du Code civil ;

20° (...)

21° Les pourvois en cassation du ministère public et leurs significations ;

22° (...)

23° Les actes dressés ainsi que les jugements ou arrêts rendus pour l'application de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et en matière administrative ;

24° Les actes relatifs à l'exécution des dispositions du Code judiciaire concernant la mise à la retraite des magistrats ;

25° (...)

26° (...)

26° bis (...)

27° (...)

28° (...)

29° Les certificats, les actes de notoriété, les procurations, les autorisations y compris les requêtes pouvant s'y rapporter, lorsque ces pièces sont dressées ou délivrées pour être produites aux services du Grand-Livre de la Dette publique belge, ainsi qu'aux sociétés mutualistes, caisses d'épargne, de retraite, de prévoyance ou de secours reconnues par le gouvernement, instituées avec l'approbation de l'autorité administrative ou soumises au contrôle de celle-ci ;

30° (...)

31° (...)

32° (...)

33° Les actes dressés pour le service des caisses publiques de prêts, y compris les procès-verbaux de vente publique d'objets mobiliers mis en gage ;

33° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations en matière de contrats de louage de travail, de contrats d'apprentissage et de contrats de formation professionnelle accélérée, aux contestations nées à l'occasion du travail entre travailleurs salariés et entre les personnes qui exercent en commun une profession à caractère principalement manuel et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé, aux contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêts relatifs à la réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail ;

34° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur les allocations familiales ;

35° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés et sur le régime de retraite des ouvriers mineurs ;

35° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements concernant le statut social des travailleurs indépendants ;

35° ter Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie à charge de l'Etat, des provinces, des communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer belges ou de tous autres organismes ou services publics dont le personnel est soumis à un régime particulier de pension établi par ou en vertu d'une loi ;

35° quater Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois, décrets et règlements sur les pensions de retraite, d'invalidité et de survie des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et du personnel visé par l'article 31 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique ;

36° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles ;

36° bis Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant les droits et obligations résultant de la loi relative au reclassement social des handicapés ;

36° ter Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant l'institution et le fonctionnement des conseils d'entreprise ainsi que des services et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières ;

37° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements sur le chômage involontaire ;

37 bis Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois et règlements concernant la sécurité sociale ;

38° Les actes et décisions relatifs à la demande d'assistance judiciaire ou à sa contestation ; l'acte de transaction en matière de pension alimentaire passé au bureau d'assistance ;

39° Les actes, jugements et arrêts relatifs au recouvrement des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'assistance judiciaire ;

40° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;

41° Les actes nécessaires au mariage des personnes dont l'indigence est constatée par un certificat du bourgmestre de leur résidence ou de son délégué ;

42° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en matière de tutelle des mineurs ;

43° Les actes relatifs à la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel ou à l'émancipation, lorsque l'indigence des enfants et de leurs père et mère est constatée conformément au n° 41 ci-avant ;

44° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux déclarations de nationalité ou d'option de patrie, lorsque l'indigence des intéressés est constatée conformément au n° 41 ci-avant ;

45° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux contestations concernant une mesure de protection sociale ;

46° Les actes, jugements et arrêts relatifs à la procédure de règlement collectif de dettes visée aux articles 1675/2 à 1675/19 du Code judiciaire ;

46° (47°) ⁽¹⁾ Les transferts entre composantes d'une partie politique telles que définies par l'article 1^{er}, 1°, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ;

47° (48°) ⁽²⁾ Les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances ;

47° (49°) ⁽³⁾ Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la consommation établis conformément aux articles 1337 *bis* à 1337 *octies* inclus du Code judiciaire ;

48° (50°) Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de protection sociale et les tribunaux de l'application des peines, ainsi que les arrêts prononcés sur recours en cassation contre une décision du juge de protection sociale ou de la chambre de protection sociale ;

51° Les actes, jugements, et arrêts relatifs à une procédure de réorganisation judiciaire introduite conformément au Livre XX, Titre V du Code de droit économique, sauf :

a) les actes qui font titre d'une convention soumise à un droit d'enregistrement visé à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ;

b) les jugements et arrêts visés aux articles 146 et 147.

52° Les exploits et procès-verbaux des huissiers de justice relatifs au recouvrement de dettes d'argent non contestées visés aux articles 1394/20 à 1394/27 du Code judiciaire.

Note :

(1) La loi du 05.07.1998 (M.B., 31.07.1998) ayant déjà inséré un 46°, le 46° inséré par la loi du 19.11.1998 (M.B., 10.12.1998), eût dû être un 47°.

(2) Le 47° inséré par l'art. 28, § 1^{er}, de la loi du 21 fév. 2003 eût dû être un 48°.

(3) Le 47° inséré par l'art. 82 de la loi du 24.03.2003 eût dû être un 49°.

Article 163 (applicable à partir du 04.05.1965)

(modifié par l'art. 16 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

L'exemption établie par l'article précédent n'est pas applicable aux actes, jugements et arrêts énumérés dans cet article, dans la mesure où ils font titre d'une convention prévue à l'article 19, 2°.

Elle n'est pas applicable aux actes, autres que les actes judiciaires, dans la mesure où ils font titre d'une convention visée à l'article 19, 3° ou 5°.

A moins qu'il n'en soit autrement disposé, elle n'est pas applicable :

a) aux procès-verbaux de vente de meubles ou immeubles saisis et à tous actes subséquents, intéressant les tiers acquéreurs ;

b) aux procès-verbaux d'ordre et de distribution par contribution.

Article 164 (applicable à partir du 01.02.1940)

Sont pareillement exemptés de la formalité de l'enregistrement, les expéditions, copies ou extraits d'actes qui ont été enregistrés ou qui sont exemptés de la formalité en vertu de l'article 162.

Article 165 (applicable à partir du 01.02.1940)

Si un acte ou écrit exempté de la formalité de l'enregistrement par les articles 162 et 164 est néanmoins présenté à l'enregistrement, il donne lieu à la perception du droit fixe général.

CHAPITRE VIII - Dispositions diverses relatives à la liquidation des droits et au paiement du montant dû

(remplacé par l'art. 6 de la loi du 26.05.2016 (M.B., 09.06.2016). Texte applicable à partir du 01.01.2015 (art. 8))

Article 166 *(applicable depuis le 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 5, § 7, 1°, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 3° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1) err. (M.B., 21.12.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

En cas de vente publique de meubles ou d'immeubles ou de location publique, en plusieurs lots, le droit est liquidé sur le montant cumulé des lots soumis au même tarif.

Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur.

Article 167 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, le montant du droit proportionnel à percevoir sur un acte ou une déclaration ne peut être inférieur au droit fixe général.

Article 168 *(applicable à partir du 04.05.1965)*

(modifié par l'art. 17 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

Lorsque les sommes et valeurs ou autres éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt ne sont pas suffisamment exprimés dans un acte présenté à la formalité, les parties ou, en leur nom, l'officier public instrumentant sont tenus d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration complétive, certifiée et signée au pied de l'acte.

Lorsqu'une même convention porte à la fois sur des immeubles situés en Belgique et sur d'autres biens, la valeur conventionnelle ou, le cas échéant, la valeur vénale des biens de chacune des catégories doit, même si le taux de l'impôt ne varie pas selon la nature des biens, être indiquée séparément, soit dans l'acte, soit dans une déclaration certifiée et signée au pied de l'acte, avant l'enregistrement, par les parties ou, en leur nom, par le notaire instrumentant.

Si la détermination de la base imposable dépend en tout ou en partie de l'évaluation d'un droit viager, la déclaration

doit comprendre les nom, prénoms, domicile, lieu et date de naissance des personnes bénéficiaires du dit droit viager.

Article 169 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les droits dus sur les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce sont perçus selon la nature de chacun des biens qui en font partie et sur les bases fixées par le présent code.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention.

Article 169bis *(applicable à partir du 01.01.2017)*

(modifié par l'art. 20, § 2, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

Pour l'application des articles 115bis et 140bis⁽¹⁾, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.

Note :

(1) Selon l'art. 20, § 2, de l'Ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3) : « Chaque mention de l'article 140bis faite dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doit être lue comme une mention des articles 140/1 et suivants ».

Article 169ter *(applicable à partir du 01.12.2021)*

(modifié par l'art. 2 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

Les droits et, le cas échéant, les amendes et les intérêts, tels qu'ils sont liquidés par le bureau visé à l'article 39, sont payés préalablement à l'enregistrement.

Sauf s'ils sont dus dans le cadre des droits d'enregistrement qui, en vertu de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6^o à 8^o, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont considérés comme des impôts régionaux, le Roi peut décider, par arrêté délibéré en Conseil des ministres que, par dérogation à l'alinéa 1^{er}, les droits, amendes et intérêts qui sont dus pour les catégories d'actes qu'il désigne, peuvent ou doivent être payés après l'enregistrement. Le cas échéant, il fixe le délai et les modalités du paiement.

Nul ne peut atténuer ni différer ce paiement, sous prétexte de contestation sur le montant dû ou pour tout autre motif, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu.

CHAPITRE IX - Obligations en vue d'assurer la perception des droits

Section I^{re} - Mentions à insérer dans certains actes

Article 170 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Lorsqu'il est fait mention d'un acte sous seing privé ou passé en pays étranger rentrant dans les termes de l'article 19, 2° ou 3°, dans un acte authentique, autre qu'un jugement ou arrêt, assujetti à la formalité, celui-ci doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement du dit acte.

Si cet acte n'a pas été enregistré, déclaration en est faite dans l'acte authentique.

Toute contravention au présent article est punie d'une amende de 25 EUR à charge du fonctionnaire ou officier public instrumentant.

Article 170bis *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(inséré par l'art. 6 de la loi du 07.03.2002 (M.B., 19.03.2002). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7))

En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eu durant la période de cinq ans précédant la donation.

En cas de refus de déclarer ou de déclaration incomplète ou inexacte, le donateur encourt une amende égale à deux fois les droits complémentaires.

Le notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration encourt une amende de 25 EUR.

Article 171 *(applicable à partir du 17.08.2020)*

(complété par l'art. 112 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Toute expédition, copie ou extrait d'un acte authentique civil ou judiciaire assujetti à la formalité ou rentrant dans les prévisions de l'article 8*bis* doit, sous peine d'une amende de 25 EUR, contenir la copie de la relation de l'enregistrement ou de la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 8.

L'alinéa 1^{er} ne s'applique pas à une copie dressée en vue de sa présentation à la formalité de l'enregistrement.

Section II - Prescriptions relatives à la délivrance des expéditions

Article 172 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Notaires, huissiers de justice, greffiers des cours et tribunaux et autorités administratives ne peuvent, avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement, délivrer en brevet, expédition, copie ou extrait, les actes qu'ils sont tenus de faire enregistrer ou dont les droits doivent être consignés en leurs mains, même si le délai pour l'enregistrement n'est pas expiré.

Toute contravention à cette défense est punie d'une amende de 25 EUR.

Article 173 *(applicable à partir du 17.08.2020)*

(7° bis, inséré par l'art. 113 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Il est dérogé à l'article précédent en ce qui concerne :

1° les expéditions des actes reçus par les notaires ou les autorités administratives donnant lieu à une formalité hypothécaire, lesdites expéditions ne pouvant être remises aux parties intéressées qu'après avoir été complétées, conformément à l'article 171, par une copie de la relation de l'enregistrement ou de la mention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ;

1° bis les expéditions et les extraits des actes reçus par les notaires qui doivent être déposés au greffe du tribunal de l'entreprise conformément à l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations ;

1° ter les expéditions et extraits des actes reçus par les notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait ;

2° Les copies nécessaires à la signification des exploits et autres actes de cette nature ;

3° Les copies non signées des jugements et arrêts ;

4° Les jugements et arrêts qui, vu l'urgence, sont déclarés exécutoires sur minute et avant l'enregistrement ;

5° Les copies certifiées conformes des jugements et arrêts, délivrées à seule fin de faire courir les délais de recours. Ces copies doivent porter la mention de leur destination spéciale et ne peuvent servir à d'autres fins ;

6° Les expéditions de jugements et arrêts délivrées au ministère public et, en matière répressive, les expéditions, copies ou extraits délivrés aux agents de l'Etat chargés de l'exécution des jugements et arrêts ;

7° les copies dont la délivrance a été ordonnée par le président du tribunal de première instance en raison de l'extrême urgence ;

7° bis les copies des jugements et arrêts dressées en vue de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ;

8° les copies dématérialisées des actes notariés déposées dans la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Article 174 *(applicable à partir du 01.11.1986)*

(abrogé par l'art. 13 de la loi du 19.06.1986 (M.B. 24.07.1986). Texte applicable à partir du 01.11.1986 (art. 15))

(...)

Article 175 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art 17 de la loi du 12.07.1960 (M.B. 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Section III - Répertoire des actes

Article 176 *(applicable à partir du 28.09.1963)*

(modifié par l'art 48, § 4, de la loi du 05.07.1963 (M.B. 17.07.1963). Texte applicable à partir du 28.09.1963 (art. 52))

Les notaires et les huissiers de justice doivent tenir un répertoire en colonnes, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans blanc, ni interligne, ni altération, et par ordre de numéros, tous les actes de leur ministère.

Article 177 *(applicable à partir du 10.01.2014)*

(modifié par l'art. 53 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2014 (art. 87, 1^o))

Chaque article du répertoire mentionne :

1^o son numéro d'ordre ;

2^o la date et la nature de l'acte ;

3^o les nom, prénoms domicile et numéro d'identification ou numéro d'entreprise, visé à l'article 2, alinéa 4, des parties ;

4^o la désignation sommaire des immeubles ;

5^o la relation de l'enregistrement ;

6^o en ce qui concerne les huissiers de justice, le coût de leurs actes et exploits, déduction faite de leurs déboursés.

Le Roi peut prescrire des mentions complémentaires ou autoriser des dérogations.

Article 178 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n^o 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5^o de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru une amende de 25 EUR pour tout acte omis ou inscrit tardivement au répertoire, pour tout acte inscrit au moyen d'interligne ou d'altération, ainsi que pour tout acte d'une date antérieure au procès-verbal de cote et paraphe du répertoire.

Article 179 *(applicable à partir du 10.01.2010)*

(remplacé par l'art. 82 de la loi du 22.12.2009 (M.B., 31.12.2009 - éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2010 (art. -))

Les répertoires visés à l'article 176 que les notaires doivent tenir, peuvent, conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1803 portant organisation du notariat, être tenus soit sur papier soit d'une manière dématérialisée qui est déterminée par la Chambre nationale des notaires dans un règlement approuvé par le Roi.

Le Roi peut déterminer que les répertoires que les huissiers de justice doivent tenir, peuvent l'être d'une manière dématérialisée, déterminée par la Chambre nationale des huissiers de justice dans un règlement approuvé par le Roi.

Article 180 *(applicable à partir du 01.04.2014)*

(modifié par l'art. 54 de la loi du 21.12.2013 (M.B., 31.12.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.04.2014 (art. 87, 3°))

Les personnes désignées à l'article 176 sont tenues de présenter, tous les trois mois, leur répertoire au receveur du bureau désigné à l'article 39, 1^o, 1^{er} alinéa, qui le vise et énonce dans son visa le nombre d'actes inscrits.

Cette présentation a lieu dans les dix premiers jours des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre de chaque année.

Pour les répertoires tenus de manière dématérialisée, le Roi peut établir des règles particulières en ce qui concerne les modalités de la présentation et le visa du répertoire.

Une amende de 25 euros par semaine de retard est encourue en cas de présentation tardive du répertoire.

Article 180bis *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(al. 1^{er}, modifié dans le texte néerlandais par l'art. 24 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Le notaire instrumentant conserve pendant 20 ans, ensemble avec la relation de l'enregistrement, une copie de l'expédition enregistrée et des annexes enregistrées.

Si l'acte a été présenté de manière dématérialisée à l'enregistrement, cette conservation est réalisée, pour le compte du notaire, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué.

Cette conservation a lieu :

1^o pour les actes qui y sont conservés, dans la Banque des actes notariés, visée à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

2^o pour les autres actes, par la Fédération royale du notariat belge ou son délégué, de manière électronique, pour le compte du notaire.

La conservation garantit l'inaltérabilité et l'intégrité du contenu des pièces.

Article 180ter (applicable à partir du 17.08.2020)

(inséré par l'art. 114 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Le greffier conserve, avec la minute du jugement ou de l'arrêt :

- 1° la relation de l'enregistrement de ce jugement ou de cet arrêt ;
 - 2° une copie de la copie enregistrée de ce jugement ou de cet arrêt.
-

Section IV - Devoir de communication

Article 181¹ (applicable à partir du 16.05.2016)

(seul le texte néerlandais a été modifié par l'art. 55 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les notaires, les huissiers de justice, les autorités administratives et les agents de l'Etat, des provinces, des communes et des établissements publics sont tenus, sous peine d'une amende de 25 EUR par contravention, de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, leurs répertoires et les actes dont ils sont dépositaires, ainsi que les expéditions et relations visées à l'article 180bis et de leur laisser prendre les renseignements, copies et extraits qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'Etat.

Toutefois, cette obligation ne s'applique pas, du vivant des testateurs, aux testaments déposés chez les notaires.

Article 181² (applicable à partir du 17.08.2020)

(modifié par l'art. 115 de la loi du 31.07.2020 (M.B., 07.08.2020 - éd. 1). Texte applicable à partir du 17.08.2020 (art. -))

Les greffiers des cours et tribunaux sont tenus, sous peine d'une amende de vingt-cinq euros par contravention, de communiquer aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale :

- 1° les actes passés par eux ou devant eux ;
- 2° les minutes des jugements, arrêts, ordonnances et tous autres actes dont ils sont dépositaires ;

3° les copies et relations visées à l'article 180ter.

Les modalités de cette communication et le délai dans lequel elle doit avoir lieu, sont fixés par arrêté royal. Les infractions aux prescriptions dudit arrêté royal peuvent être réprimées par des amendes dont le taux n'excédera pas 25 EUR pour chacune d'elles.

Article 182 *(applicable à partir du 16.05.2016)*

(modifié par l'art. 57 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les personnes qui souscrivent la déclaration de profession visée à l'article 63¹ sont tenues de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire, à l'effet par les dits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par eux ou par des tiers.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 250 à 2.500 EUR, dont le montant est fixé par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Article 182bis *(applicable à partir du 01.01.2017)*

(modifié par l'art. 20, § 2, de l'ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.01.2017 (art. 40, § 4))

Les personnes qui demandent l'application de l'article 140bis⁽¹⁾ sont tenues de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents l'Administration générale de la documentation patrimoniale, tous les livres et documents relatifs à leur activité, à l'effet par lesdits agents de s'assurer de la juste perception des droits d'enregistrement dus par les requérants ou par des tiers.

Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et est puni d'une amende de 1250 EUR.

Note :

(1) Selon l'art. 20, § 2, de l'Ordonnance du 12.12.2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3) : « Chaque mention de l'article 140bis faite dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doit être lue comme une mention des articles 140/1 et suivants ».

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 183 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 2, modifié par l'art. 67 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, agents de change et agents de change correspondants, les agents d'affaires et entrepreneurs et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, avec communication éventuelle des pièces à l'appui, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits exigibles à leur charge ou à la charge de tiers.

Ces renseignements ne peuvent être demandés qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, contenant l'indication précise du fait juridique au sujet duquel l'investigation doit se poursuivre.

Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visée à l'alinéa 2.

Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de 250 à 2.500 EUR, dont le montant est fixé par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Article 183 *(applicable à partir du 16.05.2016)*

(modifié par l'art. 58 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d'opérations, les banquiers, agents de change et agents de change correspondants, les agents d'affaires et entrepreneurs et les officiers publics ou ministériels sont tenus de fournir aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, avec communication éventuelle des pièces à l'appui, tous les renseignements jugés par ceux-ci nécessaires à l'effet d'assurer la juste perception des droits exigibles à leur charge ou à la charge de tiers.

Ces renseignements ne peuvent être demandés qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ⁽¹⁾ administrateur général de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, contenant l'indication précise du fait juridique au sujet duquel l'investigation doit se poursuivre.

Les renseignements doivent être communiqués dans les trois mois à compter de la date de la demande. Ce délai peut être prolongé par le fonctionnaire désigné dans l'autorisation visée à l'alinéa 2.

Il est encouru, pour chaque contravention, une amende de 250 à 2.500 EUR, dont le montant est fixé par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Note :

(1) Lire : « de l' ».

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 184 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 2, remplacé par l'art. 68 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Lorsque la somme à payer par le propriétaire d'un mur pour rendre celui-ci mitoyen a été fixée à l'intervention d'un expert, architecte, entrepreneur, arpenteur ou géomètre, celui-ci est tenu, sous peine d'une amende de 25 EUR, d'en informer, dans les trois mois de l'achèvement de son travail, le fonctionnaire compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Le Roi détermine les modalités de cette communication et désigne le fonctionnaire compétent pour la recevoir.

Article 184 *(applicable à partir du 16.05.2014)*

(modifié par l'art. 68 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

Lorsque la somme à payer par le propriétaire d'un mur pour rendre celui-ci mitoyen a été fixée à l'intervention d'un expert, architecte, entrepreneur, arpenteur ou géomètre, celui-ci est tenu, sous peine d'une amende de 25 EUR, d'en informer, dans les trois mois de l'achèvement de son travail, le fonctionnaire compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.

Un arrêté royal détermine le mode suivant lequel cette information doit être donnée et désigne le fonctionnaire compétent pour la recevoir.

Section V – Obligations imposées aux officiers publics en vue d'assurer le recouvrement du droit d'enregistrement

Article 184bis *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 93 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Les notaires, les huissiers de justice et les greffiers, les liquidateurs et les curateurs ainsi que les agents de la Caisse des dépôts et consignations, ne peuvent opérer aucun paiement, transfert ou restitution de sommes ou valeurs résultant d'une condamnation, liquidation ou collocation, avant la délivrance, par le receveur, d'un certificat constatant qu'aucune somme ne reste exigible à titre de droit d'enregistrement ou d'amende, du fait de cette condamnation, liquidation ou collocation.

L'alinéa premier ne s'applique aux liquidateurs et aux curateurs que dans les cas où la condamnation, liquidation ou collocation dont résulte le paiement, le transfert ou la restitution de sommes ou de valeurs, est portée à leur connaissance.

Dans le cas où les personnes désignées à l'alinéa 1er n'ont pas respecté les prescriptions du présent article, elles sont personnellement responsables du paiement des sommes qui restent exigibles.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

CHAPITRE X - Moyens de preuve

Section I^e – Dispositions générales

Article 185 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 2, remplacé par l'art. 69 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Indépendamment des modes de preuve et des moyens de contrôle spécialement prévus par le présent titre, l'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent titre et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification est réalisée par envoi recommandé.

CHAPITRE X - Moyens de preuve

Section I^e - Dispositions générales

Article 185 *(applicable à partir du 16.05.2016)*

(modifié dans le texte néerlandais par l'art. 59 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Indépendamment des modes de preuve et des moyens de contrôle spécialement prévus par le présent titre, l'Administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux de ses agents, toute contravention aux dispositions du présent titre et tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité d'un droit ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils seront notifiés aux intéressés dans le mois de la constatation de la contravention. Cette notification peut avoir lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Article 186 *(applicable à partir du 27.09.1947)*

(à nouveau abrogé par l'art. 11 de la loi du 13.08.1947 (M.B., 17.09.1947). Texte applicable à partir du 27.09.1947 (art. -))

(...)

Article 187 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le changement dans la propriété ou l'usufruit d'un immeuble situé en Belgique, par suite d'une convention translatrice ou déclarative, est suffisamment établi, pour la réclamation du droit au nouveau propriétaire ou usufruitier, par des actes de disposition ou d'administration ou autres actes constatant ou impliquant, dans son chef, la propriété ou l'usufruit.

Article 188 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Est considérée comme ayant acheté pour son propre compte et ne peut exciper de la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur, toute personne qui négocie la vente d'un immeuble, lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de cette vente, elle a payé ou s'est engagée à payer au propriétaire le prix ou toute somme à provenir de la vente.

L'intermédiaire est réputé avoir acquis l'immeuble à la date du paiement ou de l'engagement de payer.

Section II - Expertise de contrôle

Article 189 *(applicable à partir du 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 94 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la dissimulation de prix, le receveur a la faculté de requérir l'expertise des biens qui font l'objet de la convention, en vue d'établir l'insuffisance du prix énoncé ou de la valeur déclarée, lorsqu'il s'agit de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles situés en Belgique.

Article 190 *(applicable à partir du 31.07.1960)*

(al. 3, abrogé par l'art. 3 de la loi du 22.06.1960 (M.B., 21.07.1960). Texte applicable à partir du 31.07.1960 (art. -))

L'expertise doit être requise par une demande notifiée par le receveur à la partie acquéreuse dans le délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.

Dans les cas visés aux articles 16 et 17, le délai ne court qu'à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration prévue par l'article 31, 2°.

La demande d'expertise désigne les biens faisant l'objet de l'expertise et indique la somme à laquelle l'administration les évalue et celle présumée due pour droit et amende.

Article 191 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Dans les quinze jours de la notification prévue à l'article 190, le receveur et la partie peuvent convenir de faire procéder à l'évaluation par un ou trois experts de leur choix.

Dans ce cas, l'accord est constaté par un procès-verbal, lequel énonce l'objet de l'expertise et désigne l'expert ou les experts choisis.

Ce procès-verbal est daté ; il est signé par le receveur et par la partie ; si celle-ci ne peut ou ne sait signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 192 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

A défaut de l'accord prévu à l'article 191, le receveur adresse au juge de paix dans le ressort duquel les immeubles sont situés une requête exposant les faits et contenant la demande d'expertise. Lorsque les immeubles se trouvent dans le ressort de plusieurs justices de paix, le juge compétent est celui dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu cadastral.

La requête est signifiée à la partie.

Le juge statue dans les quinze jours de la demande ; il ordonne l'expertise et nomme, suivant les exigences du cas, un ou trois experts.

Article 193 *(applicable à partir du 16.05.2014)*

(modifié par l'art. 69 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014)). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

Ne peuvent être choisis ou nommés comme experts :

1° Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ;

2° Les officiers publics ou ministériels rédacteurs des actes ou déclarations ;

3° Les employés des dits fonctionnaires et officiers publics ou ministériels.

Article 194 *(applicable à partir du 01.01.1969)*

(modifié par l'art. 3/art. 119 de la loi du 10.10.1967 (M.B., 31.10.1967). Texte applicable à partir du 01.01.1969 (art. 1^{er} AR du 04.11.1968 (M.B., 13.11.1968)))

Le jugement ordonnant l'expertise est signifié à la partie, à la diligence du receveur.

Le receveur ou la partie, s'ils ont de justes motifs de mettre en doute la compétence, l'indépendance ou l'impartialité des experts nommés, peuvent, dans les huit jours de ladite signification, en demander la récusation au juge. Celle-ci peut toujours être demandée dans les cas visés à l'article 966 du Code judiciaire.

La demande en récusation est faite par requête spécifiant les causes de récusation. Le juge statue après avoir entendu les intéressés. Par le même jugement, il remplace les experts récusés.

Cette nouvelle décision est signifiée à la partie.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 195 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(modifié par l'art. 70 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.

Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent, tant au receveur qu'à la partie, un courrier par lequel ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.

Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à la partie adverse, par envoi recommandé.

Article 195 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le receveur notifie aux experts la mission qui leur est confiée.

Aussitôt après réception de cette notification, les experts adressent, tant au receveur qu'à la partie, une lettre par laquelle ils les préviennent du jour et de l'heure auxquels ils procéderont aux visites des lieux jugées utiles et où ils les entendront dans leurs dires et observations.

Tout document communiqué aux experts par l'une des parties doit en même temps être envoyé, en copie, par elle à la partie adverse, sous pli recommandé.

Article 196 *(applicable à partir du 16.07.1973)*

(al. 3, remplacé par l'art. 7 de la loi du 27.05.1974 (M.B., 06.07.1974) err. (M.B., 12.07.1974 et 21.12.1974). Texte applicable à partir du 16.07.1973 (art. -))

L'expert ou, le cas échéant, les trois experts opérant conjointement, recherchent l'état et la valeur vénale des biens désignés dans la demande d'expertise, à l'époque y indiquée.

Ils dressent, au plus tard dans les trois mois à compter de la notification prévue au premier alinéa de l'article 195, un seul rapport, qui est daté et signé et dans lequel ils énoncent de manière raisonnée et avec justifications à l'appui, sans aucune restriction ni réserve, leur avis sur la susdite valeur.

La signature des experts est précédée du serment :

« Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. »

ou :

"Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk mijn opdracht heb vervuld."

ou :

"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfüllt habe."

La minute du rapport est déposée au greffe de la justice de paix désignée à l'article 192.

Article 197 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le rapport est levé par la partie la plus diligente et signifié à la partie adverse.

L'évaluation donnée par les experts et, en cas de désaccord, l'évaluation de la majorité ou, à défaut de majorité, l'évaluation intermédiaire, détermine la valeur vénale du bien au point de vue de la perception de l'impôt.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 198 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(remplacé par l'art. 71 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents de la présente section sont réalisées par envoi recommandé.

Article 198 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les significations et notifications à faire en vertu des articles précédents de la présente section peuvent avoir lieu par lettre recommandée. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Article 199 *(applicable à partir du 25.07.2004)*

(remplacé par l'art. 33 de la loi-programme du 09.07.2004 (M.B., 15.07.2004 - éd. 2). Texte applicable à partir du 25.07.2004 (art. -))

Tant le receveur que la partie peut contester l'expertise en introduisant une action en justice. Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à compter de la date de la signification du rapport.

Article 200 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 181 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Si le prix énoncé ou la valeur déclarée est inférieur à l'évaluation résultant de l'expertise, l'acquéreur est tenu de payer le droit supplémentaire, augmenté des intérêts moratoires au taux fixé en matière civile à compter de la notification prévue à l'article 190 et, le cas échéant, de l'amende édictée par l'article 201.

Il est tenu, en outre, aux frais de la procédure, si l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième du prix énoncé ou de la valeur déclarée.

Toutefois, ces frais restent à charge du Trésor si, avant la notification prévue à l'article 190, l'intéressé a offert de payer le droit supplémentaire, augmenté de l'amende édictée par l'article 201, sur une somme qui atteint ou dépasse l'insuffisance accusée par l'expertise.

Le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte, de la manière indiquée à l'article 220.

CHAPITRE XI - Insuffisance d'estimation, dissimulation et simulation. Sanctions

Article 201 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 182 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Lorsqu'il est reconnu que le prix énoncé ou la valeur déclarée de biens sujets à l'expertise prévue à l'article 189 est insuffisant et que l'insuffisance constatée atteint ou dépasse le huitième du prix énoncé ou de la valeur déclarée, la partie acquéreuse encourt une amende égale au droit élué.

Article 202 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(modifié par l'art. 15 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Lorsqu'il n'y a pas matière à expertise et qu'une estimation faite pour permettre la liquidation des droits est reconnue insuffisante, le droit éludé est dû indivisiblement par les auteurs de l'estimation ; ceux-ci encourent en outre indivisiblement une amende égale au droit supplémentaire, si l'insuffisance atteint ou dépasse le huitième de ladite estimation.

Toute autre inexactitude constatée dans les éléments fournis par une déclaration insérée dans le corps ou au pied de l'acte pour permettre la liquidation de l'impôt, est punie d'une amende égale au droit éludé, outre le paiement de ce droit, le tout indivisiblement à charge des auteurs de ladite déclaration.

Article 203 *(applicable à partir du 24.07.2025)*

(al. 1^{er}, modifié par l'art 8 de l'ordonnance du 17.07.2025 (M.B., 24.07.2025). Texte applicable à partir du 24.07.2025 (art. 15))

En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes qui a participé à l'infraction une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties qui ont participé à l'infraction.

Le droit supplémentaire qui aurait été payé ensuite d'une insuffisance constatée par une expertise ou autrement sera imputé sur le supplément de droit liquidé du chef de la dissimulation visée à l'alinéa précédent.

Dans tous les cas où la perception est assise sur le prix et les charges ou sur la valeur conventionnelle, le notaire instrumentant est tenu de donner aux comparants lecture du premier alinéa du présent article.

Mention expresse de cette lecture doit être faite dans l'acte, sous peine d'une amende de 25 EUR.

Article 204 *(applicable à partir du 04.05.1965)*

(modifié par l'art. 18 de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

Lorsque la convention constatée dans un acte n'est pas celle qui a été conclue entre les parties ou que, s'agissant d'une convention visée à l'article 19, 2° ou 5°, l'acte est incomplet ou inexact, en ce sens qu'il ne révèle pas tous les éléments de cette convention, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties.

Article 205 *(applicable à partir du 06.04.1999)*

(abrogé par l'art. 64 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

(...)

CHAPITRE XII - Peines correctionnelles

Article 206 *(applicable à partir du 01.07.2017)*

(complété par l'art. 10 de l'ordonnance du 13.07.2017 (M.B., 18.07.2017). Texte applicable à partir du 01.07.2017 (art. 17))

Sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contreviendra aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1^{er} est porté à 500.000 euros.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1^{er} est porté à 500.000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure.

Article 206bis *(applicable à partir du 01.07.2017)*

(complété par l'art. 11 de l'ordonnance du 13.07.2017 (M.B., 18.07.2017). Texte applicable à partir du 01.07.2017 (art. 17))

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 206, aura commis un faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1^{er} et 2 est porté à 500.000 euros.

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé aux alinéas 1^{er} et 2 est porté à 500.000 euros en cas de contravention aux règles régissant ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure.

Article 206bis/1 (applicable à partir du 01.01.2020)

(inséré par l'art. 109 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 24.05.2019 – éd. 1). Texte applicable à la date fixée par le Roi et au plus tard le 01.01.2020 (art. 200))

Lorsque l'infraction est commise dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et afin d'éviter qu'un condamné soit soumis à une peine déraisonnablement lourde, le juge tient compte, dans la fixation de la peine, des amendes fiscales dues.

L'article 42, 3°, du Code pénal n'est pas d'application aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions fiscales, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis si l'action de l'administration fiscale est déclarée fondée et a donné lieu à un paiement effectif de l'entièreté de cette action.

Article 207 (applicable à partir du 14.02.1981)

(remplacé par l'art. 13 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))

§ 1^{er}. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1° conseiller fiscal ;

2° agent d'affaires ;

3° expert en matière fiscale ou comptable ;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque ;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une des infractions visées aux articles 206 et 206bis, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

§ 2. L'interdiction et la fermeture visées au § 1^{er} produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Article 207 bis (applicable à partir du 01.07.2017)

(complété par l'art. 12 de l'ordonnance du 13.07.2017 (M.B., 18.07.2017). Texte applicable à partir du 01.07.2017 (art. 17))

Celui qui, directement ou indirectement, enfreindra l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu de l'article 207, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 à 12.500 EUR ou de l'une de ces peines seulement.

Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui n'est pas un impôt régionalisé selon le prescrit de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1^{er} est porté à 500.000 euros.

Lorsque l'interdiction est enfreinte dans le cadre d'un droit d'enregistrement qui est un impôt régional au sens de l'article 3, alinéa 1^{er}, 6° à 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le montant du maximum de l'amende fixé à l'alinéa 1^{er} est porté à 500.000 euros en cas d'infraction aux interdictions dans le cadre de ces impôts, à l'exception de celles relatives aux règles de procédure.

Article 207 ter (applicable à partir du 01.11.2012)

(modifié par l'art. 25 de la loi du 20.09.2012 (M.B., 22.10.2012). Texte applicable à partir du 01.11.2012 (art. -))

§ 1^{er}. Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris l'article 85, sont applicables aux infractions visées par les articles 206, 206 bis et 207 bis.

§ 2. (...).

§ 3. La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1969 et 25 juin 1975, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées par les articles 206, 206 bis et 207 bis.

Article 207 quater (applicable à partir du 28.04.2024)

(al. 2, 2°, modifié par l'art. 51 de la loi du 09.04.2024 (M.B., 18.04.2024). Texte applicable à partir du 28.04.2024 (art. -))

Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux [articles 206](#) et [206 bis](#) seront tenues solidairement au paiement de l'impôt éludé et des intérêts dus par le redevable initial.

Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux [articles 206](#) et [206 bis](#) seront également tenues au paiement des droits éludés et des intérêts comme visés à l'alinéa 1^{er}, lorsque les faits constitutifs de préventions sont déclarés établis, lorsqu'elles bénéficient :

1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;

2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité prévue à l'article 27 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle ;

3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle ;

4° de la prescription de l'action publique.

Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des [articles 206 à 207bis](#) contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait.

Article 207quinquies (applicable à partir du 14.02.1981)

(inséré par l'art. 13 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))

Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 206, 206bis et 207bis, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 207, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Article 207sexies (applicable à partir du 14.02.1981)

(inséré par l'art. 13 de la loi du 10.02.1981 (M.B., 14.02.1981). Texte applicable à partir du 14.02.1981 (art. 22))

La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini à l'article 236bis, sera punie conformément aux articles 66, 67 et 458 du Code pénal.

Article 207septies (applicable à partir du 01.01.2020)

(modifié par l'art. 110 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 24.05.2019 – éd. 1). Texte applicable à la date fixée par le Roi et au plus tard le 01.01.2020 (art. 200))

§ 1^{er}. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. Le ministère public ne peut pas engager de poursuites s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Le ministère public décide d'intenter ou non les poursuites pénales des faits dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, dans les 3 mois de la dénonciation initiale visée à l'article 29, § 3, alinéa 1^{er}, du même Code.

§ 3. Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du conseiller général compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose. Le conseiller général répond à cette demande dans les quatre mois de la date de sa réception.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.

Article 207 octies *(applicable à partir du 16.05.2014)*

(modifié par l'art. 70 de la loi du 25.04.2014 (M.B., 16.05.2014). Texte applicable à partir du 16.05.2014 (art. 99))

Sous peine de nullité de l'acte de procédure, les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts ne peuvent être entendus que comme témoins.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux fonctionnaires de ces administrations, détachés auprès du parquet en vertu de l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992.

L'alinéa 1^{er} n'est pas non plus applicable aux fonctionnaires de ces administrations mis, en vertu de l'article 31 de la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, à la disposition de la police fédérale.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable aux fonctionnaires qui prennent part à la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE XIII - Restitution

Article 208 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les droits régulièrement perçus ne peuvent être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par le présent titre.

Article 209 (applicable à partir du 24.07.2025)

(al. 1^{er}, 7^o, inséré par l'art. 9 de l'ordonnance du 17.07.2025 (M.B., 24.07.2025). Texte applicable à partir du 24.07.2025 (art. 15))

Sont sujets à restitution :

1° Les droits perçus à défaut par les parties d'avoir mentionné dans l'acte ou la déclaration :

a) que la convention avait déjà subi l'impôt ;

b) que les conditions auxquelles est subordonnée une exemption ou une réduction de droits sont réunies, à moins que la loi n'ait fait de l'existence de cette mention une condition formelle du bénéfice de la faveur fiscale ;

2° Les droits proportionnels perçus soit du chef d'un acte qui a été déclaré faux, soit du chef d'une convention dont la nullité ou la rescision est prononcée ou constatée, par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée.

3° les droits proportionnels perçus du chef d'une convention dont la résolution ou la révocation a été prononcée ou constatée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution, en révocation ou en constatation de résolution ou de révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

3°/1 les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, du chef d'une convention ayant fait l'objet d'une réduction du prix de vente prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, pour cause de garantie du vendeur en application des articles 1637 et 1644 du Code civil, à condition qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande principalement ou subsidiairement fondée sur ces dispositions, même si elle a été introduite devant un juge incompétent : la restitution est égale au montant des droits proportionnels acquittés sur la partie du prix d'achat remboursée par le vendeur ou ses ayants droits, sans toutefois que cette restitution puisse avoir pour effet que le droit proportionnel afférent à la transmission à titre onéreux de cet immeuble soit perçu sur une base imposable totale inférieure à la valeur vénale de l'immeuble, eu égard à son état réel au moment de l'acquisition.

3°/2 les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à 140octies, du chef d'une convention dont l'annulation, la rescision, la résolution ou la résiliation a été convenue amiablement entre parties, aux conditions suivantes :

a. la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation a été présentée à l'enregistrement, au plus tard au moment de la demande de restitution ;

b. la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'a pas encore été constatée par un acte authentique ;

c. la convention annulée, rescindée, résolue ou résiliée n'est pas antérieure de plus d'un an à la conclusion de la convention d'annulation, de rescision, de résolution ou de résiliation.

3°/3 les droits proportionnels perçus conformément aux articles 44 à 71, 72, alinéa 2, 74 et 75, 109 à 114, 131 à

140octies, du chef d'une convention dont la résolution résulte de l'application d'une condition résolutoire opérant de plein droit, aux conditions suivantes :

- a. la réalisation de la condition résolutoire a été constatée dans un acte signé par toutes les parties, présenté à l'enregistrement au plus tard en même temps que la demande de restitution ; lorsque la convention résolue a été constatée par un acte authentique, la réalisation de ladite condition résolutoire doit être également constatée par un acte authentique, signé par toutes les parties ;
- b. la convention résolue n'est pas antérieure de plus d'un an à la date de réalisation de ladite condition résolutoire.

4° les droits proportionnels perçus du chef d'un acte juridique fait par une personne morale et infirmé par l'autorité supérieure.

5° les droits perçus au tarif de 0,5 % en application des articles 115, 115bis, 116 et 120, par suite d'une augmentation de capital ou des capitaux propres, avec apport nouveau, d'une société visée à l'article 201, alinéa 1^{er}, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que cette augmentation du capital ou des capitaux propres ait lieu dans l'année précédant la date de l'autorisation de cotation auprès d'une bourse de valeurs mobilières belge d'actions de la société ou de valeurs mobilières assimilables à des actions.

6° les droits proportionnels perçus lorsque sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immobilier ou sur la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel sur un bien immobilier, la taxe sur la valeur ajoutée devient exigible en vertu de l'article 1^{er}, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

7° les droits complémentaires visés à l'article 46bis, alinéa 7, le cas échéant majorés des droits complémentaires visés à l'article 46ter, alinéa 6, ou à l'article 212bis, alinéa 4, lorsque les acquéreurs ont établi leur résidence principale à l'endroit de l'immobilier acquis dès qu'a cessé la force majeure qui les a empêchés de respecter le délai visé, selon le cas, à l'article 46bis, alinéa 5, 2°, b), ou à l'article 212bis, alinéa 2, 2°, a).

Sauf le cas de l'alinéa 1^{er}, 3°/1, la restitution s'effectue sous déduction, le cas échéant, du droit fixe général. Toutefois, par dérogation, dans les cas de restitution visés aux 2°, 3°, 3°/2 et 3°/3, la restitution s'effectue sous la seule déduction, le cas échéant, du droit fixe spécifique de 10 euros prévu par l'article 159bis.

Article 210 (*applicable à partir du 16.05.2019*)

(modifié par l'art. 26 de la loi du 28.04.2019 (M.B., 06.05.2019). Texte applicable à partir du 16.05.2019 (art. -))

En cas d'infirmité totale ou partielle d'un jugement ou arrêt par une autre décision judiciaire passée en force de chose jugée, les droits proportionnels perçus sur la décision infirmée sont sujets à restitution, en tout ou en partie.

Le droit perçu sur une condamnation conditionnelle est restitué dans la mesure où il est établi par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, que la condition ne s'est pas accomplie et ne peut plus s'accomplir et que la non réalisation de la condition aboutit à un même résultat que le rejet de la demande.

Le droit est restitué intégralement si les sommes cumulées faisant l'objet des condamnations, des liquidations ou des collocations pour lesquelles la perception a été effectuée, sont ramenées à un montant qui ne dépasse pas celui fixé par l'article 143, dernier alinéa.

Article 211 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 23 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 212 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(modifié dans le texte néerlandais par l'art. 25 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

En cas de revente d'un immeuble que le vendeur ou ses auteurs ont acquis par un acte ayant subi le droit fixé par l'article 44 pour les ventes, ce droit est restitué au revendeur à concurrence des 36 p.c. si la revente est constatée par un acte authentique passé dans les deux ans de la date de l'acte authentique d'acquisition.

Lorsque l'acquisition ou la revente a eu lieu sous une condition suspensive, le délai de revente se calcule en fonction de la date de la réalisation de cette condition.

La restitution n'est toutefois pas applicable au droit afférent à la partie du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base du droit applicable à l'acte de revente, déterminée abstraction faite de la réduction prévue à l'article 46bis.

Si la revente n'est que partielle, la demande en restitution détermine, par une ventilation contrôlée par l'Administration, la portion du prix d'acquisition afférente à la partie revendue.

Une demande en restitution faite au pied de l'acte, signée par le revendeur et le notaire instrumentant, avant l'enregistrement, produit les mêmes effets que la demande motivée prévue à l'article 217². Cette demande doit contenir la copie de la relation de l'enregistrement de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que le nom du bénéficiaire de la restitution et, le cas échéant, le numéro du compte sur lequel doit être versé le montant des droits à restituer.

Article 212bis *(applicable à partir du 24.07.2025)*

(al. 4, complété par l'art. 11 de l'ordonnance du 17.07.2025 (M.B., 24.07.2025). Texte applicable à partir du 24.07.2025 (art. 15))

Lorsque le bénéfice de la réduction de la base imposable prévue à l'article 46*bis* et, le cas échéant, de la majoration de la réduction de la base imposable visée à l'article 46*ter*n'a pu être obtenu, par suite du non-accomplissement de la condition prévue à cet effet à l'article 46*bis*, alinéa 5, 1°, les droits perçus au-delà du montant qui aurait été dû en application de l'article 46*bis* et, le cas échéant, de l'article 46*ter* sont restitués, pour autant que tous les immeubles qui empêchaient la réduction de la base imposable soient aliénés par des conventions, autres que des échanges, qui ont reçu date certaine au plus tard deux ans après la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée. Dans le cas où le document concerné a été présenté tardivement à l'enregistrement, ce délai prend cours à partir de la date limite pour une présentation non tardive.

La restitution est subordonnée aux conditions suivantes :

1° la demande motivée contient :

a) une copie de la relation de l'enregistrement qui a été mise sur le document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée ;

b) la description cadastrale de tous les immeubles qui ont empêché l'application de l'article 46*bis*, ainsi que les dates auxquelles les aliénations de ces biens ont reçu date certaine;

2° dans la demande motivée, les acquéreurs concernés sont tenus de :

a) déclarer qu'ils ont établi ou qu'ils établiront leur résidence principale à l'adresse de l'immeuble acquis dans les trois ans ou, en cas de demande d'application de l'article 46*ter*, dans les cinq ans, à compter, soit de la date de l'enregistrement du document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur cette acquisition, soit, lorsque ce document a été présenté tardivement à l'enregistrement, de la date limite pour une présentation non tardive ;

b) s'engager à maintenir leur résidence principale dans l'immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été demandée.

c) le cas échéant, mentionner les informations visées à l'article 46*ter*, alinéa 4, 2°, a), et joindre à la demande motivée le document visé à l'article 46*ter*, alinéa 4, 3° ;

d) le cas échéant, s'engager à satisfaire à l'obligation visée à l'article 46*ter*, alinéa 4, 1°, selon les mêmes modalités que celles déterminées à l'alinéa 4, 2°, b), du même article.

Une demande de restitution signée par les acquéreurs concernés et par le notaire instrumentant, reprise au pied de l'acte présenté à l'enregistrement, a les mêmes conséquences que la demande motivée en vertu de l'article 217².

S'il s'avère que la déclaration visée au 2°, a), de l'alinéa 2 est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au remboursement du montant restitué et au paiement d'une amende égale à ce montant. Lorsque certains acquéreurs remplissent les conditions et d'autres pas, le montant à restituer et l'amende, auxquelles les acquéreurs qui ne remplissent pas les conditions sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale

dans l'immeuble pour lequel la restitution a été demandée. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect des conditions résulte de la force majeure ; il en est de même, par voie de restitution conformément à l'article 209, alinéa 1^{er}, 7°, des droits complémentaires lorsque le délai visé à l'alinéa 2, 2°, a) n'est pas respecté en raison d'un cas de force majeure, pour autant que les acquéreurs établissent leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis dès que cesse la force majeure.

S'il s'avère que les données mentionnées à l'alinéa 2, 2°, c), sont inexactes, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au remboursement du montant restitué et au paiement d'une amende égale à la moitié de ce montant.

Sauf cas de force majeure, des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable visée à l'article 46*bis* et, le cas échéant, sur le montant de la majoration de la réduction de la base imposable visée à l'article 46*ter*, sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé à l'alinéa 2, 2°, b). Les droits complémentaires dus sur le montant de la réduction de la base imposable visée à l'article 46*bis* sont réduits en proportion du nombre d'années ininterrompues complètes durant lesquelles l'engagement précité a été respecté.

S'il s'avère que l'engagement visé à l'alinéa 2, 2°, d), n'est pas respecté, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la majoration de la réduction de la base imposable visé à l'article 46*ter*, alinéa 3, et d'une amende égale à dix pour cent de ces droits complémentaires. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte de la force majeure.

Article 212*ter* (*applicable à partir du 01.04.2023*)

(*modifié par l'art. 5 de l'ordonnance du 17.11.2022 (M.B., 05.12.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2023 (art. 8)*)

Au cas où les réductions de la base imposable visées aux articles 46*bis* ou 46*ter* n'auraient pas été demandées ou n'auraient pas été obtenues à l'occasion de l'enregistrement du document ayant donné lieu à la perception du droit proportionnel, les droits excédentaires perçus peuvent être restitués sur demande à introduire conformément aux dispositions de l'article 217² dans les six mois à compter de la date d'enregistrement de ce document.

La demande de restitution visée à l'alinéa 1^{er} contient les mentions et déclarations imposées par l'article 46*bis*, alinéa 5, 2°, a, b et c, et, le cas échéant, les mentions, déclarations et documents imposés par l'article 46*ter*, alinéa 4, 2° et 3°. La demande mentionne, le cas échéant, le numéro de compte sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé.

Article 212*quater* (*applicable à partir du 01.04.2023*)

(*inséré par l'art. 6 de l'ordonnance du 17.11.2022 (M.B., 05.12.2022). Texte applicable à partir du 01.04.2023 (art. 8)*)

Pour l'application du présent article, les définitions reprises à l'article 46*ter*, alinéa 1^{er}, sont applicables.

Lorsque l'amélioration de la performance énergétique atteinte à l'expiration du délai visé à l'article 46 *ter*, alinéa 4, 1°, est supérieure à celle reprise à l'engagement visé à l'alinéa 4, 2°, b), du même article, les droits perçus au-delà du montant qui aurait été dû s'il avait été tenu compte de l'amélioration de la ou des classes énergétiques dont il n'a pas été tenu compte pour la détermination du montant de la majoration de la réduction de la base imposable conformément à l'alinéa 3 du même article sont restitués.

La restitution est subordonnée à l'introduction d'une demande motivée contenant :

1° une copie de la relation de l'enregistrement qui a été mise sur le document qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel sur l'acquisition pour laquelle la restitution est demandée ;

2° une copie du certificat PEB valide le plus récent établi pour l'immeuble acquis au plus tard à l'échéance du délai visé à l'alinéa 4, 1°, du même article.

La demande de restitution doit être introduite conformément aux dispositions de l'article 217² dans les six mois à compter de l'échéance du délai visé à l'article 46 *ter*, alinéa 4, 1°. La demande mentionne, le cas échéant, le numéro de compte bancaire sur lequel le montant des droits à restituer peut être versé.

Article 213 *(applicable à partir du 30.04.1967)*

(modifié par l'art. 24 de l'AR n° 12 du 18.04.1967 (M.B., 20.04.1967). Cet arrêté a été pris en vertu de la loi du 31 mars 1967 (M.B., 04.04.1967). Texte applicable à partir du 30.04.1967 (art. -))

Est restitué à la société intéressée, sous déduction du droit fixe général, le droit de 6 p.c. perçu conformément à l'article 51, lorsque l'immeuble acquis est revendu par un acte authentique passé dans les dix ans de la date de l'acte d'acquisition.

Sont applicables à cette restitution, les dispositions de l'article 212, alinéas 2 et 3.

CHAPITRE XIV - Prescription

Article 214 *(applicable à partir du 10.01.1993)*

(modifié par l'art. 63 de la loi du 28.12.1992 (M.B., 31.12.1992 – éd. 3) err. (M.B., 18.02.1993). Texte applicable à partir du 10.01.1993 (art. -))

Il y a prescription pour le recouvrement :

1° Des droits et amendes dus sur un acte ou une convention, après deux ans à compter seulement du jour de l'enregistrement d'un acte ou écrit qui révèle à l'administration la cause de l'exigibilité des droits et amendes d'une manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche ultérieure.

Sont assimilés à l'enregistrement, pour l'application de cette disposition ; le visa des répertoires des notaires, dont il s'agit à l'article 180 ; la réception de l'information prescrite par l'article 184, ainsi que le dépôt régulièrement effectué d'une déclaration de succession ;

2° Des droits et amendes dus en cas d'insuffisance d'estimation, après deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, le tout sous réserve de ce qui est prévu à l'article 190 ;

3° des droits dus en cas d'inexécution des conditions prévues à l'article 60, après dix ans à compter du jour de l'acte ;

4° Des droits dus dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 52, après deux ans à compter du retrait de la prime ;

5° Des droits et amendes dus en cas d'inexactitude dans les énonciations ou attestations prévues aux articles 55, 2°, après deux ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ;

6° Des amendes dues dans les cas prévus aux articles 181¹ à 183, après deux ans à compter du jour où la contravention a été constatée ;

7° Des droits et amendes dus en dehors des cas prévus aux numéros précédents, y compris ceux qui sont afférents à une simulation, à une dissimulation de prix ou à tout autre fait non constaté ou inexactement constaté dans un acte enregistré, après quinze ans à compter du jour où est née l'action de l'Etat.

Est applicable, au point de vue de la prescription, l'article 18 du présent code.

Article 215 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Il y a prescription pour la demande en restitution des droits, intérêts et amendes, après deux ans à compter du jour où l'action est née.

Article 216 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

La prescription de l'action en expertise instituée par l'article 189 et celle de l'action en recouvrement des droits et amendes dus en raison de l'insuffisance résultant de cette expertise sont interrompues par la notification visée à l'article 190.

Cette interruption produit ses effets jusqu'au jour du dépôt au greffe du rapport d'expertise.

Le recouvrement des droits, des intérêts et éventuellement des amendes et des frais, exigibles du chef de l'insuffisance reconnue par ledit rapport, doit être poursuivi dans les deux ans du dépôt de celui-ci.

Article 217¹ *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(modifié et devenu l'art 217¹ par l'art. 36 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Les prescriptions pour le recouvrement des droits, intérêts et amendes, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise deux ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.

La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés à l'alinéa précédent.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 217² *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(modifié par l'art. 72 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au bureau qui a établi la dette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Lorsque la prescription a été interrompue par la demande notifiée au bureau ou au conseiller général, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.

Article 217² *(applicable à partir du 01.12.2021)*

(modifié par l'art. 3 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au bureau qui a établi la dette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.

Lorsque la prescription a été interrompue par la demande notifiée au bureau ou au conseiller général, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans après la date à laquelle la décision rejetant la demande a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

Le dépôt des lettres à la poste vaut notification à compter du lendemain.

Article 218 *(applicable à partir du 09.04.2018)*

(remplacé par l'art. 96 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))

Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 206 et 206 *bis* suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement des droits, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.

La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1^{er}.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

CHAPITRE XV - Poursuites et instances

Article 219 *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(al. 2, modifié par l'art. 73 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1^{er}, le contribuable peut transmettre une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances ou par le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au montant des amendes proportionnelles prévues par les articles 203, alinéa 1^{er}, et 204, si ce n'est lorsque le contrevenant, avant toute réclamation de l'administration, aurait fait à celle-ci l'aveu spontané de la contravention ou est décédé.

CHAPITRE XV - Poursuites et instances

Article 219 *(applicable à partir du 01.05.2007)*

(modifié par l'art. 124 de la loi du 25.04.2007 (M.B., 08.05.2007 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.05.2007 (par dérogation de cette entrée en vigueur la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du 01.11.2007 (art. 14, AR du 09.05.2007 (M.B., 24.05.2007)))

La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception ou au recouvrement des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances ou au fonctionnaire délégué par lui.

Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1^{er}, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.

Le ministre des Finances ou par le fonctionnaire délégué par lui conclut les transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles et des accroissements prévus par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Cette disposition n'est toutefois pas applicable au montant des amendes proportionnelles prévues par les articles 203, alinéa 1^{er}, et 204, si ce n'est lorsque le contrevenant, avant toute réclamation de l'administration, aurait fait à celle-ci l'aveu spontané de la contravention ou est décédé.

Article 220 *(applicable à partir du 16.05.2016)*

(modifié par l'art. 62 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016). Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendes fiscales et des accessoires est une contrainte.

Elle est décernée par le receveur chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale et signifiée par exploit d'huissier de justice.

Article 221 *(applicable à partir du 06.04.1999)*

(remplacé par l'art. 67 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.

Article 222 *(applicable à partir du 01.12.2021)*

(modifié par l'art. 4 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

En cas de non-paiement d'une dette résultant de l'application du présent Code, le fonctionnaire chargé du recouvrement de cette dette peut demander, auprès du Point de Contact Central de la Banque Nationale visé à l'article 322, § 3, alinéa 1^{er}, du Code des impôts sur les revenus 1992, les données disponibles relatives à ce débiteur sans les limitations de l'article 322, §§ 2 à 4, du même Code. L'autorisation visée ici est octroyée par un agent doté au minimum du grade de conseiller général.

Article 223 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les intérêts moratoires sur les sommes à recouvrer ou à restituer sont dus au taux et selon les règles fixés en matière civile.

Article 224 *(applicable à partir du 06.04.1999)*

(abrogé par l'art. 69 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

(...)

Article 225 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les officiers publics qui, en vertu des dispositions du présent titre, ont fait, pour les parties, l'avance des droits et, le cas échéant, des amendes, peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour leur remboursement.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'opposition formée contre cet exécutoire.

Article 225bis *(applicable à partir du 06.04.1999)*

(inséré par l'art. 70 de la loi du 15.03.1999 (M.B., 27.03.1999). Texte applicable à partir du 06.04.1999 (art. -))

Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.

Article 225ter *(applicable depuis le 10.01.2005)*

(remplacé par l'art. 382 de la loi-programme du 27.12.2004 (M.B., 31.12.2004 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.01.2005 (art. -))

La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.

Article 225quater *(applicable à partir du 09.04.2018)*

(inséré par l'art. 97 de la loi du 26.03.2018 (M.B., 30.03.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.04.2018 (art. -))

Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement des droits, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité.

CHAPITRE XVI - Dispositions particulières relatives aux ventes publiques de meubles

Article 226 *(applicable à partir du 28.09.1963)*

(modifié par l'art. 48, § 4, de la loi du 05.07.1963 (M.B., 17.07.1963). Texte applicable à partir du 28.09.1963 (art. 52))

Les meubles, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers corporels ne peuvent être vendus par adjudication publique qu'en présence et par le ministère d'un notaire ou d'un huissier de justice.

Toutefois, l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics peuvent faire procéder par leurs agents à la vente publique des objets mobiliers leur appartenant.

Article 227 *(applicable à partir du 01.01.2024)*

(remplacé par l'art. 27 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 29))

Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d'objets mobiliers est tenu d'en informer préalablement le bureau compétent, sauf s'agissant d'objets appartenant à l'Etat, aux entités fédérées, provinces, communes ou établissements publics.

Le Roi peut déterminer :

1° les modalités de cette information et la mention, si la partie venderesse en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° que l'information doit être accompagnée de métadonnées.

Article 228 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

L'officier public ou le fonctionnaire instrumentant indique, dans son procès-verbal, les noms, prénoms, qualités et domiciles du requérant, des personnes dont le mobilier est mis en vente et, s'il s'agit d'une vente après décès, du propriétaire défunt, ainsi que, le cas échéant, la date de la remise ou de l'envoi de l'information prévue à

l'article 227.

Article 229 *(applicable à partir du 01.01.2024)*

(remplacé par l'art. 28 de la loi du 28.12.2023 (M.B., 29.12.2023 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.2024 (art. 29))

Il est encouru par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant une amende de 25 euros pour chaque contravention aux articles 227 et 228.

Article 230 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Il est dressé procès-verbal de la vente publique par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant.

Chaque objet adjugé est porté immédiatement à ce procès-verbal ; le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Après chaque séance, le procès-verbal est clôturé et signé.

Article 231 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 190 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Est considéré comme adjugé, pour l'application du présent chapitre, et est assujetti au droit proportionnel, fixé par l'article 77 tout objet mobilier dont la mise en vente publique est suivie d'une offre faite publiquement ou rendue publique, quels que soient l'auteur de cette offre ou les modalités de la vente et qu'il y ait ou non adjudication.

Toutefois, le droit n'est pas dû si l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant proclame et acte au procès-verbal, aussitôt après la réception ou la publication des offres que l'objet mis en vente est « retiré ».

Le droit est dû sur le prix d'adjudication et, à défaut, sur l'offre la plus élevée.

Lorsqu'il s'agit d'une vente faite à la requête d'une personne morale, il n'est cependant pas dérogé aux articles 16 et 17 en tant qu'ils disposent pour le cas d'une réserve d'autorisation, d'approbation ou d'homologation de l'autorité supérieure.

Article 232 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru par l'officier public ou le fonctionnaire instrumentant :

1° Une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR ;

a) pour chaque lot adjugé, ou considéré comme tel par l'article 231, et non porté immédiatement au procès-verbal ;

b) pour chaque lot porté au procès-verbal comme retiré, alors que la déclaration de retrait n'en a pas été faite dans la forme prévue à l'article 231, 2° alinéa ;

c) pour chaque lot dont la base imposable a été altérée ou insuffisamment inscrite dans le procès-verbal, le tout sans préjudice du droit éludé ;

2° Une amende de 12,50 EUR pour chaque lot adjugé dont le prix n'est pas écrit en toutes lettres au procès-verbal ou n'est pas tiré hors ligne en chiffres.

Article 233 (applicable depuis le 01.01.2002)

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Il est encouru par toute personne qui a exposé ou fait exposer en vente publique des objets mobiliers hors la présence d'un officier public, une amende égale à vingt fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 EUR pour chaque lot adjugé ou considéré comme tel.

Les contrevenants sont, en outre, solidairement tenus au paiement du droit éludé.

Article 234 (applicable à partir du 16.05.2016)

(seul le texte néerlandais a été modifié par l'art. 63 de la loi du 27.04.2016 (M.B., 06.05.2016) Texte applicable à partir du 16.05.2016 (art. -))

Les agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale ont accès à tous les lieux où se font des ventes publiques d'objets mobiliers. Ils ont le droit de se faire représenter les procès-verbaux de vente et de dresser procès-verbal de leurs constatations. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

Article 235 *(applicable à partir du 27.07.1962)*

(remplacé par l'art. unique de la loi du 03.07.1962 (M.B., 17.07.1962). Texte applicable à partir du 27.07.1962 (art. -))

Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les ventes publiques :

1° de tous produits agricoles, dans des établissements où les marchandises sont vendues exclusivement par adjudication publique aux enchères ou au rabais à des jours et heures réguliers, affichés en permanence dans les locaux ;

2° de comestibles et de fleurs coupées, dans les établissements précités ou sur les marchés ;

3° d'effets mis en gage dans les caisses publiques de prêts ;

4° de navires et de bateaux.

CHAPITRE XVII - Renseignements à fournir par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale

Article 236 *(applicable à partir du 01.11.2023 et du 01.01.2024 (al. 3))*

(remplacé par l'art. 10 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.11.2023 (art. 14, al. 1^{er}), à l'exception de l'alinéa 3, applicable à partir du 01.01.2024 (art. 14, al. 1^{er}, 7^o). Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 14, al. 2))

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale délivrent, soit à la demande d'une partie ou d'un de ses ayants droit soit suite à une décision du juge de paix, à la demande d'un tiers qui invoque un intérêt légitime, des copies ou extraits de leurs registres d'enregistrement et des actes ou déclarations enregistrés, le tout sans préjudice des dispositions de lois particulières.

Ces copies ou extraits peuvent être délivrés aux mandataires des intéressés, pourvu qu'ils justifient du mandat.

La délivrance de ces pièces donne droit à une rétribution à déterminer par le Roi.

Article 236/1 *(applicable à partir du 01.11.2023)*

(inséré par l'art. 11 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.11.2023 (art. 14, al. 1^{er}). Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 14, al. 2))

§ 1^{er}. Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale peuvent délivrer gratuitement des renseignements :

1° aux services administratifs de l'autorité fédérale, des entités fédérées, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des intercommunales, des communes et des centres publics d'action sociale ;

2° aux parquets et greffes des cours et de toutes les juridictions ;

3° aux institutions ou organismes publics, à savoir les institutions, sociétés, associations, établissements et services auxquels l'autorité fédérale, une entité fédérée ou une autorité locale participe, fournit une garantie, sur l'activité desquels une telle autorité exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par une telle autorité, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

§ 2. Cette délivrance est limitée aux renseignements nécessaires à l'exécution de dispositions légales.

Les renseignements fournis ne peuvent être conservés plus longtemps que le requiert la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel.

Article 236/2 (*applicable à partir du 08.06.2024*)

(complété par l'art. 79 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 29.05.2024). Texte applicable à partir du 08.06.2024 (art. -))

Pour l'exécution du présent chapitre, le Roi peut déterminer :

1° les modalités de la demande, parmi lesquelles la mention, si le demandeur en a un, de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des entreprises ;

2° les modalités de la délivrance ;

3° sous réserve des dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, les délais et les modalités de conservation des demandes de renseignements et des réponses fournies.

Article 236bis (*applicable à partir du 01.11.2023*)

(al. 2, 3 et 4, remplacés par l'art. 13 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 24.08.2023). Texte applicable à partir du 01.11.2023 (art. 14, al. 1^{er}). Le Roi peut toutefois fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 14, al. 2))

Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses

fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.

Les personnes appartenant aux services, institutions ou organismes publics auxquels des renseignements, copies ou extraits ont été délivrés conformément aux dispositions du présent chapitre, sont tenues au même secret et elles ne peuvent pas les utiliser en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ils ont été délivrés.

Les fonctionnaires de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, restent dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'ils délivrent des renseignements, copies ou extraits conformément aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE XVIII - Droit spécial sur la nationalité, les lettres patentes de noblesse et les demandes de changement de nom

Article 237 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(abrogé par l'art. 30 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

(...)

Section 1^{re} - Nationalité

Article 238 *(applicable à partir du 29.07.2025)*

(modifié par l'art. 31 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 29.07.2025 (art. 33, al. 2))

Il est perçu un droit sur les procédures d'acquisition de la nationalité belge prévues par le chapitre III du Code de la nationalité belge à l'exclusion des procédures d'acquisition de la nationalité belge fondées sur l'article 17 du Code de la Nationalité belge.

Le droit s'élève à 1000 euros.

Ce droit est réduit à 150 euros pour tout étranger qui a la qualité d'apatride en Belgique en vertu des Conventions internationales qui y sont en vigueur, et qui introduit sa demande sur la base de l'article 19, § 2, du Code de la nationalité belge.

Le droit doit être acquitté avant l'introduction de la demande ou avant le dépôt de la déclaration.

Le droit est indexé annuellement le 1^{er} janvier, selon la formule suivante : droit de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu suite à l'indexation est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.

L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre 2024 et le nouvel indice est celui des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque indexation.

Au plus tard dans le courant du mois de décembre de chaque année, le montant applicable pour l'année civile suivante est publié au *Moniteur belge*. Le Service public fédéral Finances reprend également cette information sur son site Internet.

Note :

Procédures d'acquisition de la nationalité belge - Publication prescrite par l'art. 238, dernier alinéa, C. enr. :

- montants indexés à partir du 01.01.2026 : avis du *M.B.*, 29.12.2025 : 1030 euros (v. art. 238, al. 2, C. enr.) ; complété par l'avis du *M.B.*, 16.03.2026 – éd. 2 : 160 euros (v. art. 238, al. 3, C. enr.).

Article 239 (applicable à partir du 03.10.1993)

(abrogé par l'art. 9 de la loi du 06.08.1993 (M.B., 23.09.1993). Texte applicable à partir du 03.10.1993 (art. -))

(...)

Article 240 (applicable à partir du 01.02.2000)

(abrogé par l'art. 7, 2°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Article 240bis (applicable à partir du 01.02.2000)

(abrogé par l'art. 7, 3°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Article 241 (applicable à partir du 01.02.2000)

(abrogé par l'art. 7, 4°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Article 242 *(applicable à partir du 01.01.1985)*

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

Article 243 *(applicable à partir du 01.01.1985)*

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

Article 244 *(applicable à partir du 01.02.2000)*

(abrogé par l'art. 7, 5°, de la loi du 24.12.1999 (M.B., 31.12.1999 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2000. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des art. 238, 240, 240bis, 241 et 244 C. enr. (art. 12))

(...)

Article 245 *(applicable à partir du 01.01.1985)*

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

Article 246 *(applicable à partir du 01.01.1985)*

(abrogé par l'art. 21, 5°, de la loi du 28.06.1984 (M.B., 12.07.1984). Texte applicable à partir du 01.01.1985 (art. 19))

(...)

Article 247 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art 195 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Section II - Lettres patentes de noblesse et demandes de changement de nom

Article 248 *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(modifié par l'art. 26 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Il est perçu un droit de 740 euros sur les lettres patentes de concession de noblesse ou d'un rang de noblesse supérieur ou d'admission dans la noblesse du Royaume avec ou sans titre.

Le Roi peut par arrêté motivé réduire ce droit sans que le droit ainsi réduit puisse être inférieure à un total de 490 euros pour l'ensemble des personnes comprises dans la lettre patente.

La réduction ne peut être accordée que si le bénéficiaire, l'un des bénéficiaires ou l'un de leurs ascendants ou descendants a rendu à la Nation des services éminents d'ordre patriotique, scientifique, culturel, économique, social ou humanitaire.

Article 249 *(applicable à partir du 01.07.2024)*

(complété par l'art. 8 de la loi du 07.01.2024 (M.B., 19.01.2024). Texte applicable à partir du 01.07.2024 (art. 9))

Un droit est dû en raison de l'introduction de la demande de changement de nom visée à l'article 370/3 du Code civil.

Le droit s'élève à 140 euros.

Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé aux articles 11 *bis*, 15 et 21 du Code de la nationalité belge.

Le droit n'est pas dû en cas de changement de nom visé par l'article 370/4, alinéa 2, de l'ancien Code civil.

Article 250 *(applicable à partir du 01.08.2018)*

(modifié par l'art. 130 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Dans les cas visés à l'article 248, premier alinéa, et à l'article 249, il est dû un droit par bénéficiaire.

Toutefois, les droits dus par les enfants ou descendants sont réduits de deux cinquièmes lorsque des autorisations soumises au même droit sont accordées par une même décision à une personne et à ses enfants ou descendants dont le nombre excède trois.

Article 251 *(applicable à partir du 01.08.2018)*

(remplacé par l'art. 131 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Lorsqu'une autorisation de changer de nom est retirée ou annulée alors que les droits d'enregistrement ont été perçus, le requérant, sauf s'il est de mauvaise foi, ne paie plus de droit lors de la demande qui vise directement à remédier à ce retrait ou à cette annulation.

Article 252 *(applicable à partir du 01.08.2018)*

(modifié par l'art. 132 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Le droit est calculé d'après le tarif en vigueur à la date de l'arrêté d'octroi de noblesse précédant la signature des lettres patentes ou à celle de l'introduction de la demande de changement de nom.

Article 253 *(applicable à partir du 01.08.2018)*

(modifié par l'art. 133 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Les lettres patentes visées à l'article 248 sont enregistrées, contre paiement du droit par les bénéficiaires, dans les six mois de leur date au bureau de Bruxelles.

Lorsque l'enregistrement est requis après l'expiration des délais ci-dessus fixés, cette formalité donne lieu à la perception d'une amende égale au droit, sans préjudice de celui-ci.

Article 254 *(applicable depuis le 01.08.2018)*

(modifié par l'art. 134 de la loi du 18.06.2018 (M.B., 02.07.2018). Texte applicable à partir du 01.08.2018 (art. 136))

Après paiement, du droit et éventuellement de l'amende, la relation de l'enregistrement est apposée sur la lettre patente de noblesse.

La lettre patente de noblesse ne peut être délivrée aux bénéficiaires, tant que la formalité de l'enregistrement n'a été accomplie.

Section III - Dispositions communes aux sections I et II

(modifié par l'art. 9 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Article 255 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Les dispositions générales du présent titre concernant la formalité de l'enregistrement, le devoir de communication, les modes de preuve, la prescription, les poursuites et instances et les intérêts moratoires sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent chapitre.

CHAPITRE XIX - Amende spéciale pour dépôt tardif des actes de société soumis à publication

Article 256 *(applicable à partir du 08.01.2018)*

(abrogé par l'art. 28 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1). Texte applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))

(...)

Article 257 *(applicable à partir du 08.01.2018)*

(abrogé par l'art. 29 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1). Texte applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))

(...)

Article 258 *(applicable à partir du 08.01.2018)*

(abrogé par l'art. 30 de la loi du 25.12.2017 (M.B., 29.12.2017 – éd. 1). Texte applicable à partir du 08.01.2018 (art. -))

(...)

TITRE II - DROIT D'HYPOTHEQUE

Article 259 *(applicable à partir du 01.12.2021)*

(modifié par l'art. 5 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

Il est établi, sous le nom de droit d'hypothèque, un impôt sur les inscriptions d'hypothèques et de privilèges sur immeubles.

Article 260 *(applicable depuis le 30.07.2018)*

(modifié par l'art. 99 de la loi du 11.07.2018 (M.B., 20.07.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 30.07.2018 (art. -))

La formalité de l'inscription hypothécaire n'est donnée que moyennant le paiement préalable, par le requérant, du droit et des rétributions dus de ce chef.

Le détail et le total des sommes reçues à titre de droit et de rétributions sont mentionnés sur le bordereau d'inscription.

Le Roi peut compléter ou modifier cette manière de mentionner lorsque le bordereau d'inscription est présenté de manière dématérialisée.

Article 261 *(applicable à partir du 01.12.2021)*

(remplacé par l'art. 6 de la loi du 26.11.2021 (M.B., 02.12.2021). Texte applicable à partir du 01.12.2021 (art. 7))

Lorsqu'une inscription est requise dans plusieurs bureaux, pour sûreté d'une seule et même somme, le bureau où l'inscription est requise en premier lieu liquide le droit dû sur cette somme. Le droit perçu sur cette somme couvre les inscriptions dans les autres bureaux.

Lorsque, pour sûreté d'une seule et même somme, une inscription est requise de manière dématérialisée, simultanément dans plusieurs bureaux, le bureau compétent pour le premier bien mentionné dans le bordereau

d'inscription liquide le droit dû sur la somme précitée. Le droit perçu sur cette somme couvre les inscriptions dans les autres bureaux.

Article 262 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(modifié par l'art. 196 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

Le droit d'hypothèque est fixé à 0,30 p.c.

Article 263 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le droit est liquidé sur le montant en principal et accessoires des sommes pour lesquelles l'inscription est prise ou renouvelée.

Article 264 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par les art. 2, n° 11 et 5, § 7, 2°, de l'AR du 20.07.2000 (M.B., 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 3° et 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B., 11.08.2001 - éd. 1) err. (M.B., 21.12.2001). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au cent supérieur.

Le droit à percevoir ne peut être inférieur à 5 EUR.

Article 265 *(applicable à partir du 07.02.2022)*

(3°, modifié par l'art. 103 de la loi du 21.01.2022 (M.B., 28.01.2022 - éd. 1). Texte applicable à partir du 07.02.2022 (art. -))

Sont exemptés du droit d'hypothèque :

1° Les inscriptions d'hypothèques légales et leurs renouvellements ;

2° Les inscriptions prises d'office par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale ;

3° Les inscriptions prises pour sûreté du recouvrement des impôts dus à l'État, aux entités fédérées, aux provinces, aux communes, aux polders et waterings, et les renouvellements de ces inscriptions ;

4° Les inscriptions prises à charge de l'Etat, des établissements publics d'Etat et des autres personnes morales désignées à l'article 161, 1°, et leurs renouvellements.

5° les inscriptions des privilèges et hypothèques établis par la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Article 266 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(dernier al. remplacé par l'art. 37 de la loi du 23.12.1958 (M.B., 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Il y a prescription :

1° Pour le recouvrement de droits d'hypothèque qui n'auraient pas été perçus au moment de l'inscription, après deux ans à compter du jour de celle-ci ;

2° Pour la demande en restitution de droits indûment perçus, après deux ans à compter du jour du paiement.

Les prescriptions sont interrompues conformément aux articles 217¹ et 217².

Article 267 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Sont applicables au droit d'hypothèque, les dispositions du titre I^{er} relatives aux poursuites et instances et aux intérêts moratoires.

TITRE III - DROIT DE GREFFE

CHAPITRE 1^{ER} - Etablissement de l'impôt et fixation des droits

Article 268 *(applicable à partir du 01.06.2015)*

(modifié par l'art. 2 de la loi du 28.04.2015 (M.B., 26.05.2015). Texte applicable à la date fixée par le Roi (art. 7). L'art. 2, 1°, de l'A.R. du 12 mai 2015 a fixé l'entrée en vigueur au 01.06.2015 (M.B., 26.05.2015))

Il est établi, sous le nom de droit de greffe, un impôt sur les opérations ci-après, effectuées dans les cours et tribunaux :

1° inscription des causes au rôle général, au rôle des requêtes ou au rôle des demandes en référé ;

2° la rédaction des actes de greffes ou passés devant eux, de certains actes des juges et des officiers du ministère public ;

3° la délivrance des expéditions, copies ou extraits des actes jugements et arrêts et des copies d'autres pièces déposées au greffe.

Section 1^{re} - Droit de mise au rôle

Article 269¹ (applicable à partir du 29.06.2019⁽¹⁾)

(modifié par l'art. 130 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 19.06.2019). Texte applicable à partir du 29.06.2019 (art. -))

Il est dû pour chaque cause inscrite ou réinscrite au rôle général, au registre des requêtes ou au registre des demandes en référé :

1° dans les justices de paix et les tribunaux de police, un droit de 50 euros ;

2° dans les tribunaux de première instance et les tribunaux de l'entreprise, un droit de 165 euros ;

3° dans les cours d'appel, un droit de 400 euros ;

4° à la Cour de cassation, un droit de 650 euros.

Aucun droit n'est perçu pour les contestations portées devant le juge des saisies ou le juge de paix dans le cadre de l'application de l'article 1409, § 1^{er}, alinéa 4 et 1409, § 1^{er} *bis*, al. 4, du Code judiciaire.

Les causes réputées urgentes visées à l'article 1253 *ter*/7 du Code judiciaire sont soumises à un droit unique lorsque l'objectif de la nouvelle saisine du tribunal de la famille est de modifier une demande sur laquelle il s'est déjà prononcé. Ce régime est étendu aux mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale prononcées par le tribunal de la jeunesse dont la modification est demandée devant le tribunal de la famille.

(1) Note :

La modification de la loi du 14.10.2018 a été annulée par l'arrêt n° 84/2021 de la Cour Constitutionnelle du 10.06.2021, en ce qu'elle s'applique aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 01.02.2019 et le 31.08.2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31.08.2020, et dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31.07.2020 « modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière » mais au-dessus des plafonds qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 269² (applicable à partir du 29.06.2019⁽¹⁾)

(modifié par l'art. 131 de la loi du 05.05.2019 (M.B., 19.06.2019). Texte applicable à partir du 29.06.2019 (art. -))

§ 1^{er}. Dans sa décision définitive, le juge condamne la partie ou les parties qui sont redevables du droit au paiement de ce dernier ou au paiement de leur part dans ce dernier. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

La partie qui a inscrit l'affaire au rôle est entièrement redevable du droit, excepté si :

1° le défendeur succombe, dans ce cas le droit est entièrement dû par le défendeur ;

2° les parties succombent respectivement sur quelque chef, dans ce cas le droit est dû en partie par le demandeur et en partie par le défendeur, selon la décision du juge.

Le droit est exigible à la date de la condamnation.

§ 2. Au cas où une affaire est rayée ou omise du rôle en application de l'article 730, § 1^{er} et § 2, a), du Code judiciaire, le droit est exigible à partir de la date de la radiation ou de l'omission à charge de la partie qui a fait inscrire l'affaire au rôle.

(1) Note :

La modification de la loi du 14.10.2018 a été annulée par l'arrêt n° 84/2021 de la Cour Constitutionnelle du 10.06.2021, en ce qu'elle s'applique aux justiciables dont la cause a été inscrite au rôle entre le 01.02.2019 et le 31.08.2020, qui ont fait l'objet d'une condamnation au paiement des droits de mise au rôle au plus tard le 31.08.2020, et dont les moyens d'existence se situent en dessous des plafonds pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire fixés en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 31.07.2020 « modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière » mais au-dessus des plafonds qui prévalaient avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 269³ (applicable à partir du 01.02.2019)

(abrogé par l'art. 4 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29)⁽¹⁾

(...)

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Article 269⁴ (applicable à partir du 01.02.2019)

(abrogé par l'art. 5 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29)⁽¹⁾

(...)

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Article 270 (applicable à partir du 01.01.1961)

(abrogé par l'art. 26 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960) ; les art. 269 et 270 sont remplacés par l'art. 269. Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Section Ibis - Droit de rédaction

Article 270¹ (applicable à partir du 08.07.2012)

(modifié par l'art. 98 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Il est perçu un droit de rédaction de 35 euros sur les actes des greffiers des cours et tribunaux, ou passés devant eux, sans l'intervention des juges.

Sont assimilés aux actes de greffiers des cours et tribunaux, les transcriptions, effectuées par les greffiers dans leurs registres, des déclarations d'appel ou de recours en cassation faites en matière répressive, par des personnes détenues ou internées.

Article 270² (applicable à partir du 08.07.2012)

(modifié par l'art. 99 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Les actes de notoriété, les actes d'adoption et les actes accordant à un mineur l'autorisation de faire le commerce passés devant les juges de paix, sont assujettis à un droit de rédaction dont le montant est fixé à 35 euros.

Article 270³ (applicable à partir du 08.07.2012)

(modifié par l'art. 100 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Les déclarations d'option de patrie sont assujetties à un droit de rédaction, dont le montant est fixé à 35 euros.

Ce droit est sujet à restitution en cas de refus d'agrément par une décision définitive de la juridiction compétente.

Section II - Droit d'expédition

Article 271 *(applicable à partir du 01.11.2018)*

(2°, modifié par l'art. 252 de la loi du 15.04.2018 (M.B., 27.04.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.11.2018 (art. 260). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure (art. 260, al. 2))

Il est perçu, sur les expéditions, copies ou extraits qui sont délivrés dans les greffes, un droit d'expédition :

1° De 1,75 euro par page, dans les justices de paix et les tribunaux de police ;

2° De 3 euros par page, dans les cours d'appel, les cours d'assises, la cour militaire, les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise et les conseils de guerre ;

3° De 5,55 euros par page, à la Cour de cassation.

Article 272 *(applicable à partir du 08.07.2012)*

(modifié par l'art. 102 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Quel que soit le greffe dans lequel s'opère la délivrance et quel que soit le support utilisé pour la délivrance, le droit est fixé à 0,85 euro par page, sans que le montant des droits dus ne puisse être inférieur à 1,75 euro par délivrance sur papier et 5,75 euros sur tout autre support :

1° pour les copies non signées. Toutefois, si une même demande porte sur plus de deux copies dans une même affaire, le tarif est fixé par 0,30 euro par page à partir de la troisième copie, sans que le montant global des droits d'expédition dus en l'occurrence ne puisse être supérieur à 1.450 euros ;

2° pour les expéditions, copies ou extraits tirés des registres de l'état civil ou des registres contenant les actes relatifs à l'acquisition, au recouvrement, à la conservation et à la perte de nationalité ;

3° pour les expéditions, copies ou extraits des actes, jugements et arrêts qui sont exempts de la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 162, 33° bis à 37° bis ;

4° pour les expéditions, copies ou extraits des actes et documents concernant les personnes morales inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le même droit est dû pour les expéditions, copies ou extraits des actes, jugements et arrêts délivrés en matière électorale ou de milice. Ces pièces portent en tête l'énonciation de leur destination ; elles ne peuvent servir à d'autres fins.

Le même droit est également dû pour la copie d'un fichier électronique. Le droit est dû pour chaque page électronique copiée du document source. Lors de la réalisation de la copie, les paramètres du document source, qui déterminent la page électronique, ne peuvent être modifiés.

Article 273 *(applicable à partir du 07.01.2007)*

(seul le texte en néerlandais a été modifié par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B., 28.12.2006 – éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Le droit est calculé par page, de l'arrêt, du jugement ou de l'acte, reproduite dans l'expédition, la copie ou l'extrait.

Toutefois, le droit est calculé uniformément à raison d'une page pour les extraits délivrés en exécution de l'article 121 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Article 274 *(applicable à partir du 07.01.2007)*

(seul le texte en néerlandais a été modifié par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B., 28.12.2006 – éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Lorsque plusieurs arrêts, jugements ou actes sont reproduits dans une expédition, une copie ou un extrait, le droit est calculé par page de chacun de ces documents, sans qu'il puisse être perçu, pour chacun d'eux, moins que le droit dû pour une page.

Article 274bis *(applicable à partir du 08.07.2012)*

(modifié par l'art. 103 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Pour les copies de matériel audiovisuel, quel que soit le support sur lequel la copie est délivrée, il est dû 1,15 euros par minute copiée, sans que les droits dus puissent être inférieurs à 5,75 euros. Une minute entamée compte pour une minute entière.

Article 274ter *(applicable à partir du 08.07.2012)*

(modifié par l'art. 104 de la loi du 22.06.2012 (M.B., 28.06.2012). Texte applicable à partir du 08.07.2012 (art. -))

Les droits dus sur une même demande pour une même affaire ne peuvent excéder 1450 euros.

Section III - Droits de légalisation et de recherche

Article 275 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 205 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 276 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 205 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Section IV - Droit d'inscription au registre du commerce

Article 277 *(applicable à partir du 01.07.2003)*

(abrogé par art. 5, § 1, de l'AR du 28.05.2003 (M.B., 20.06.2003 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.07.2003 (art. 6))

(...)

Article 278 *(applicable à partir du 01.07.2003)*

(abrogé par art. 5, § 1, de l'AR du 28.05.2003 (M.B., 20.06.2003 – éd. 3). Texte applicable à partir du 01.07.2003 (art. 6))

(...)

CHAPITRE II - Exemptions

Article 279¹ *(applicable à partir du 01.02.2019)*

(complété (3° et 4°) par l'art. 6 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

Sont exemptées du droit de mise au rôle :

1° L'inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l'exemption du droit ou de la formalité de l'enregistrement en vertu des articles 161 et 162. ⁽⁴⁾

Toutefois, le droit est dû pour les procédures visées sous l'article 162, 13° ;

2° L'inscription d'une cause par le greffier de la juridiction à laquelle cette cause est renvoyée conformément à la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, ou par une décision judiciaire de dessaisissement.

3° l'inscription des causes qui sont portées devant les juridictions du travail ;

4° l'inscription des causes qui sont introduites dans le cadre du livre XX du Code de droit économique.

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Article 279² *(applicable à partir du 09.03.2026)*

(5°, abrogé par l'art. 32 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont exemptés du droit de rédaction :

1° les actes passés dans les cas prévus aux articles 161 et 162 ;

2° les actes ou récépissés constatant le dépôt ou la communication de pièces, sommes ou objets aux greffiers des cours et tribunaux ;

3° les aveux de faillite ainsi que les arrêtés ou mentions apposés sur les registres, titres et pièces à l'appui ;

4° (...)

5° (...)

Article 280 (applicable à partir du 09.03.2026)

(6°, modifié par l'art. 27 de la loi du 10.02.2026 (M.B., 27.02.2026). Texte applicable à partir du 09.03.2026 (art. 33, al. 1^{er}))

Sont exemptés du droit d'expédition :

1° les expéditions, copies ou extraits d'actes, jugement en arrêts qui sont exempts du droit ou de la formalité d'enregistrement en vertu des articles 161 et 162 ;

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable a) aux expéditions, copies ou extraits, visés à l'article 272, dernier alinéa ; b) aux expéditions, copies ou extraits des actes et jugements visés à l'article 162, 5°, 13°, 27° et 33° *bis* à 37° *bis* ;

2° les expéditions, copies ou extraits de jugements, arrêts, ordonnances ou autres actes de procédure, qui sont envoyés par le greffier aux parties ou à leurs avocats ou à des tiers, d'office ou sur réquisition d'une des parties, en exécution du Code judiciaire ou d'autres dispositions légales ou réglementaires ;

3° les copies de déclaration en vue de l'immatriculation ou d'une inscription modificative dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises, remises ou envoyées d'office aux personnes demandant l'immatriculation ou la modification ; mention doit être faite sur la copie de la cause de l'exemption ;

4° Les expéditions, copies ou extraits tirés des registres de l'état civil ou des registres contenant les actes relatifs à l'acquisition, au recouvrement, à la conservation et à la perte de la nationalité ;

5° les copies ou extraits de jugements et arrêts délivrés aux publications juridiques désignées par le Ministre des Finances ;

6° les expéditions, copies ou extraits délivrés par le greffe de la Cour d'Appel de Bruxelles, en vue de l'exécution en Belgique des arrêts et des décisions formant titre exécutoire rendus en vertu des Traités sur l'Union européenne, sur le fonctionnement de l'Union européenne et celui instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et qui aux termes de ces Traités sont susceptibles d'exécution forcée ;

7° les expéditions ou copies délivrées par le greffe de la Cour d'appel de Bruxelles, en vue de la reconnaissance et de l'exécution en Belgique des sentences arbitrales rendues en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, faite à Washington le 18 mars 1965 ;

8° en matière pénale, les copies délivrées au père ou à la mère, à un adoptant ou au tuteur, en qualité de partie civile ou de personne qui, sur la base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, lorsque l'affaire concerne une infraction commise contre un mineur, et que les lois punissent d'une peine criminelle ou correctionnelle.

9° les expéditions exécutoires de jugements et arrêts qui sont délivrées aux parties autrement qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l'article 1379 du Code judiciaire.

10° les expéditions, copies ou extraits d'un procès-verbal de conciliation visé à l'article 733 du Code judiciaire et intervenu :

a) à l'occasion d'opérations entrant dans le cadre de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou des dispositions régionales y correspondant ;

b) suite à des faits dommageables reconnus comme calamité publique ou agricole, lorsque la réparation ou l'indemnisation est organisée par des lois particulières ou par des conventions internationales.

Article 281 *(applicable à partir du 01.02.2019)*

(abrogé par l'art. 8 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

(...)

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Article 282 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 211 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

CHAPITRE III - Dispositions diverses

Article 283 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Dans les cas prévus à l'article 160, les droits de greffe sont liquidés en débet et recouvrés selon les règles applicables aux droits d'enregistrement liquidés dans les mêmes conditions.

Article 284 *(applicable à partir du 07.01.2007)*

(seul le texte en néerlandais a été modifié par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006 – éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Sont également liquidés en débet, les droits de greffe dus sur les expéditions, copies et extraits d'actes, jugements et arrêts, lorsque ces pièces sont délivrées en matière répressive au ministère public ou aux agents de l'Etat chargés de l'exécution des jugements et arrêts.

Les droits sont compris dans les frais de justice et recouvrés à ce titre sur la partie condamnée à les supporter.

Article 284bis *(applicable à partir du 07.01.2007)*

(seul le texte en néerlandais a été modifié par l'art. 312 de la loi du 27.12.2006 (M.B. 28.12.2006 – éd. 3). Texte applicable à partir du 07.01.2007 (art. -))

Sont également liquidés en débet, les droits de greffe dus sur les copies qui sont délivrées en matière pénale en application des articles 674bis et suivants du Code judiciaire. Les droits et autres frais sont recouvrés conformément aux dispositions du même Code.

Article 285 *(applicable à partir du 01.01.2002)*

(modifié par l'art. 2, n° 11 de l'AR du 20.07.2000 (M.B. 30.08.2000 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'AR du 13.07.2001 (M.B. 11.08.2001 - éd. 1). Texte applicable à partir du 01.01.2002 (art. 45, § 1^{er}))

Un arrêté royal fixe le mode de perception des droits de greffe et règle la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux.

Il peut prévoir le concours des greffiers à la perception des droits de greffe, sans qu'il en résulte pour eux la qualité de comptable de l'Etat.

Les infractions aux prescriptions du dit arrêté royal peuvent être réprimées par des amendes dont le taux n'excédera pas 250 EUR pour chacune d'elles.

Article 286 *(applicable à partir du 17.01.1959)*

(avant dernier al. remplacé par l'art. 37 de la loi du 23.12.1958 (M.B. 07.01.1959). Texte applicable à partir du 17.01.1959 (art. -))

Il y a prescription :

1° Pour le recouvrement des droits de greffe et des amendes, après deux ans à compter du jour où ils sont acquis à l'Etat ;

2° Pour la demande en restitution des droits et amendes indûment perçus, après deux ans à compter du jour du paiement.

Ces prescriptions sont interrompues conformément aux articles 217¹ et 217².

Toutefois, la prescription pour le recouvrement des droits liquidés en débet a lieu comme celle des droits d'enregistrement liquidés dans les mêmes conditions.

Article 287 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Sont applicables aux droits de greffe, les dispositions du titre I^{er} relatives aux poursuites et instances et aux intérêts moratoires.

Article 288 *(applicable à partir du 01.02.2019)*

(rétabli par l'art. 9 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

En ce qui concerne les droits de mise au rôle, le Roi peut, par arrêté établi après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles en matière de perception, de délais de prescription, de modes d'interruption et de suspension de la prescription, de poursuites et instances et d'intérêts moratoires et ainsi déroger aux règles visées aux articles 286 et 287. Les arrêtés qui sont pris en application de cet article sont confirmés par la loi dans les 12 mois qui suivent la date de leur publication au *Moniteur Belge*.

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

Article 288bis *(applicable à partir du 01.02.2019)*

(inséré par l'art. 10 de la loi du 14.10.2018 (M.B., 20.12.2018 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.02.2019 (art. 29))⁽¹⁾

Le Roi peut déterminer qu'en raison du paiement tardif d'un droit de mise au rôle, une amende administrative sera due dont le montant ne pourra pas être inférieur à 25 euros ni excéder la moitié du droit fixé à l'article 269¹.

Note (1) – Disposition transitoire :

Les dispositions de la loi s'appliquent aux affaires dont l'inscription ou la réinscription visée à l'art. 269¹, al. 1^{er}, C. enr. est demandée à partir de leurs dates d'entrée en vigueur (art. 28).

TITRE IV - DIGITALISATION DES RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, LES CITOYENS ET CERTAINS TIERS

(inséré par l'art. 74 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Article 288ter (applicable à partir du 01.01.2028)

(inséré par l'art. 75 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, on entend par :

1° envoi recommandé : soit le courrier, accompagné ou non d'un accusé de réception, déposé auprès du prestataire du service postal universel, d'un prestataire de services postaux ou d'un prestataire de service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences de l'article 44 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et transmis électroniquement ou non par l'un de ceux-ci à un destinataire préalablement désigné, qui permet de démontrer la date de transmission et de réception du courrier par le destinataire, soit le message transmis par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public par le biais du service d'envoi et de réception de messages électroniques par certains services publics proposé aux personnes physiques ou à leurs représentants par le Service public fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise tels que définis à l'article III.16 du Code de droit économique ou à leurs représentants par l'Office national de sécurité sociale ;

2° plateforme électronique sécurisée : toute application informatique fournie par le Service public fédéral Finances ou par une autre institution publique en coopération avec le Service public fédéral Finances ou tout autre organisme qui met à disposition des citoyens, des entreprises, des personnes morales et de certains tiers des services électroniques leur permettant d'échanger des messages électroniques avec le Service public fédéral Finances pour autant que l'authentification et l'identification soient effectuées en application du chapitre 4 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique au moyen d'un schéma d'identification électronique visé à l'article 8., 2., du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive (CE) 1999/93, qui garantit au minimum un niveau substantiel de sécurisation au sens de l'article 8., 2., b) du Règlement précité à l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi qu'à la conservation du message transmis.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)**Article 288^{quater}** (applicable à partir du 01.01.2028)

(inséré par l'art. 76 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

§ 1^{er}. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1^{er}, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message au Service public fédéral Finances qui émane d'un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure d'échange de messages par voie électronique.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, pour autant qu'elle ait explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique.

En l'absence de déclaration explicite conformément à l'alinéa 1^{er}, chaque message est transmis sous pli fermé.

Lorsque le message du Service public fédéral Finances à un citoyen, personne physique, non titulaire d'un numéro d'entreprise, concerne plusieurs citoyens et que l'ensemble de ces citoyens n'a pas explicitement choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, le message est toujours transmis sous pli fermé à l'ensemble de ces citoyens.

§ 3. Le choix d'une personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique se fait par l'acceptation explicite et préalable du processus de communication électronique avec le Service public fédéral Finances par le biais d'une plateforme électronique sécurisée. Ce consentement préalable et explicite doit être libre, éclairé et univoque. La personne physique qui n'est pas titulaire d'un numéro d'entreprise peut retirer son consentement à tout moment. Le message sera alors envoyé à l'avenir sous pli fermé et ce retrait de consentement prendra effet immédiatement.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288quinquies (applicable à partir du 01.01.2028)

(inséré par l'art. 77 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service public fédéral Finances qui émane d'une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise, est transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service public fédéral Finances est transmis à une personne qui est titulaire d'un numéro d'entreprise au moyen d'une plateforme électronique sécurisée.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288sexies (applicable à partir du 01.01.2028)

(inséré par l'art. 78 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsqu'un message ne peut pas être transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée pour cause de force majeure, ce message sera transmis sous pli fermé.

Lorsqu'une personne n'a pas pu s'identifier sur une plateforme électronique sécurisée car la plateforme électronique sécurisée n'est techniquement pas configurée pour permettre à cette personne de s'y connecter, le message est également transmis sous pli fermé.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288septies (applicable à partir du 01.01.2028)

(inséré par l'art. 79 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

§ 1^{er}. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message transmis par une personne au moyen d'une plateforme électronique sécurisée est immédiatement mis à disposition sur la

plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances. La date de mise à disposition vaut date de réception du message par le Service public fédéral Finances.

Chaque message transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée contient dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances, une date de mise à disposition du message.

Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, pour chaque message transmis ou reçu au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

Lorsqu'un message est transmis par le Service public fédéral Finances au moyen d'une plateforme électronique sécurisée et lorsque la date de mise à disposition du message contenue dans l'intitulé du message figurant sur la plateforme électronique sécurisée du Service public fédéral Finances et la date de transmission du message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée sont différentes, c'est la date la plus favorable à la personne concernée qui sera le point de départ du délai.

§ 2. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis ou reçu sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations prévus dans le présent Code, dans les dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288^{octies} *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(inséré par l'art. 80 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Les effets juridiques d'un message transmis au moyen d'une plateforme électronique sécurisée ou sous pli fermé sont les mêmes.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288^{nonies} *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(inséré par l'art. 81 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Lorsqu'un document est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, cette signature est réalisée, à tout le moins au moyen d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Lorsqu'un document est signé au moyen du schéma d'identification électronique notifié par la Belgique conformément à l'article 9.1. du Règlement (UE) n° 910/2014, cette signature est considérée comme qualifiée au sens de l'article 3.12. dudit Règlement.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 288~~decies~~ *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(inséré par l'art. 82 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

Pour l'application des articles 288~~quater~~ à 288~~nonies~~, on entend par "message" : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les courriers, formulaires et transmission de données, indépendamment du support utilisé.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES IMPOTS

(modifié par l'art. 5 de la loi du 17.08.2013 (M.B., 05.09.2013). Texte applicable à partir du 01.01.2013 (art. 21))

Article 289 *(applicable à partir du 10.02.2013)*

(modifié par l'art. 3 de la loi du 14.01.2013 (M.B., 31.01.2013 – éd. 2). Texte applicable à partir du 10.02.2013 (art. -))

§ 1^{er}. Les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des provinces et des communes, ainsi que les organismes et établissements publics sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire de l'une des Administrations de l'Etat chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans

déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits, que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des impôts perçus par l'Etat.

Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente loi, les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat participe, auxquels l'Etat fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans l'autorisation expresse du ministère public.

L'alinéa 1^{er} n'est pas applicable à l'Office des chèques postaux, à l'Institut national de statistique, ni aux établissements de crédit. D'autres dérogations à cette disposition peuvent être apportées par des arrêtés royaux contresignés par le Ministre des finances.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, par un agent du Service public fédéral Finances, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés ci-dessus, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Néanmoins, la présentation à l'enregistrement des procès-verbaux et des rapports d'expertise relatifs à des procédures judiciaires ne permet à l'Administration d'invoquer ces actes que moyennant l'autorisation prévue à l'alinéa 3 du § 1^{er}.

§ 3. Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.

Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.

DROIT FUTUR (à partir du 01.01.2028)

Article 289bis *(applicable à partir du 01.01.2028)*

(§ 12, al. 3, modifié dans le texte néerlandais par l'art. 83 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable pour toutes ou certaines catégories de titulaires d'un numéro d'entreprise, ainsi que pour les personnes physiques, à compter de la date à fixer respectivement par le Roi, et au plus tard le 01.01.2028 (art. 222))

§ 1^{er}. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour

l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1° « directive » : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;

2° « Etat membre » : un Etat membre de l'Union Européenne ;

3° « bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;

4° « service de liaison » : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article ;

5° « fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article ;

6° « autorité compétente belge » : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation ;

7° « autorité compétente étrangère » : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation ;

8° « autorité requérante » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

9° « autorité requise » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

10° « enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;

11° « échange automatique » :

a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1, et 6/3, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés ;

b) pour l'application de toutes les dispositions du présent article autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies conformément aux points a) et b) ;

12° « échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;

13° « personne » :

a. une personne physique ;

b. une personne morale ;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale ; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° « par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;

15° « réseau CCN » : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;

b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;

c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,

d) se rapporte à une opération transfrontière et

e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° « opération transfrontière » telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément ;

c) lorsque cette opération ou série d'opérations ont une incidence transfrontière.

18° "entreprise associée", pour l'application du paragraphe 6/3: une personne qui est liée à une autre personne au moins de l'une des façons suivantes :

a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;

b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;

c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;

d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme visé aux a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme visé aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins de l'application du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères visés au c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

19° "Contrôle conjoint" : désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

20° "Violation de données" : désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1^{er}, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1^{er}, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 5/1. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes :

- a) la finalité fiscale des informations demandées ;
- b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 5/2. Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise :

- a) une description détaillée du groupe ;
- b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;
- c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ;
- d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.

§ 6. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

- a) revenus d'emploi ;
- b) tantièmes et jetons de présence ;
- c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;
- d) pensions ;
- e) propriété et revenus de biens immobiliers ;
- f) redevances ;
- g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre.

Avant le 1^{er} janvier 2026, la Belgique informe la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1^{er}, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2026 ou après cette date.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 6/1. Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes :

1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.

2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1^{er} janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1^{er} janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1^{er} janvier 2026 et lorsque :

a) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans la juridiction qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.

4° L'échange d'informations est effectué comme suit :

a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés.

b) pour les informations échangées en application du point 2° : avant le 1^{er} janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants :

a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et

6° Les informations définies au 5°, *a)*, *b)*, et *i)*, du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6°, a) et k) de l'alinéa 1^{er} inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence.

§ 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission.

§ 6/3. L'autorité belge compétente communique dans le délai visé à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 289*bis*/1 à 289*bis*/8, par voie d'un échange automatique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité belge compétente en vertu de l'alinéa 1^{er} sont les suivantes, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 289*bis*/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 289*bis*/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs visés à l'article 289*bis*/2 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3° et 8° du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1^{er} :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre ;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre ;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux ;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1^{er} les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent :

1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère.

§ 10. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1^{er} dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1^{er}, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 11/1. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 11/2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application des §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'Etat membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. L'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1^{er}, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1^{er} pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1^{er} et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1^{er} et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1^{er} janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1^{er}, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type

adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1^{er} comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :

- a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;
- b) la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1^{er} du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable ;

b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

§ 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.

Note :

- dans le § 6, al. 4 : lire « la Belgique informe » au lieu de « la Belgique informent ».

- dans le § 6/1, al. 1^{er}, 5^o, a) et i) : lire « 1^o et 3^o » au lieu de « 1^o et 4^o ».
- dans le § 6/1, al. 2 : lire « 5^o, a) et i) » au lieu de « 6^o, a) et k) ».
- dans le § 6/3, al. 2, 1^o : lire « paragraphe 2, 18^o » au lieu de « paragraphe 2, 21^o ».

Article 289bis (applicable à partir du 11.04.2026)

(§§ 6, 6/1, 6/2, 6/3, modifiés et § 17, remplacé par l'art. 28 de la loi du 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026). Texte applicable à partir du 11.04.2026 (art. -))

§ 1^{er}. Le présent article établit les règles et procédures selon lesquelles la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Le présent article énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

Le présent article n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Il ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

§ 2. Aux fins du présent article, on entend par :

1^o « directive » : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE ;

2^o « Etat membre » : un Etat membre de l'Union Européenne ;

3^o « bureau central de liaison » : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative ;

4^o « service de liaison » : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu du présent article ;

5^o « fonctionnaire compétent » : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu du présent article ;

6^o « autorité compétente belge » : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison belge, les services de liaison belges et les fonctionnaires compétents belges sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation ;

7° « autorité compétente étrangère » : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation ;

8° « autorité requérante » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

9° « autorité requise » : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente belge ou d'une autorité compétente étrangère ;

10° « enquête administrative » : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale ;

11° « échange automatique » :

a) pour l'application des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1, et 6/3, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés ;

b) pour l'application de toutes les dispositions du présent article autres que celles des paragraphes 6, alinéa 1^{er}, 6/1 et 6/3 précités, la communication systématique des informations prédéfinies conformément aux points a) et b) ;

12° « échange spontané » : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre ;

13° « personne » :

a. une personne physique ;

b. une personne morale ;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale ; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive ;

14° « par voie électronique » : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique ;

15° « réseau CCN » : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.

16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

- a) est émis, modifié ou renouvelé par le SPF Finances, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;
- b) est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;
- c) porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application du Code et des dispositions autonomes liées aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
- d) se rapporte à une opération transfrontière et
- e) est établi préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu.

17° « opération transfrontière » telle que mentionnée au 16° : une opération ou une série d'opérations qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes :

- a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire belge ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
- b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément ;
- c) lorsque cette opération ou série d'opérations ont une incidence transfrontière.

18° "entreprise associée", pour l'application du paragraphe 6/3: une personne qui est liée à une autre personne au moins de l'une des façons suivantes :

- a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ;
- b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;
- c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;
- d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne.

Si plusieurs personnes participent, comme visé aux a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Si les mêmes personnes participent, comme visé aux points a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.

Aux fins de l'application du présent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.

En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères visées au c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.

19° "Contrôle conjoint" : désigne une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

20° "Violation de données" : désigne une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération ou tout incident occasionnant un accès inapproprié ou non autorisé, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites délibérés, de négligences ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données.

§ 3. L'autorité compétente belge échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.

§ 4. L'autorité compétente belge peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées au § 1^{er}, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.

L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.

§ 5. L'autorité compétente belge communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées au § 1^{er}, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, l'autorité compétente belge avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente belge communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

Les communications sont effectuées par l'autorité compétente belge le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.

L'autorité compétente belge accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente belge notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa cinq débutent à la date à laquelle l'autorité compétente belge a reçu les renseignements complémentaires.

Lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque l'autorité compétente belge ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés au § 20, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

§ 5/1. Aux fins d'une demande visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, les informations demandées sont réputées être vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment de l'introduction de la demande, l'autorité requérante estime que, conformément à sa législation nationale, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés nommément ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente requérante fournit au moins à l'autorité requise les informations suivantes :

- a) la finalité fiscale des informations demandées ;
- b) la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 5/2. Une demande, telle que visée au paragraphe 4 et au paragraphe 5, peut concerner un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement mais peuvent être désignés uniquement sur la base d'un ensemble commun de caractéristiques.

En pareils cas, l'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité requise :

- a) une description détaillée du groupe ;
- b) une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ;
- c) une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ;
- d) le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe.

§ 6. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente étrangère, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

- a) revenus d'emploi ;
- b) tantièmes et jetons de présence ;
- c) produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;
- d) pensions ;
- e) propriété et revenus de biens immobiliers ;
- f) redevances ;
- g) revenus tirés de dividendes versés par l'intermédiaire d'un compte "non conservateur" autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2024 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au premier alinéa inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

La Belgique informe chaque année la Commission d'au minimum deux catégories de revenu et de capital mentionnées au premier alinéa, pour lesquelles ils communiquent des informations au sujet de résidents dans un autre Etat membre.

Avant le 1^{er} janvier 2026, la Belgique informe la Commission d'au minimum cinq catégories énumérées à l'alinéa 1^{er}, pour lesquelles elle communique, par échange automatique, à l'autorité compétente de tout autre Etat membre, des informations au sujet de résidents de cet autre Etat membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2026 ou après cette date.

La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.

Les « informations disponibles » désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.

§ 6/1. Dans le cadre de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, les conditions sont les suivantes :

1° l'autorité compétente belge communique, par échange automatique, des informations, aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24 lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016.

2° l'autorité compétente belge communique également, conformément aux modalités pratiques applicables adoptées en vertu du § 24, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au 6° du présent paragraphe, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1^{er} janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1^{er} janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1^{er} janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

3° les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1^{er} janvier 2026 et lorsque :

a) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1.500.000 euros (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; ou

b) la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans la juridiction qui émet la décision.

Aux fins du point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d'opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l'objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le point b), l'échange d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n'inclut pas les décisions fiscales relatives à l'imposition à la source concernant les revenus d'emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.

4° L'échange d'informations est effectué comme suit :

a) pour les informations échangées en application du 1° : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou des accords préalables en matière de prix de transfert et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ou les accords préalables en matière de prix de transfert ont été émis, modifiés ou renouvelés.

b) pour les informations échangées en application du point 2° : avant le 1^{er} janvier 2018.

5° Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente belge en application des 1° et 2°, comprennent les éléments suivants :

a) l'identification de la personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux 1° et 4° et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

b) un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou de l'accord préalable en matière de prix de transfert, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

c) les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

d) la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

e) la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée ;

f) le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

g) le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

h) l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;

i) l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne morale, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément

aux 1° et 4°, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l'accord préalable en matière de prix de transfert, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées; et

6° Les informations définies au 5°, a), b), et j), du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

7° L'autorité compétente belge accuse réception des informations, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, sans tarder et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables. Cette mesure est applicable jusqu'à ce que le répertoire visé au § 24, alinéas 3 et 4, devienne opérationnel.

8° L'autorité compétente belge peut, conformément au § 4, et eu égard aux dispositions du § 24, alinéa 2, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des informations mentionnées au 6°, a) et k) de l'alinéa 1^{er} inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) de résident qui a été délivré par la juridiction de résidence.

§ 6/2. L'autorité compétente belge communique à la Commission, sur une base annuelle, des statistiques sur le volume des échanges automatiques en application des §§ 6, et 6/1, ainsi que des informations sur les coûts et bénéfices, administratifs et autres, liés aux échanges qui ont eu lieu et aux changements éventuels, tant pour les administrations fiscales que pour des tiers.

L'autorité compétente belge communique à la Commission toutes les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article au regard de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

L'autorité compétente belge contrôle et évalue, l'efficacité de la coopération administrative prévue par le présent article, notamment pour ce qui est de la lutte contre l'évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an au moyen du formulaire et selon les modalités prévues par la Commission.

§ 6/3. L'autorité belge compétente communique dans le délai visé à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 289*bis*/1 à 289*bis*/8, par voie d'un échange automatique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité belge compétente en vertu de l'alinéa 1^{er} sont les suivantes, le cas échéant :

1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, visés à l'article 289*bis*/1, 4° et 5°, autres que les intermédiaires dispensés de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application de l'article 289*bis*/7, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur numéro fiscal d'identification et, le cas échéant, les personnes qui sont, conformément au paragraphe 2, 21°, des entreprises associées au contribuable concerné ;

2° des informations détaillées sur les marqueurs visés à l'article 289bis/2 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d'aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

4° la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3° et 8° du présent paragraphe ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

Pour les périodes imposables débutant le 1^{er} janvier 2028 ou après cette date, la communication des données concernant les dispositifs transfrontières, inclut le numéro d'identification fiscale (NIF) des personnes visées à l'alinéa 2, 8°.

§ 7. Dans les cas suivants, l'autorité compétente belge communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées au § 1^{er} :

1° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre ;

2° un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre ;

3° des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux ;

4° l'autorité compétente belge a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;

5° l'autorité compétente belge, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente belge peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.

L'autorité compétente belge qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1^{er} les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

§ 8. L'autorité compétente belge à laquelle des informations visées au § 7 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

§ 9. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère, puissent :

1° être présents, sur le territoire de l'Etat membre, dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre exécutent leurs tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autorité compétente étrangère ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'autre Etat membre en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par la Belgique assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère.

§ 10. Aux fins de l'échange des informations visées au § 1^{er}, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente belge que des fonctionnaires habilités par la première et sous les conditions fixées par l'autorité compétente belge, puissent :

1° être présents, en Belgique, dans les bureaux où le SPF Finances exécute ses tâches ;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge ;

3° participer aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire belge en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à la demande présentée conformément à l'alinéa 1^{er} dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente étrangère son refus motivé.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente belge ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente belge.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1^{er}, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 11. Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce § s'applique.

L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition.

L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

§ 11/1. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge accepte ou refuse la demande de contrôle conjoint dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci et motive sa décision en cas de refus.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente de l'Etat membre requérant, par l'autorité compétente belge et, le cas échéant, par les autorités compétentes des autres Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales belge. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint sur le territoire belge.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint sur le territoire belge, sont déterminés conformément à la législation belge. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires de l'autorité compétente belge, sous réserve des modalités de procédure prévues en Belgique.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire belge, la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires belges y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 11/2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un ou plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint.

Les contrôles conjoints sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes concernées, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées.

Les droits et obligations des fonctionnaires belges qui participent au contrôle conjoint sur le territoire d'un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de cet Etat membre. Tout en respectant cette législation, les fonctionnaires belges n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation belge.

Sans préjudice des alinéas 2 et 3 et aux fins des contrôles conjoints visés à l'alinéa 1^{er}, réalisés sur le territoire d'un autre Etat membre, les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle classique effectué en Belgique par des fonctionnaires belges.

Lorsque l'autorité compétente belge et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs autres Etats membres mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 12. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 13. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

§ 14. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application des §§ 4 ou 8 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 15. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application des §§ 5 ou 7, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 16. Lorsqu'un service de liaison belge ou un fonctionnaire compétent belge reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue au § 5 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

§ 17. Les informations communiquées et reçues par la Belgique sous quelque forme que ce soit en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l'Etat membre qui les a reçues.

Ces informations peuvent servir :

1° à l'établissement, à l'administration et à l'application de la législation nationale des Etats membres relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive ainsi qu'à la T.V.A., à d'autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;

2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 3 de la loi du 9 janvier 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires ;

3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.

L'autorité compétente belge peut aussi se servir des informations reçues sans disposer de l'autorisation visée au troisième alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d'un acte fondé sur l'article 215 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les partager à cette fin avec l'autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l'Etat membre concerné.

Lorsque l'autorité compétente belge considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre et à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article. L'Etat membre à l'origine des informations peut s'y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l'autorité compétente belge.

§ 18. L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément au présent article, à d'autres fins que celles visées au § 17, alinéa 2. L'autorité compétente belge donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

L'autorité compétente belge communique aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités, autres que celles visées au paragraphe 1^{er}, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1^{er} pour l'une des finalités énumérées par l'autorité compétente belge.

L'autorité compétente belge peut autoriser l'utilisation des informations transmises par une autorité compétente étrangère à une autorité compétente d'un troisième Etat membre et qui proviennent de la Belgique, dans ce troisième Etat membre pour les fins visées au § 17, alinéa 3.

§ 19. Préalablement à la demande d'informations visée au § 4, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

L'autorité compétente belge fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au § 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

§ 20. L'autorité compétente belge n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations lorsque :

1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires ;

2° si cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente belge informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

§ 21. L'autorité compétente belge met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du § 20, alinéas 1^{er} et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Belgique à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.

Le § 20, alinéa 1^{er} et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente belge à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente belge peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1^{er} janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1^{er}, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

§ 22. Lorsque l'autorité belge offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

§ 23. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du § 4 ainsi que les réponses en vertu du § 5, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre du § 5 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

Les formulaires types visés à l'alinéa 1^{er} comportent au moins les informations suivantes, que doit fournir l'autorité requérante :

a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, dans le cas de demandes concernant un groupe visées au § 5/2, une description détaillée du groupe ;

b) la finalité fiscale des informations demandées.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.

Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des §§ 7 et 8, les demandes de notification administrative au titre des §§ 12 et 13, les retours d'information au titre des §§ 14 et 15, les communications au titre des §§ 17, alinéa 2 et 18, et au § 25, alinéa 2, sont transmis à l'aide des formulaires types adoptés par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre des §§ 6 et 6/1 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique, adopté par la Commission.

§ 24. Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente belge motive sa demande de traduction.

Afin de satisfaire aux exigences de l'échange automatique prévu dans le § 6/1, points 1° et 2, les informations qui doivent être communiquées sont enregistrées dans un répertoire central sécurisé destiné aux Etats membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal mis au point et fourni, au plus tard le 31 décembre 2017, par la Commission. Les autorités compétentes belges ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l'échange automatique prévu au § 6/1, 1° et 2°, est effectué conformément à l'alinéa 1^{er} du présent paragraphe et selon les modalités pratiques applicables.

§ 25. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente belge, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.

L'autorité compétente belge peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions, transmettre à un pays tiers les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

- a) l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable ;
- b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

§ 26. Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants et l'autorité compétente belge sont considérés comme des responsables du traitement lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

L'autorité compétente belge notifie sans tarder à la Commission toute violation de données et toute mesure corrective prise ultérieurement.

L'autorité compétente belge peut suspendre l'échange d'informations avec l'Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels la violation s'est produite en informant par écrit la Commission et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

En cas de violation de données, l'autorité compétente belge procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de la présente directive, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission suspend l'accès de cet Etat membre ou de ces Etats membres au réseau CCN aux fins de la directive.

L'autorité compétente belge, en cas de violation de données, notifie à la Commission lorsqu'elle a remédié à cette violation. Si un ou plusieurs Etats membres demandent à la Commission de vérifier avec eux s'il a été remédié avec succès à la violation des données, la Commission donne à nouveau accès au réseau CCN à cet Etat membre ou à ces Etats membres aux fins de la directive après avoir effectué cette vérification.

Dans le cas d'une violation de données intervenant dans le répertoire central ou sur le réseau CCN aux fins de la présente directive et lorsque les échanges des Etats membres par l'intermédiaire du réseau CCN sont susceptibles d'être affectés, la Commission informe, sans retard injustifié, les Etats membres de la violation de données et de toute mesure corrective prise. Ces mesures correctives peuvent comprendre la suspension de l'accès au répertoire central ou au réseau CCN aux fins de la directive jusqu'à ce qu'il soit remédié à la violation des données.

Note :

- dans le § 6, al. 4 : lire « la Belgique informe » au lieu de « la Belgique informent ».
- dans le § 6/1, al. 1^{er}, 5^o, a) et i) : lire « 1^o et 3^o » au lieu de « 1^o et 4^o ».
- dans le § 6/1, al. 2 : lire « 5^o, a) et i) » au lieu de « 6^o, a) et k) ».
- dans le § 6/3, al. 2, 1^o : lire « paragraphe 2, 18^o » au lieu de « paragraphe 2, 21^o ».

Article 289bis/1 (applicable à partir du 11.04.2026)

(8^o, inséré par l'art. 29 de la loi du 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026). Texte applicable à partir du 11.04.2026 (art. -))

Pour l'application des articles 289bis, § 6/3 et 289bis/2 à 289bis/9, on entend par :

1^o « dispositif transfrontière » : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

- a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ;
- b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ;
- c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
- d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ;
- e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.

Un dispositif signifie également une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.

2° « dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration » : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs visés à l'article 289bis/2 ;

3° « marqueur » : une caractéristique ou particularité visée à l'article 289bis/2 d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale ;

4° « intermédiaire » : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou gère sa mise en œuvre.

Un intermédiaire est aussi une personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière.

Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes :

a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ;

b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;

c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ;

d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre.

5° « contribuable concerné » : toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif ;

6° « dispositif commercialisable » : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en œuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ;

7° « dispositif sur mesure » : tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ;

8° "client": tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d'un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d'un dispositif fiscal transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Article 289bis/2 (applicable à partir du 01.07.2020)

(inséré par l'art. 21 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

Les marqueurs d'un dispositif transfrontière visés à l'article 289bis/1, 3°, peuvent être subdivisés en 5 catégories, la catégorie A étant les marqueurs généraux qui sont liés au « critère de l'avantage principal » visé à l'alinéa 2, la catégorie B étant les marqueurs spécifiques qui sont liés au « critère de l'avantage principal » précité, la catégorie C étant les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, la catégorie D étant les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique de renseignements et les bénéficiaires effectifs et enfin la catégorie E étant les marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert.

Les marqueurs généraux de la catégorie A visés à l'alinéa 4, les marqueurs spécifiques de la catégorie B visés à l'alinéa 5 et les marqueurs spécifiques de la catégorie C visés à l'alinéa 6, 1°, b) premier tiret, c) et d) ne peuvent être pris en considération que s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal. C'est ce que l'on appelle le « critère de l'avantage principal ».

Dans le cadre du marqueur spécifique de la catégorie C, visé à l'alinéa 6, 1°, la présence d'une des conditions visées au même alinéa 6, 1°, b) premier tiret, c) et d) ne suffit pas à conclure que le dispositif satisfait au critère de l'avantage principal visé à l'alinéa 2.

Est considéré comme un marqueur général de catégorie A :

1° un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

2° un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou des intérêts, une rémunération pour financer les coûts et d'autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :

a) au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif; ou

b) au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

3° un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie B :

1° un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci

pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

2° un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

3° un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un (« carrousel ») de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie C :

1° un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a) le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b) même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

- ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou

- figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;

c) le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d) le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

2° des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

3° un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

4° il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie D :

1° un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a) l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;

b) le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c) la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

d) le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

e) le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

f) les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;

2° un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a) qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b) qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et

c) lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, tels que visés à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie E :

1° un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

2° un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d' « actifs incorporels difficiles à évaluer » englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a) il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b) au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

3° un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (ebit) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du ebit annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.

Article 289bis/3 (applicable à partir du 01.07.2020)

(inséré par l'art. 22 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

§ 1^{er}. Chaque intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité belge compétente, visée à l'article 289bis, § 2, 6°, les informations visées à l'article 289bis, § 6/3, dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle, concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, dans un délai de 30 jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

- le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre; ou

- lorsque la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1^{er}, les intermédiaires visés à l'article 289bis/1, 4°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, il ne fournira ces informations à l'autorité belge compétente que si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

Lorsque, en application de l'alinéa 1^{er}, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

Article 289bis/4 (applicable à partir du 01.07.2020)

(inséré par l'art. 23 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

Dans le cas d'un dispositif commercialisable, l'intermédiaire doit établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 289bis, § 6/3, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.

Article 289bis/5 (applicable à partir du 01.07.2020)

(inséré par l'art. 24 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 289bis /2, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.

Article 289bis/6 (applicable à partir du 01.07.2020)

(inséré par l'art. 25 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées à l'article 289bis, § 6/3, alinéa 2.

Article 289bis/7 *(applicable à partir du 11.04.2026)*

(§ 1^{er}, al. 1^{er}, 1^o, annulé par l'arrêt n° 1/2024 du 11.01.2024 de la Cour Constitutionnelle, est rétabli et § 4, inséré par l'art. 30 de la loi du 16.03.2026 (M.B., 01.04.2026). Texte applicable à partir du 11.04.2026 (art. -))

§ 1. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit :

1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;

2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de façon motivée le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration.

La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 289bis/3.

Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 289bis/3 au contribuable concerné.

§ 3. Aucun secret professionnel visé au paragraphe 1^{er} ni aucune dispense de plein droit ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément à l'article 289bis/4.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 1^o, l'intermédiaire qui est avocat n'est pas tenu d'informer un intermédiaire concerné qui n'est pas son client qu'il ne peut pas satisfaire à l'obligation déclarative.

Article 289bis/8 *(applicable à partir du 01.07.2020)*

(inséré par l'art. 27 de la loi du 20.12.2019 (M.B. 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

§ 1^{er}. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné :

1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation, l'organisation, la mise à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément à l'article 289bis/7, § 1^{er} et qu'il a informé le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclarer, conformément à l'article 289bis/7, § 1^{er}, 2°.

3° lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article 289bis/7, § 2, alinéa 1^{er}.

§ 2. Dans le cas où, conformément au paragraphe 1^{er}, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ;

- le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre par le contribuable concerné ou ;

- à partir du moment où la première étape de sa mise en œuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné.

§ 3. Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, le contribuable concerné doit transmettre ces informations à l'autorité belge compétente uniquement si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après :

1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;

2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales d'un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales d'un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

Lorsque, en application de l'alinéa 1^{er}, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

Article 289bis/9 (applicable à partir du 01.07.2020)

(inséré par l'art. 28 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 289bis/8 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ;

2° le contribuable concerné qui gère la mise en œuvre du dispositif.

Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit la preuve écrite que ces mêmes informations, visées à l'article 289bis, § 6/3, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

Article 289bis/10

(inséré par l'art. 29 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1))⁽¹⁾

Pour l'application des articles 289bis, § 6/3 et 289bis/1 à 289bis/9 et des arrêtés d'exécution qui en découlent, le rapportage des informations, pour les parties que le Roi spécifie doit, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être fait en anglais.

Note :

L'AR du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1^{er}) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l'AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (art. 1^{er}, AM du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).

Article 289bis/11

(inséré par l'art. 30 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1))⁽¹⁾

Le Roi détermine le formulaire sur lequel l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se conformer aux obligations énoncées aux articles 289bis/1 à 289bis/9.

Note :

L'AR du 03.07.2020 (M.B., 14.07.2020) prévoit que le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais (art. 1^{er}) ainsi que le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné (art. 2). Le dirigeant visé à l'AR susmentionné est le dirigeant de l'administration générale compétent pour l'établissement des impôts sur les revenus (art. 1^{er}, AM du 07.07.2020 (M.B., 14.07.2020)).

Article 289bis/12 (applicable à partir du 31.12.2024)

(modifié par l'art. 18 de la loi du 20.12.2024 (M.B., 31.12.2024). Texte applicable le jour de sa publication au M.B., soit le 31.12.2024 (art. 19))

Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des articles 289bis/1 à 289bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste en la fourniture incomplète des informations visées à l'article 289bis, § 6/3, une amende de 1 250 euros à 12 500 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 2 500 euros à 25 000 euros est infligée.

Le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut infliger, pour une infraction aux dispositions des articles 289bis/1 à 289bis/9 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, qui consiste à ne pas ou tardivement fournir les informations visées à l'article 289bis, § 6/3, une amende de 5 000 euros à 50 000 euros. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende de 12 500 euros à 100 000 euros est infligée.

Le Roi fixe l'échelle progressive des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.

Le Roi peut, pour les amendes qu'il détermine, prévoir des modalités d'applicabilité de mesures d'individualisation de la sanction par le juge compétent.

Article 289bis/13

(inséré par l'art. 32 de la loi du 20.12.2019 (M.B., 30.12.2019). Texte applicable à partir du 01.07.2020 (art. 61, al. 1) et dispositions transitoires (art. 61, al. 2))

[Par son arrêt du 15.09.2022 (n° 103/2022), la Cour Constitutionnelle a annulé l'art. 289bis/13 C. enr.]

L'administration fiscale peut exiger de l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces informations soient nécessaires afin d'assurer

le respect des articles 289*bis*/1 à 289*bis*/11, toutes les informations qui en application de l'article 289*bis*/1 à 289*bis*/11 doivent être mentionnées à l'autorité belge compétente.

Article 289*ter*

(inséré par l'art. 11 de la loi du 07.02.2021 (M.B., 19.02.2021). Texte applicable à partir du 01.03.2021 (art. -))

Le Roi détermine le mode de paiement de toutes les sommes dues en vertu des dispositions du présent Code et des arrêtés d'exécution de celui-ci, autres que les amendes pénales.

Article 289*quater* *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 81 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289*quinquies* *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 82 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289*sexies* *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 83 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289septies *(applicable à partir du 09.06.2024)*

(§ 1^{er}, abrogé par l'art. 216 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)⁽¹⁾

Note :

(1) le § 2, inséré par l'art. 84 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) qui n'est jamais entré en vigueur est abrogé par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2).

Article 289octies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 85 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289nonies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art. 86 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289decies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art 87 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289undecies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art 88 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289duodecies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art 89 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

Article 289terdecies *(texte n'étant pas entré en vigueur)*

(inséré par l'art 90 de la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021). Texte applicable à partir du 01.01.2025 (art. 219, al. 1^{er}). Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er} pour les différentes dispositions de la présente loi (art. 219, al. 2))

(la loi du 26.01.2021 (M.B., 10.02.2021) est abrogée par l'art. 213 de la loi du 12.05.2024 (M.B., 30.05.2024 – éd. 2). Texte applicable à partir du 09.06.2024 (art. -))

(...)

DISPOSITION ABROGATOIRE

Article 290 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Sous réserve des dispositions fiscales particulières résultant soit de contrats conclus par l'Etat et approuvés par une loi, soit de conventions internationales, sont abrogées toutes les dispositions légales antérieures concernant les droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Section 1^{re} - Mesures tendant à favoriser, par une réduction des droits d'enregistrement, la construction de nouveaux bâtiments

§ 1^{er}. Achat d'un emplacement

Article 291 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 292 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 293 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 294 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 295 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 296 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

§ 2. Vente d'un immeuble bâti

Article 297 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 298 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Article 299 *(cette disposition a cessé d'être applicable)*

(...)

Section II - Dispositions diverses

Article 300 *(applicable à partir du 01.01.1961)*

(abrogé par l'art. 32 de la loi du 12.07.1960 (M.B., 09.11.1960). Texte applicable à partir du 01.01.1961 (art. 39))

(...)

Article 301 *(applicable à partir du 02.09.2023)*

(1°, modifié par l'art. 5 de la loi du 31.07.2023 (M.B., 23.08.2023). Texte applicable à partir du 02.09.2023 (art. -))

Sont exemptés de la formalité de l'enregistrement :

1° Les actes amiables relatifs aux prêts consentis par l'Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense ;

2° Les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution des lois sur la réparation des dommages de guerre ; les actes amiables relatifs aux prêts et ouvertures de crédit accordés aux sinistrés en vue de leur permettre de réparer les dommages qu'ils ont subis par faits de guerre, lorsque les dits prêts et ouvertures de crédit sont consentis, selon les prévisions des dispositions légales sur la matière, par un organisme de crédit visé dans ces dispositions ;

3° Les actes de cession et de mise en gage de créances de réparation pour dommages de guerre ;

4° (...);

5° (...);

6° Les actes de procédure devant les tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix, y compris les décisions et leur signification ;

7° Les actes, jugements et arrêts relatifs aux procédures en légitimation des enfants dont les parents se sont trouvés, par suite de la guerre, dans l'impossibilité de contracter mariage ;

8° (...);

8° bis (...);

9° Les actes, jugements et arrêts se rapportant à l'exécution de la loi relative aux déclarations de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification de certains actes de l'état-civil ;

10° Les actes et jugements relatifs aux procédures devant les juges de paix visées à la loi portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer lorsque le montant annuel du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande n'excède pas 300 EUR.

Article 301 bis *(applicable à partir du 22.04.1962)*

(abrogé par l'art. 72, 1°, de la loi du 29.03.1962 (M.B., 12.04.1962). Texte applicable à partir du 20.04.1962 (art. 77))

(...)

Article 301^{quater} (applicable à partir du 10.06.1951)

(inséré par l'art. 3 de la loi du 25.05.1951 (M.B., 31.05.1951). Texte applicable à partir du 10.06.1951 (art. -))

Sont enregistrés gratuitement les actes portant vente de gré à gré, des bénéficiaires de la loi du 1^{er} octobre 1947 relative à la réparation des dommages de guerre aux biens privés, d'immeubles construits à l'initiative de l'Etat, en vue du logement des sinistrés par suite de faits de guerre.

Article 301^{ter} (applicable à partir du 24.02.1958)

(abrogé implicitement par l'art. 2 de la loi du 24 jan. 1958 (M.B., 14.02.1958). Texte applicable à partir du 24.02.1958 (art. -))

(...)

Article 302 (applicable à partir du 01.02.1940)

Sont enregistrés en débet les actes relatifs à l'exécution d'office des décisions des tribunaux arbitraux mixtes institués par les traités de paix.

Article 302^{bis} (applicable à partir du 27.08.1978)

(complété par l'art. 9 de la loi du 04.08.1978 (M.B., 17.08.1978). Texte applicable à partir du 27.08.1978 (art. -))

§ 1. Sont dispensés du droit proportionnel, les apports à des sociétés possédant la personnalité juridique qui tendent à la réalisation des opérations visées par l'article 10 de la loi sur l'expansion économique.

A cet effet, le Ministre des Affaires économiques, l'Economie régionale ou les Classes moyennes dans ses attributions délivrera préalablement à la passation de l'acte une pièce justificative dont les modalités de délivrance sont déterminées par le Roi. Cette pièce doit être annexée à l'acte au moment de l'enregistrement.

§ 2. Sont dispensés du droit proportionnel, suivant les conditions et modalités d'application prévues au § 1^{er}, les apports à des sociétés possédant la personnalité juridique et visées par le titre I, article 2, de la loi de réorientation économique.

Article 302^{quater} (applicable à partir du 01.01.1994)

(abrogé par l'art. 15, 1^o, de la loi du 24.12.1993 (M.B., 31.12.1993 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.1994 (art. 26))

(...)

Article 302^{ter} (applicable à partir du 25.11.2025)

(abrogé par l'art. 27 de la loi du 30.10.2025 (M.B., 24.11.2025). Texte applicable à partir du 25.11.2025 (art. 28))

(...)

Article 303 (applicable à partir du 23.07.1941)

(modifié par l'art. 23 de l'Arrêté du Sec. Gén. du 30.06.1941 (M.B., 13.07.1941) et confirmé par l'art. 1^{er} de l'Arrêté-Loi du 30 nov. 1944 (M.B., 09.12.1944) et l'art. 68 de la loi du 1^{er} oct. 1947 (M.B., 10.10.1947). Texte applicable à partir du 23.07.1941 (art. -))

Sont exemptées du droit d'hypothèque :

1^o les inscriptions prises pour garantir des prêts et ouvertures de crédit visés à l'article 301, 1^o et 2^o;

2^o Les inscriptions prises en exécution de la loi du 27 mars 1924 concernant l'Association nationale des industriels et commerçants pour la réparation des dommages de guerre.

Article 304 (applicable à partir du 05.03.1949)

(complété par l'art. 39 des lois coordonnées portant des dispositions exceptionnelles en matière de baux à loyer, coordonnées par l'Arr. du régent du 31 jan. 1949 (M.B., 23.02.1949). Texte applicable à partir du 05.03.1949 (art. -))

Est exemptée du droit de mise au rôle, l'inscription des causes dont les jugements et arrêts bénéficient de l'exemption de la formalité de l'enregistrement en vertu de l'article 301.

Les jugements et arrêts sont exemptés du droit de greffe d'expédition.

Toutefois, ces exemptions ne sont pas applicables, dans le cas prévu à l'article 301, 10^o.

Article 304bis (applicable à partir du 01.01.1994)

(abrogé par l'art. 15, 2°, de la loi du 24.12.1993 (M.B., 31.12.1993 – éd. 2). Texte applicable à partir du 01.01.1994 (art. 26))

(...)

Article 305 (applicable depuis 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 1 janv. 1990 (art. 244))

(...)

Article 305bis (applicable à partir du 30.09.1967)

(abrogé par l'art. 5, 2°, de la loi du 06.08.1967 (M.B., 20.09.1967). Texte applicable à partir du 30.09.1967 (art. -))

(...)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section 1^{ère} - Mesures générales

Article 306 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 307 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 308 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 309 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 310 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 311 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 312 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 313 (applicable à partir du 01.01.1990)

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 314 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Section II – Mesures particulières

§ 1^{er}. Transmissions à titres onéreux de biens immeubles

Article 315 *(applicable à partir du 01.01.1980)*

(abrogé par l'art. 42 de la loi du 19.07.1979 (M.B., 22.08.1979). Texte applicable à partir du 01.01.1980 (art. 45, § 1, 4^o))

(...)

Article 316 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

§ 2. Sociétés civiles et commerciales

Article 317 *(applicable à partir du 01.01.1990)*

(abrogé par l'art. 213 de la loi du 22.12.1989 (M.B., 29.12.1989). Texte applicable à partir du 01.01.1990 (art. 244))

(...)

Article 318 *(applicable à partir du 04.05.1965)*

(abrogé par l'art. 19, 2°, de la loi du 14.04.1965 (M.B., 24.04.1965). Texte applicable à partir du 04.05.1965 (art. -))

(...)

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AUX TAXES ASSIMILEES AU TIMBRE

Article 319 *(applicable à partir du 01.01.1971)*

(abrogé implicitement par l'art. 94 de la loi du 03.07.1969 (M.B., 17.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 98))

(...)

Article 320 *(applicable à partir du 01.01.1971)*

(abrogé implicitement par l'art. 94 de la loi du 03.07.1969 (M.B., 17.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 98))

(...)

Article 321 *(applicable à partir du 01.01.1971)*

(abrogé implicitement par l'art. 94 de la loi du 03.07.1969 (M.B., 17.07.1969). Texte applicable à partir du 01.01.1971 (art. 98))

(...)

ENTREE EN VIGUEUR

Article 322 *(applicable à partir du 01.02.1940)*

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1^{er} février 1940.